

2026-01-08_kanzlei_an_sta_stuttgart_akteneinsicht.eml

eml/2026-01-08_kanzlei_an_sta_stuttgart_akteneinsicht.eml

Von	"RA Dr. Magnus Schorlemmer" <dr.schorlemmer@schorlemmer-strafrecht.de>
An	Katrin Freudenberg <k.freudenberg@sta-stuttgart.justiz-bw.de>
Kopie	w.steinbach@steinbach-heilbronn.de, felix.kraemer@kraemer-strafverteidigung.de, dr.mohnsen-stoeber@mohnsen-stoeber.de
Datum	Thu, 08 Jan 2026 09:14:22 +0100
Betreff	Akteneinsichts Antrag § 147 StPO - StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Sehr geehrte Frau Oberstaatsanwaeltin Freudenberg,

in der Strafsache StA Stuttgart 4 Js 18.422/26 (EG Juwel) gegen Korbziel u.a. beantragen die unterzeichnenden Verteidiger hiermit gemeinschaftlich vollständige Akteneinsicht gemäß § 147 Abs. 1 StPO.

VERFAHRENSBEZUG:

- Mandant Unterzeichner (Dr. Schorlemmer): Mateusz Korbziel, geb. 04.03.1997
- Vollmacht liegt seit 03.11.2025 vor und ist Ihnen bekannt

BEANTRAGTER UMFANG:

1. Alle Hauptaktenbände I bis XII (ca. 4847 Seiten)
2. Sonderband TKUe Bde. I bis IV
3. Sonderband FZA
4. Sonderband EncroChat/SkyECC (SB ECC) -- bisher gesperrt
5. Sämtliche Lichtbildmappen (I und II)
6. Videomaterial (12 CD/DVD)
7. USB-Sticks Chain-Analysis-Exporte
8. Sonderakte Krasniqi
9. Rechtshilfekorrespondenz Polen und Rumänien
10. Sämtliche Sachverständigengutachten

RECHTLICHE GRUNDLAGE:

Gemäß § 147 Abs. 1 StPO steht dem Verteidiger ein umfassendes Akteneinsichtsrecht zu. Nach Erhebung der Anklageschrift (17.11.2025) kann eine Beschränkung gemäß § 147 Abs. 2 StPO nur noch in engen Grenzen (Schutz des Untersuchungszwecks) angeordnet werden. Diese Grenzen liegen nach abgeschlossener Anklageerhebung nicht mehr vor.

Hinsichtlich des Sonderbandes SB ECC weisen wir auf Art. 6 Abs. 3 lit. b EMRK (Recht auf effektive Verteidigung) sowie BGH NStZ 2022, 118 hin. Die EncroChat-Daten sind Hauptbeweismittel der Anklageschrift; ohne vollständige Einsicht ist eine sachgerechte Vorbereitung auf die Hauptverhandlung nicht möglich.

BITTE:

Wir bitten um schriftliche Bestätigung der Gewährung bis spätestens 16.01.2026. Sollte eine teilweise Verweigerung beabsichtigt sein, bitten wir um einen beschwerdefähigen Beschluss (§ 304 Abs. 1 StPO), damit wir das Beschwerdegericht anrufen können.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

RA Dr. Magnus Schorlemmer
Schorlemmer & Partner Strafverteidigung
Rotebuehlplatz 14, 70178 Stuttgart
Tel. 0711 / 22 44 11-0

[Unterzeichnet auch:]

RA Walther Steinbach (für Drebenstedt)

RA Felix Kraemer (Pflichtv. für Iordache)

RAin Dr. Vivien Mohnsen-Stoeber (für Krasniqi)

Quellen: § 147 StPO, § 304 StPO (dejure.org); Art. 6 Abs. 3 lit. b EMRK;
BGH NStZ 2022, 118.

2026-01-12_kanzlei_an_generalstaatsanwaltschaft_krakau.eml

eml/2026-01-12_kanzlei_an_generalstaatsanwaltschaft_krakau.eml

Von	"RA Dr. Magnus Schorlemmer" <dr.schorlemmer@schorlemmer-strafrecht.de>
An	Prokuratura Okregowa w Krakowie <prokuratura@krakow.po.gov.pl>
Kopie	k.freudenberg@sta-stuttgart.justiz-bw.de
Datum	Mon, 12 Jan 2026 11:30:05 +0100
Betreff	Inquiry regarding criminal record Mateusz Korbiel - RHE-PL 4 Js 18.422/26/001

Dear colleagues at Prokuratura Okregowa w Krakowie,

RE: Staatsanwaltschaft Stuttgart, Az. 4 Js 18.422/26 (EG Juwel Stuttgart)
Legal Assistance Reference: RHE-PL 4 Js 18.422/26/001 (dated 28.10.2025)
Subject: Mateusz Korbiel, born 04.03.1997, last known address:
ul. Lipowa 14/3, 30-420 Krakow, Polish national

Dear colleagues,

I represent Mateusz Korbiel as defence counsel in criminal proceedings before the Landgericht Stuttgart (Higher Regional Court Stuttgart), Germany, case no. KLs 4 Js 18.422/26.

The Staatsanwaltschaft Stuttgart has filed a legal assistance request (Rechtshilfeersuchen) with your office on 28 October 2025 (Ref. PO/K/RH-2025-4471), seeking information on prior convictions and pending proceedings against my client.

Your office has already provided partial information (letter of 08 January 2026), which I acknowledge with thanks. According to that correspondence, two prior entries exist:

- SR 2/2019/K (Einbruchdiebstahl / burglary, 2018, Krakow) -- conditional sentence 18 months
- SR 14/2022/K (Koerperverletzung / bodily harm, 2021, Krakow) -- fine

SPECIFIC REQUEST (DEFENCE COUNSEL):

As defence counsel, I kindly request the following:

1. Full copy of the judgment in case SR 2/2019/K in German translation (or English if German not available), including sentencing reasoning (Strafzumessungsgruende). This is required to assess proportionality of the German sentence under § 46 Abs. 2 StGB (German Criminal Code).
2. Confirmation whether any additional proceedings against Korbiel are pending (besides the already-reported SR 3/2025/K online fraud case).
3. Information on whether Korbiel has fully completed the conditional sentence from SR 2/2019/K (probation period expired).

LEGAL BASIS:

This request is made pursuant to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (EuRhUeB) of 20 April 1959 and the bilateral legal assistance agreement between Germany and Poland (BGBl 2004 II, 898).

Please note that we intend to use this information in the defence's sentencing submission (Strafzumessungs-Plaedoyer) in the forthcoming

main hearing (Hauptverhandlung) scheduled for May-June 2026 before the Landgericht Stuttgart.

We would appreciate a response by 28 February 2026. Please address any reply to both our office and to the Staatsanwaltschaft Stuttgart (OStAin K. Freudenberg, cc'd).

With best professional regards,

RA Dr. Magnus Schorlemmer
Schorlemmer & Partner Strafverteidigung
Rotebuehlplatz 14, 70178 Stuttgart, Germany
Tel. +49 711 22 44 11-0
Email: dr.schorlemmer@schorlemmer-strafrecht.de

Sources / Quellen: EuRhUeB (BGBl 1976 II, 1799); Deutsch-Poln. Rechtshilfeabk. (BGBl 2004 II, 898); § 46 Abs. 2 StGB (dejure.org).

Von	"RAin Dr. Vivien Mohnsen-Stoeber" <dr.mohnsen-stoeber@mohnsen-stoeber.de>
An	JVA Schwaebisch Gmuend Anstaltsleitung <anstaltsleitung@jva-sg.justiz-bw.de>
Kopie	lg-stuttgart-straftkammer4@lg-stuttgart.justiz-bw.de
Datum	Thu, 22 Jan 2026 14:15:44 +0100
Betreff	Antrag Mutter-Kind-Einheit und Videotelefonie - Gefangene Krasniqi, Edona (JVA SG 2025-8814)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich verteidige Frau Edona Krasniqi (geb. 11.08.1999, Untersuchungshaft JVA Schwaebisch Gmuend seit 20.10.2025, Az. JVA SG 2025-8814) in dem Verfahren StA Stuttgart 4 Js 18.422/26.

ANTRAG 1: VERLEGUNG IN DIE MUTTER-KIND-EINHEIT

Meine Mandantin befindet sich in Schwangerschaftswoche 26 (Stand 22.01.2026). Der voraussichtliche Entbindungstermin liegt Ende Mai 2026. Der amtsaerztliche Befund von Dr. Heide Bollmann vom 15.01.2026 bescheinigt erhoekten Stresspegel, Schlafmangel und Risikozeichen der HZV-Anpassung. Eine aerztlich engmaschige Betreuung ist dringend erforderlich.

Ich beantrage hiermit die umgehende Verlegung meiner Mandantin in die Mutter-Kind-Einheit der JVA Schwaebisch Gmuend (soweit dort ein Platz vorhanden ist) gemäß § 55 JVollzG BW. Die Mutter-Kind-Einheit bietet bessere raeumliche und betreuerische Bedingungen für Schwangere. Der Vollzugszweck wird dadurch nicht beeintraehtigt; der Haftbefehl bleibt aufrechterhalten.

Rechtsgrundlage: § 55 JVollzG BW; BVerfG 2 BvR 1394/16 (NJW 2019, 905); § 72a StPO.

ANTRAG 2: GENEHMIGUNG REGELMÄSSIGER VIDEOTELEFONIE MIT SOHN BLERIM KRASNIQI

Meine Mandantin ist Mutter des zweijährigen Sohnes Blerim Krasniqi, der derzeit bei seiner Grossmutter Nora Krasniqi in Pristina (Kosovo) lebt. Seit der Inhaftierung meiner Mandantin am 18.10.2025 hat Blerim keinen regelmaessigen Kontakt zur Mutter gehabt.

Ein psychologisches Gutachten der Kinderpsychologin Dr. Aferdita Osmani (Pristina, 10.01.2026) stellt fest: "Das Kind zeigt Zeichen erhöhter Trennungsangst; regelmaessiger Kontakt zur Mutter ist für die Bindungsentwicklung dringend erforderlich."

Ich beantrage hiermit die Genehmigung von Videotelefonaten zwischen meiner Mandantin und ihrem Sohn Blerim im Rahmen der Anstaltsmoeglichkeiten:

- Frequenz: mindestens 2x/Woche
- Dauer: je 20-30 Minuten
- Gegenseite: Nora Krasniqi (Grossmutter, Pristina, Mobil +383 44 XXX XXX)

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 GG (Schutz der Eltern-Kind-Beziehung); UN-KRK Art. 9 (Recht des Kindes auf Kontakt zu beiden Elternteilen); § 119 Abs. 1 StPO (Haftbedingungen); § 72a StPO.

Das Landgericht Stuttgart (4. Große Strafkammer) hat in seinem Beschluss vom 19.01.2026 (Az. LG Stuttgart 4 Qs 18/26) auf die Notwendigkeit der Mutter-Kind-Einheit hingewiesen. Ich bitte daher um schnellstmögliche Bearbeitung beider Anträge.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

RAin Dr. Vivien Mohnsen-Stoeber
Kanzlei Mohnsen-Stoeber
Tuebinger Straße 22, 70178 Stuttgart
Tel. 0711 / 88 99 14-0
Email: dr.mohnsen-stoeber@mohnsen-stoeber.de

Quellen: § 55 JVollzG BW (landesrecht-bw.de); § 72a StPO, § 119 StPO (dejure.org); Art. 6 GG; UN-KRK Art. 9; BVerfG NJW 2019, 905.

2026-02-01_kanzlei_an_nebenklaege_brandes_weiss.eml

eml/2026-02-01_kanzlei_an_nebenklaege_brandes_weiss.eml

Von	"RA Dr. Magnus Schorlemmer" <dr.schorlemmer@schorlemmer-strafrecht.de>
An	RAin Carola Brandes-Weiß <c.brandes-weiss@brandes-nebenklaege.de>
Kopie	w.steinbach@steinbach-heilbronn.de, dr.mohnsen-stoeber@mohnsen-stoeber.de
Datum	Sun, 01 Feb 2026 10:48:17 +0100
Betreff	Abstimmung Adhaesionsverfahren - KLS 4 Js 18.422/26 - EG Juwel Stuttgart

Sehr geehrte Frau Kollegin Brandes-Weiß,

ich wende mich an Sie in der gemeinsamen Sache KLS 4 Js 18.422/26 (EG Juwel Stuttgart, LG Stuttgart 4. Große Strafkammer) und bitte um kollegialen Austausch zu den folgenden Punkten im Vorfeld der Hauptverhandlung.

1. ADHAESIONSANTRÄGE: SACHSTAND UND KOORDINATION

Wir haben Kenntnis von den Adhaesionsanträgen Ihrer Mandantinnen:

- Beate Goldhofer-Egenter: Materieller Schaden 18030 EUR + Schmerzensgeld 25000 EUR = Gesamtforderung 43030 EUR (Antrag vom 12.01.2026)
- Selma Aydin: Materieller Schaden ca. 19520 EUR (vorläufig) + Schmerzensgeld 30000 EUR = Gesamtforderung ca. 49520 EUR (Antrag vom 14.01.2026)

Für unsere Mandanten (Korbiel und -- nach Abstimmung -- Drebenstedt) nehmen wir die Adhaesionsanträge zur Kenntnis, ohne sie derzeit anzuerkennen.

Folgende Punkte möchten wir mit Ihnen abstimmen:

a) Medizinische Unterlagen Aydin (PTBS-Diagnose):

Können Sie uns das PTBS-Gutachten von Dr. Ilse Greiner (15.11.2025) in Kopie zugestehen? Wir möchten prüfen, ob die PTBS-Diagnose in der beschriebenen Schwere mit dem Tatgeschehen und dem zeitlichen Ablauf vereinbar ist.

b) Sachschaden Goldhofer-Egenter (Selbstbeteiligung 5000 EUR):

Liegt der Versicherungsscheid vor, der die Selbstbeteiligung ausweist? Dies benötigen wir für die Prüfung der Schadenshöhe.

c) Einkommensausfall Aydin:

Grundlage der Berechnung (Brutto vs. Netto, Zahlungsnachweise Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen)?

2. VERSTÄNDIGUNG KRASNIQI -- AUSWIRKUNGEN AUF ADHAESION

Vertreterin Krasniqi, RAin Dr. Mohnsen-Stoeber, hat signalisiert, dass Krasniqi im Rahmen einer möglichen Verständigung (§ 257c StPO) eine Teilzahlung an die Verletzten leisten könnte. Dies könnte für Ihre Mandantinnen wirtschaftlich interessant sein (frühere Zahlung statt Wartepflicht bis zum Urteil).

Wir schlagen vor, dass wir in einem gemeinsamen Gespräch (ca. 1 Stunde, per Videokonferenz oder in Stuttgart) folgende Fragen besprechen:

- Mindestzahlung, die Ihre Mandantinnen als "Anzahlung" akzeptieren würden
- Zeitlicher Rahmen einer Teilzahlung (noch vor HV-Beginn?)
- Verhältnis zu § 46 Abs. 2 StGB (Strafmilderung durch Schadenswiedergutmachung)

3. SACHVERSTAENDIGE IN DER HV

Wir beabsichtigen, den Sachverstaendigen für Aussagepsychologie, Prof. Dr. Jochen Sternkopf (Univ. Tuebingen), zu laden. Sein Gutachten betrifft (auch) die Aussagen Ihrer Mandantinnen. Wir gehen davon aus, dass Sie ebenfalls Fragen an Prof. Dr. Sternkopf haben werden (zu Ihren Gunsten). Eine fruehzeitige Abstimmung der Fragenkataloge koennte die HV-Zeit effizienter gestalten.

Ich bitte um Ihre Rueckmeldung bis 15.02.2026.

Mit freundlichen kollegialen Gruessen

RA Dr. Magnus Schorlemmer
Schorlemmer & Partner Strafverteidigung
Rotebuehlplatz 14, 70178 Stuttgart
Tel. 0711 / 22 44 11-0

Quellen: § 403 StPO, § 253 BGB, § 46 Abs. 2 StGB, § 257c StPO (dejure.org);
BGH NJW 2006, 1511 (Schmerzensgeld PTBS).

2026-02-06_jva_schwaebisch_gmuend_an_kanzlei_antwort.eml

eml/2026-02-06_jva_schwaebisch_gmuend_an_kanzlei_antwort.eml

Von	JVA Schwäbisch Gmünd Anstaltsleitung <anstaltsleitung@jva-sg.justiz-bw.de>
An	"RAin Dr. Vivien Mohnsen-Stoeber" <dr.mohnsen-stoeber@mohnsen-stoeber.de>
Kopie	lg-stuttgart-straftkammer4@lg-stuttgart.justiz-bw.de
Datum	Fri, 06 Feb 2026 11:08:12 +0100
Betreff	Ihre Anträge vom 22.01.2026 - Gefangene Krasniqi, Edona (JVA SG 2025-8814) - Zwischenbescheid

Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd
Herlikofer Straße 19, 73527 Schwäbisch Gmünd
Az. JVA SG 2025-8814

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Dr. Mohnsen-Stoeber,

zu Ihren Anträgen vom 22.01.2026 teilen wir nach Beteiligung des anstaltsärztlichen Dienstes und der zuständigen Abteilungsleitung Folgendes mit.

Zu Antrag 1 (Verlegung in die Mutter-Kind-Einheit): Die Mutter-Kind-Einheit der hiesigen Anstalt verfügt über fünf Plätze; sämtliche Plätze sind derzeit belegt. Ein Platz wird nach jetzigem Stand voraussichtlich Mitte April 2026 frei. Ihre Mandantin ist mit Priorität auf die Warteliste genommen worden (Listenplatz 1). Bis dahin wurde Folgendes veranlasst: Verlegung in einen Einzelhaftraum im Erdgeschoss der Abteilung C am 30.01.2026, engmaschige Vorstellung beim anstaltsärztlichen Dienst zweimal wöchentlich, Hinzuziehung der Hebamme Frau Wanka über die Kooperation mit dem Klinikum Schwäbisch Gmünd ab der 28. Schwangerschaftswoche. Der amtsärztliche Befund von Frau Dr. Bollmann vom 15.01.2026 liegt der Anstaltsärztin Frau Dr. Ecker vor; eine erneute Untersuchung fand am 03.02.2026 statt. Nach deren Einschätzung ist die Schwangerschaft derzeit stabil, eine externe Verlegung aus medizinischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt nicht angezeigt. Über den Verlegungsantrag wird nach Freiwerden des Platzes abschließend entschieden.

Zu Antrag 2 (Videotelefonie mit dem Sohn Blerim Krasniqi): Die Anstalt kann Videotelefonate über das eingerichtete System Skype for Justice in Raum B 014 ermöglichen. Vorgesehen werden zunächst zwei Termine pro Monat zu je 30 Minuten, beginnend am 17.02.2026, 15:00 Uhr. Voraussetzung ist die Zustimmung der die Überwachung anordnenden Stelle; die Anfrage an die 4. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart ist am 04.02.2026 abgesandt worden, eine Antwort steht aus. Die Identität der Gesprächsteilnehmerin auf der Gegenseite (Frau Nora Krasniqi, Pristina) ist durch Übersendung einer Ausweiskopie nachzuweisen. Eine Ausweitung der Frequenz nach der Entbindung kann auf erneuten Antrag geprüft werden.

Wegen der von Ihnen angesprochenen Dolmetschung bei den ärztlichen Terminen weisen wir darauf hin, dass die Anstalt für Albanisch derzeit nur eine telefonische Dolmetscherleistung anbieten kann.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Regierungsamtsrätin Petra Silcher
Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 604-0

Tabellenblatt: StrafzumessungStrafzumessungs-Skalierung — KLS 4 Js 18.422/26 (LG Stuttgart 4. Grosse Strafkammer)

§ 250 Abs. 2 StGB (mind. 5 J.) | § 250 Abs. 3 StGB (1–10 J.) | § 46 StGB-Faktoren | Stichtag 14.02.2026

Beschuldigter

Strafrahmen

StA-Antrag (erw.)

Verteidig.-Antrag

Best Case (Vtdg.)

Worst Case

Bewaehrung

Schluessel-Milderungsgruende

Korbiel, Mateusz (28, JVA Stammheim)

§ 250 Abs. 2 StGB min. 5 Jahre

ca. 8 Jahre

5 J. 6 Mon.

4 J. (§ 250 Abs. 1 StGB)

9 Jahre

Nein (> 2 J.)

Erstmalig in DE; Alter 28; kein direkter Schlager; Druckeinfluss lordache

Drebenstedt, Lukas-Maxim (33, frei)

§ 250 Abs. 2 StGB min. 5 Jahre

ca. 7 Jahre

5 J. 6 Mon.

4 J. (§ 250 Abs. 1 StGB)

8 Jahre

Nein (> 2 J.)

Nur Fahrer; kein koerperl. Angriff; Videoidentifizierung 72% angreifbar

lordache, Vasile (41, fluechtig)

§ 250 Abs. 2 StGB min. 5 Jahre

10–12 J. (Bandenfuehrer)

N/A (fluechtig)

N/A (fluechtig)

12 Jahre

Nein

Flucht aggravierend; Vorstrafen RO (Raub 2014); Bandenfuehrerschaft

Krasniqi, Edona (26, JVA SG, schwanger)

§ 250 Abs. 3 StGB 1–10 Jahre

ca. 5 Jahre

3 J. + Bewaehrung

2 J. 6 Mon. + Bew.

6 Jahre

Ja (§ 56 Abs. 2 StGB)

Schwangerschaft SSW 26; Kleinkind Blerim; untergeordnete Rolle; kein Gewalt-Einsatz

Tabellenblatt: Faktoren § 46 StGB

Strafzumessungsfaktoren § 46 Abs. 2 StGB — Bewertungsmatrix

Faktor § 46 Abs. 2 StGB

Korbiel

Drebenstedt

lordache

Krasniqi

Wertung gesamt

Bandenmassige Organisation

Erschwerend

Erschwerend

Erschwerend (Anfuehrer)

Mittel (beeinflusst)

Erschwerend alle

Vorstrafe(n)

1 Vorstrafe PL (Einbruch 2019)

Keine (DE)

2 Vorstrafen RO (Diebst. 2008; Raub 2014)

Keine

Korbiel/lordache erschw.

Schadenshoehe (ca. 1700000 EUR)

Erschwerend

Erschwerend

Erschwerend

Erschwerend

Erschwerend alle

Verletzte mit Dauerfolgen (PTBS)

Erschwerend

Erschwerend (mittelb.)

Erschwerend (mittelb.)

Erschwerend (mittelb.)

Erschwerend alle

Nachtatverhalten / Gestaendnis

Kein Gestaendnis

Teilgest. erwartet

Flucht — sehr erschw.

Verstaendigung geplant

lordache: erschwerend

Internationalitaet der Bande

Erschwerend

Erschwerend

Erschwerend

Mittel

Erschwerend alle

Schwangerschaft / Mutterschaft

—

—

—

Sehr mildernd (§ 46 Abs. 1 S. 2 StGB)

Krasniqi: mildernd

Untergeordnete Tatrolle

—

Mildernd (Fahrer)

—

Mildernd (nur Späherin)

Drebenstedt/Krasniqi

Erstmaliger Kontakt DE-Strafrecht

Mildernd

—

—

Mildernd

Korbiel/Krasniqi

Tatbeitrag Körperverletzung direkt

Erschwerend (Pfefferspray)

Nicht direkt ausgeübt

Nicht direkt ausgeübt

Nicht ausgeübt

Korbiel erschwerend

Tabellenblatt: Zeugenmatrix

EG Juwel Stuttgart — StA Stuttgart 4 Js 18.422/26 — Zeugen- und Beweismittelmatrix

B = Belastend | E = Entlastend | N = Neutral | — = nicht relevant

Nr.

Name / Bezeichnung

Funktion / Kategorie

TE-1 Wegnahme

TE-2 Werkzeug

TE-3 Bande

TE-4 Verletzung

TE-5 Identitaet

TE-6 Geldwaesche

Aktenst.

Z-01

Beate Goldhofer-Egenter

Hauptgeschaedigte / Nebenklage

B

B

N

B

B

N

Bd. 1 S. 88

Z-02

Selma Aydin

Mitarbeiterin / Geschaedigte

B

N

N

B

B

N

Bd. 1 S. 114

Z-03

Markus Goldhofer

Ehemann / Augenzeuge Flucht

B

N

N

N

B

N

Bd. 1 S. 141

Z-04

Thorsten Wauer

Passant / Zeuge Drebenstedt-Wagen

N

N

N

N

B

N

Bd. 1 S. 162

Z-05

Melanie Kessler-Braun

Passantin / Kennzeichen (teilw.)

N

N

N

N

E

N

Bd. 1 S. 177

Z-06

Joerg Zimmermann

Cafe-Mitarb. / Krasniqi-Video

N

N

N

N

B

N

Bd. 2 S. 14

Z-07

Beatrix Hoffmann-Schramm

Stadtcam-Leiterin / techn. Zeuge

N

N

N

N

N

N

Bd. 2 S. 44

Z-08

KHK Thomas Felber

EG-Leiter LKA BW

B

B

B

N

B

B

HV-Ladung

Z-09

KOK Sabine Grunewald

TKUe-Sachbearbeiterin

B

N

B

N

B

N

HV-Ladung

Z-10

PKin Dr. Astrid Mair

LKA BW DNA-Auswertung

N

B

N

N

B

N

HV-Ladung

Z-11

KHK Stefan Ruoff

Observationsteam-Leiter

N

N

B

N

B

B

HV-Ladung

Z-12

KOK Benedikt Lauer

FZA-Auswertung

N

N

B

N

B

N

HV-Ladung

SV-01

Dr. Frauke Reissmann

SV Medizin (Verletzungsfolgen)

N

N

N

B

N

N

SV-Gutachten

SV-02

Prof. Dr. Jochen Sternkopf

SV Aussagepsychologie Tuebingen

N

N

N

N

E

N

SV-Gutachten

SV-03

Dipl.-Inf. Hartmut Becker

SV IT-Forensik EncroChat BKA

N

N

E

N

E

N

SV-Gutachten

SV-04

Axel Gruben

SV Schmuck-/Uhrenwertgutachten

N

N

N

N

N

B

SV-Gutachten

Tabellenblatt: Spurenakten

Spurenverzeichnis — EG Juwel Stuttgart 4 Js 18.422/26

Spur-Nr.

Fundort

Bezeichnung

Analyseergebnis

Verwertungsrelevanz

SP-001

Schaufenster aussen

Brecheisen (95 cm)

DNA-Match Korbiel (1 : 19 Mrd.)

Sehr hoch — Korbiel

SP-002

Verkaufsraum Boden

Pfefferspray-Behaelter (leer)

Fingerabdruck Korbiel Daumen re. (10-Pkt-Match)

Sehr hoch — Korbiel

SP-003

Hinterzimmer Fluchtweg

Schwarze Sturmhaube

Haarspur (DNA-Abgl. ausstehend)

Mittel — unbekannte Person

SP-004

Trottoir vor Eingang

Handschuhe (Latex, Paar)

Keine verwertbaren Spuren

Niedrig

SP-005

Linoleum Kassenraum

Schuhspur Gr. 44

Musterabgleich Korbiel-Schuh positiv

Hoch — Korbiel

SP-006

Parkhaus B3 VW Transporter

VW Transporter T6 (gestohlen)

Fingerabdruck Drebenstedt Lenkrad

Sehr hoch — Drebenstedt

SP-007

VW Transporter Beifahrer

Samsung Galaxy S23

TKUe laufend; EncroChat-App

Hoch — EncroChat-Auswertung

DNA-001

Brecheisen SP-001 Griff

DNA-Spur 46 XY

Match Korbiel — 1 : 19 Mrd.

Sehr hoch — Korbiel

DNA-002

Sturmhaube SP-003 innen

DNA-Spur 46 XY

Kein CODIS-Treffer

Offen — unbekannte Person

DNA-003

Vitrinenrahmen Speichel

DNA-Spur 46 XX

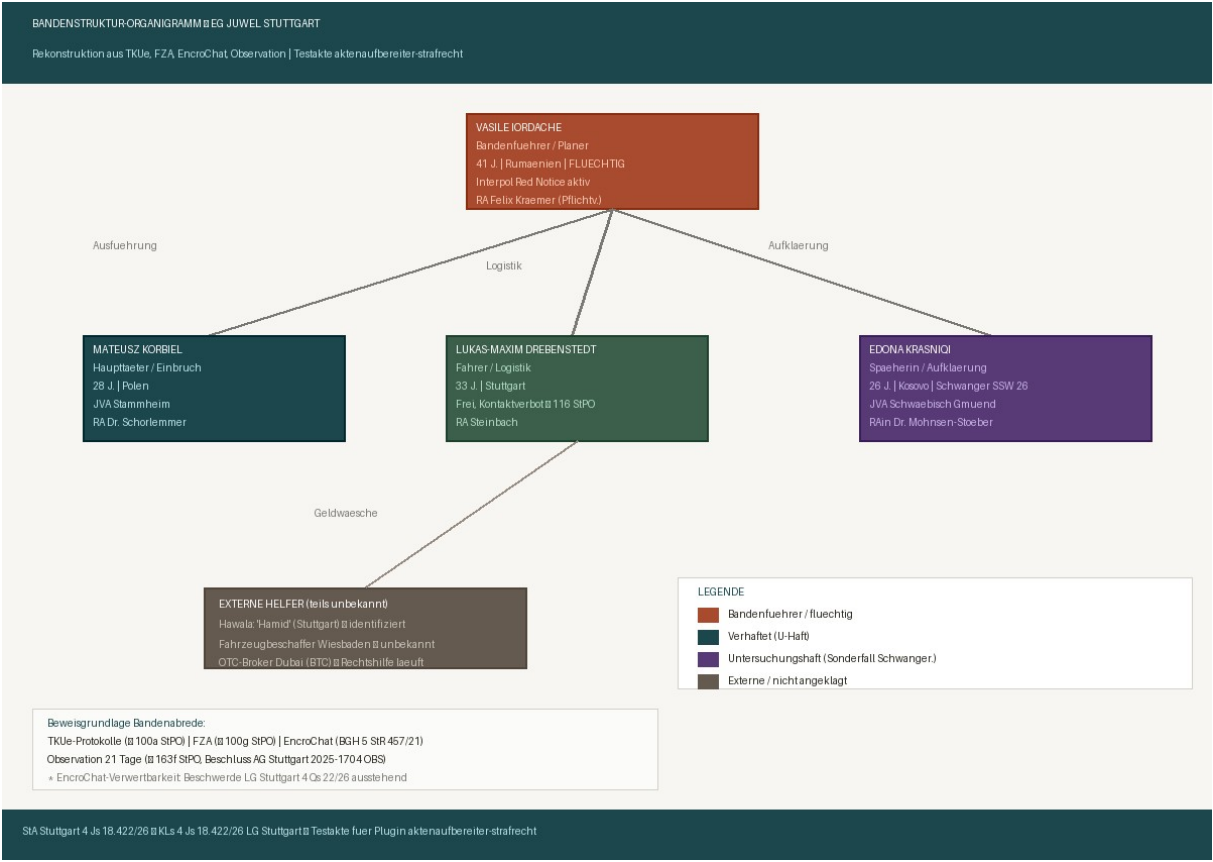
Ergebnis ausstehend

Offen

BILDANLAGEN UND SCREENSHOTS

bandenstruktur_organigramm.jpg

jpg/bandenstruktur_organigramm.jpg



Bilddatei: bandenstruktur_organigramm.jpg

BILDANLAGEN UND SCREENSHOTS

beweismittel_ueberblick_tabelle.jpg

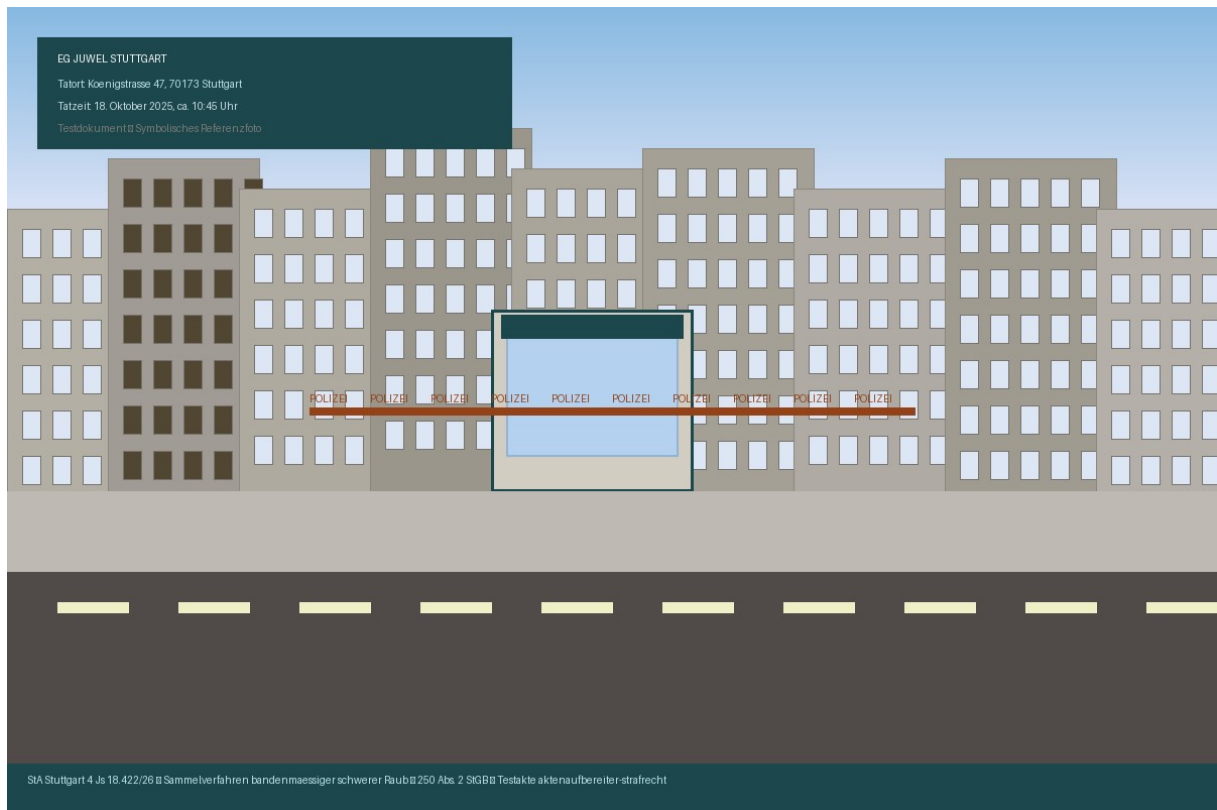
jpg/beweismittel_ueberblick_tabelle.jpg

BEWEISMITTEL-UEBERBLICK EG JUWEL STUTTGART						
SA Stuttgart 4 Js 18 422/26 Stand: 14.02.2026 Testakte aktienaufbereiter-straftrecht						
Nr.	Typ	Bezeichnung	Beschuldigter	Beweiswert	Aktenst.	Status
SP-001	DNA/Spur	Brecheisen (95 cm)	Korbiel	SEHR HOCH	Bd. 1 S. 44	Gesichert
SP-002	Fingerab.	Pfefferspray-Beh.	Korbiel	SEHR HOCH	Bd. 1 S. 48	Gesichert
SP-003	DNA/Spur	Sturmhaube	Unbekannt	MITTEL	Bd. 1 S. 55	Ausstehend
SP-005	Schuhsp.	Schuhspur Gr. 44	Korbiel	HOCH	Bd. 1 S. 62	Gesichert
SP-006	Fingerab.	VW Transporter	Drebenstedt	SEHR HOCH	Bd. 2 S. 8	Gesichert
SP-007	Digital	Samsung Galaxy S23	Drebenstedt	HOCH	Bd. 2 S. 12	Ausstehend
FZA-001	FZA	Funkzelle Tatzeit	Korbiel/Krasniqi	HOCH	SB FZA S. 14	Gesichert
TKÜe-G14	TKÜe	Gesp. Tatmorgen	Krasniqi	SEHR HOCH	SB TKÜe Bd. III	Gesichert
ECC-001	EncroChat	Planungsnachweis	Iordache	HOCH*	SB ECC	GESPERRT*
OB-213	Observation	Treffen Korbiel/Iord.	Korbiel+Iordache	HOCH	OB Mappe S. 213	Gesichert
VID-CAM44	Video	Stadtkam STG-CAM-044	Korbiel/Krasniqi	SEHR HOCH	DVD-03	Gesichert
VID-CAFE	Video	Cafe Westermann	Alle	HOCH	DVD-01	Gesichert
* = EncroChat-Verwertbarkeit umstritten (BGH 5 StR 457/21 Beschwerde LG Stuttgart 4 Oa 22/26)						

Bilddatei: beweismittel_ueberblick_tabelle.jpg

tatort_koenigstrasse_symbolisch.jpg

jpg/tatort_koenigstrasse_symbolisch.jpg



Bilddatei: tatort_koenigstrasse_symbolisch.jpg

Aktenstück 01 — Aktenaufnahme und Initial-Strukturierung

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Gericht: LG Stuttgart 4. Große Strafkammer — KLS 4 Js 18.422/26

Tatvorwurf: Bandenmaessiger schwerer Raub gem. § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB i.V.m. § 244a StGB

Tatzeit: 18.10.2025, ca. 10:45 Uhr

Tatort: Familienjuwelier Goldhofer-Egenter, Königstrasse 47, 70173 Stuttgart

Stichtag dieser Notiz: 14.01.2026

1. Mandatsuebernahme und Verfahrensstand

Die Kanzlei hat das Mandat zur Verteidigung von Mateusz Korbiel (geb. 04.03.1997, polnischer Staatsangehöriger, derzeit in Untersuchungshaft JVA Stammheim, Az. JVA St 2025-4471) am 03.11.2025 übernommen. Bevollmächtigter Strafverteidiger: **RA Dr. Magnus Schorlemmer**, Schorlemmer & Partner Strafverteidigung, Stuttgart.

Die übrigen Beschuldigten werden wie folgt vertreten:

- **Lukas-Maxim Drebenstedt** (geb. 17.09.1992, wohnhaft Stuttgart-Bad Cannstatt, Kontaktverbot gem. § 116 StPO): **RA Walther Steinbach**, Steinbach Strafrecht, Heilbronn
- **Vasile Iordache** (geb. 22.04.1984, rumänischer Staatsangehöriger, flüchtig, Interpol Red Notice erlassen): **RA Felix Krämer**, Krämer Strafverteidigung, Stuttgart (Pflichtverteidiger, noch nicht zugestellt)
- **Edona Krasniqi** (geb. 11.08.1999, kosovarische Staatsangehörige, Untersuchungshaft JVA Schwäbisch Gmünd, schwangere Mutter eines Kleinkindes, Sonderfall § 72a StPO): **RAin Dr. Vivien Mohnsen-Stoeber**, Kanzlei Mohnsen-Stoeber, Stuttgart (Schwerpunkt Jugend- und Frauenstrafrecht)

Nebenklage (§ 395 StPO) für die Verletzten Beate Goldhofer-Egenter und Selma Aydin wird vertreten durch **RAin Carola Brandes-Weiss**, Stuttgart.

2. Verfahrenschronologie

Datum	Ereignis
18.10.2025	Tatgeschehen, Festnahme Korbiel und Krasniqi am Tatort (LKA BW Krim. Nr. EG Juwel 2025-1018)
20.10.2025	Erlass Haftbefehle durch AG Stuttgart (Az. AG St 2025-2904 U) gegen Korbiel und Krasniqi
22.10.2025	Erstzustellung an Drebenstedt, Kontaktverbotsbeschluss AG Stuttgart
28.10.2025	Interpol Red Notice gegen Iordache beantragt (BKA BW/PL 2025-0088)
03.11.2025	Mandatsuebernahme Dr. Schorlemmer für Korbiel
17.11.2025	Anklageschrift StA Stuttgart eingegangen (Entwurf), Präsentation Schwurgerichtssache
08.12.2025	Akteneinsicht erstmals beantragt durch alle

	Verteidiger (§ 147 StPO)
14.01.2026	Akteneinsicht teilweise gewährt; EncroChat-Extrakte noch gesperrt (GBA-Vorbehalt)

3. Aktenstruktur und Seitenumfang

Die Ermittlungsakte umfasst zum Stand 14.01.2026 insgesamt **4.847 Seiten** in 12 Aktenbänden sowie 3 Sonderakten (Sonderband TKUe, Sonderband FZA, Sonderband EncroChat/SkyECC). Hinzu treten:

- **38 Lichtbildmappen** (Tatortfotografie, Spurensicherung, Videostandbilder)
- **12 CD/DVD** mit Video- und Tonmaterial
- **2 USB-Sticks** mit digitalem Beweismaterial (Chain-Analysis-Exporte)
- **Sonderband Krasniqi** (Mutterschutz, Vollzugslockerung, Jugendschutz)
- **Rechtshilfekorrespondenz** Polen und Rumänien (noch ausstehend)

4. Initial-Strukturierung für die Hauptverhandlung

4.1 Tatkomplex — Übersicht

Der Anklagevorwurf bezieht sich auf einen bandenmassig organisierten schweren Raubüberfall:

Tatbestandselemente § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB:

1. Raub i.S.d. § 249 StGB (Wegnahme Schmuckwaren, Uhren, Goldbarren im Wert von ca. 1,7 Mio. EUR)
2. Mitführen eines gefährlichen Werkzeugs (Brecheisen, Sprühdose Pfefferspray — sichergestellt)
3. Bandenmaessige Begehung i.S.d. § 244a StGB (Bande aus mindestens drei Personen mit dauerhafter Verbindung)
4. Schwere Körperverletzung der Inhaberin Beate Goldhofer-Egenter (Schädelprellung, Krankenhausaufenthalt 3 Tage) und der Mitarbeiterin Selma Aydin (HWS-Schleudertrauma, PTBS, Attest Dr. Haensl 04.11.2025)

Strafraahmen: Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren (§ 250 Abs. 2 StGB); beachte § 49 Abs. 1 StGB für Gehilfen.

4.2 Rollen der Beschuldigten (vorläufige Einordnung StA)

Beschuldigter	Vorgeworfene Rolle	Tatbeiträge laut Anklage
Korbiel	Haupttäter (Objektsicherung, Einsatz Pfefferspray)	Einbruch Schaufenster, Sprüheinsatz gegen B. Goldhofer-Egenter
Drebenstedt	Fahrer / Fluchtplanung	Steuer Fluchtwagen VW Transporter, Nachrichten-Koordination
Iordache	Bandenführer / Planung	Organisation, Waffen-Beschaffung, Hawala-Transaktionen
Krasniqi	Späherin / Ablenkung	Tatortrekognoszierung vorab, Ablenkung Schaufenster

4.3 Bearbeitungsprioritäten

5. **Sofort:** Vollständige Akteneinsicht sicherstellen (§ 147 StPO — Antrag bereits gestellt, vgl. AS 08)
6. **Kurzfristig:** Verwertbarkeit EncroChat/SkyECC prüfen (vgl. AS 03)

7. **Mittelfristig:** FZA-Auswertung eigene Analyse, DNA-Spur-Konfrontation
8. **Langfristig:** Verständigungsbemühungen Krasniqi (§ 257c StPO, vgl. AS 10), Rechtshilfe Polen/Rumänien

5. Aktenzeichensystem und interne Ordnung

Interne Verweise folgen dem Schema:

- **AS [Nr.]** = Aktenstück dieser Sammelakte
- **EAkte Bd. [Nr.] S. [Nr.]** = Ermittlungsakte Band/Seite
- **SB TKUe [Nr.]** = Sonderband TKUe
- **SB FZA [Nr.]** = Sonderband Funkzellenauswertung
- **SB ECC [Nr.]** = Sonderband EncroChat/SkyECC

Quellen: Anklageschrift StA Stuttgart vom 17.11.2025; Haftbefehle AG Stuttgart Az. 2025-2904 U; Lichtbildmappe LKA BW EG Juwel 2025-1018; § 250 Abs. 2 StGB, § 244a StGB (dejure.org); § 147 StPO (dejure.org).

02_beweismittelverzeichnis_zeugen_spuren_fza_dna.docx

Aktenstück 02 — Beweismittelverzeichnis: Zeugen, Spurenakten, FZA, DNA

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: RA Dr. Magnus Schorlemmer für Korbiel

Stand: 20.01.2026

1. Zeugenliste (Reihenfolge: Priorität für Hauptverhandlung)

1.1 Geschädigte / Nebenkläger

Nr.	Name	Funktion	Aussagetermin EV	Relevanz
Z-01	Beate Goldhofer-Egenter	Inhaberin, Hauptgeschaedigte	18.10.2025, 14.30 Uhr (EAkte Bd. 1 S. 88)	Identifizierung Täter, Tatgeschehen, Schadenssumme
Z-02	Selma Aydin	Mitarbeiterin, Geschädigte	20.10.2025, 10.00 Uhr (EAkte Bd. 1 S. 114)	Tatgeschehen, Verletzungen, PTBS-Symptome
Z-03	Markus Goldhofer	Ehemann der Inhaberin, anwesend im Nebenraum	21.10.2025, 09.30 Uhr (EAkte Bd. 1 S. 141)	Fluchtweg der Täter, Beschreibung Fluchtwagen

1.2 Tatzeugen / Passanten

Nr.	Name	Funktion	Aussagetermin EV	Relevanz
Z-04	Thorsten Wauer	Passant Königstrasse	19.10.2025 (EAkte Bd. 1 S. 162)	Identifizierung Drebenstedt am Steuer
Z-05	Melanie Kessler-Braun	Passantin, Augenzeugin Flucht	19.10.2025 (EAkte Bd. 1 S. 177)	Kennzeichen Fluchtwagen (teilweise)
Z-06	Joerg Zimmermann	Mitarbeiter Cafe Westermann	22.10.2025 (EAkte Bd. 2 S. 14)	Privatvideokamera, Sichtung Krasniqi
Z-07	Beatrix Hoffmann-Schramm	Leiterin Stadtcam Stuttgart Innenstadt	28.10.2025 (EAkte Bd. 2 S. 44)	Auswertung Stadtcam-Material

1.3 Polizeiliche Zeugen / Ermittler

Nr.	Name	Funktion	Relevanz
Z-08	KHK Thomas Felber	EG-Leiter EG Juwel LKA BW	Gesamtleitung Ermittlung, FZA-Auftrag
Z-09	KOK Sabine Grunewald	Sachbearbeiterin TKUe	TKUe-Protokolle, Auswertung Gespräche
Z-10	PKin Dr. Astrid Mair	LKA BW Kriminaltechnik, DNA- Auswertung	DNA-Spur Tresorbeschlagnahme Korbiel
Z-11	KHK Stefan Ruoff	Observationsteam (3 Wochen Vor-Tat)	Observation Korbiel, Treffpunkte mit Iordache
Z-12	KOK Benedikt Lauer	FZA-Auswertung BKA- Unterstützung	Funkzellenauswertung Tatzeit und Vortage

1.4 Sachverständige

Nr.	Name	Fachgebiet	Gutachten
SV-01	Dr. Frauke Reissmann	Medizin (Körperverletzungsfolgen)	Verletzungsbilder Goldhofer-Egenter und Aydin
SV-02	Prof. Dr. Jochen Sternkopf	Aussagepsychologie (Univ. Tuebingen)	Glaubhaftigkeitsgutachten Krasniqi- Gegenüberstellung (vgl. AS 15)
SV-03	Dipl.-Inf. Hartmut Becker	IT-Forensik, EncroChat- Auswertung (BKA)	Technische Grundlagen EncroChat- Datenerhebung
SV-04	Axel Gruben	Schmuckbranche / Wertschätzung	Schadensbewertung 1,7 Mio. EUR

2. Spurenakten — Tatort Königstrasse 47

2.1 Dingliche Beweismittel (sichergestellt)

Spurennummer	Bezeichnung	Fundort	Analyseergebnis
SP-001	Brecheisen (95 cm)	Schaufenster aussen	DNA-Spur: Match Korbiel (Trefferwahrscheinlichkeit 1:19 Mrd.)
SP-002	Pfefferspraybehälter (leer)	Verkaufsraum, Bodennähe	Fingerabdruck Korbiel Daumen rechts (10- Punkte-Match)
SP-003	Schwarze Sturmhaube	Hinterzimmer Fluchtweg	Haarspur (DNA-Abgl. noch ausstehend)
SP-004	Handschuhe (Latex, Paar)	Trottoir vor Eingang	Keine verwertbaren Spuren
SP-005	Schuhspur (Gr. 44)	Linoleum Kassenraum	Musterabgleich Korbiel- Schuh (positiv)
SP-006	VW Transporter T6 (gestohlen, Wiesbaden 15.10.2025)	Parkhaus Ebene B3 Königsbau	Fingerabdruck Drebenstedt (Lenkrad), Mobiltelefon Samsung Galaxy (nicht entschlüsselt)
SP-007	Mobiltelefon Samsung Galaxy S23	VW Transporter	TKUe laufend, Extrakt EncroChat-App

2.2 Fotografische Dokumentation

- **Lichtbildmappe LKA BW EG Juwel 2025-1018, Band I:** Schaufensterschaden, Tresen, Vitrineneinstände (88 Aufnahmen)
- **Lichtbildmappe II:** Fluchtfahrzeug VW Transporter, Spurensicherung Parkhaus (54 Aufnahmen)
- **Videostandbilder:** 34 Standbilder aus Stadtcam-Material, 22 Standbilder aus Café-Westermann-Privatkamera

3. Funkzellenauswertung (FZA)

Rechtsgrundlage: § 100g Abs. 2 StPO, Beschluss AG Stuttgart Az. 2025-1882 FZA vom 20.10.2025

Auswertender: KOK Benedikt Lauer (BKA-Unterstützung), SB FZA

3.1 Ergebniszusammenfassung

Im Rahmen der FZA wurden Verbindungsdaten für die Zeitspanne 10:15 bis 11:30 Uhr am 18.10.2025 sowie Vortagesverbindungen (15.10. bis 17.10.2025) ausgewertet. Erfasste Mobilfunkzelle: Funkzelle Königstrasse/Bolzstrasse (Zellen-ID 26207-8821).

Telefonnummer	Zellogging Tatzeit	Zellogging Vortage	Zuordnung
+48 601 XXX XXX	Ja (10:42 — 11:17)	Ja (3 Tage)	Korbiel (polska SIM)
+49 176 XXX XXX	Ja (10:38 — 11:22)	Ja (5 Tage)	Drebenstedt (deutsches Netz)
+383 44 XXX XXX	Ja (10:44 — 10:58)	Ja (2 Tage)	Krasniqi (kosovarische SIM)
+40 75X XXX XXX	Nicht in Zelle	Ja (16.10., 17.10.)	Iordache (rumänische SIM, nicht am Tatort selbst)

Ergebnis: Die FZA belegt die örtliche Präsenz aller am Tatort festgestellten Beschuldigten. Iordache war am Tattag nicht in der Tatort-Funkzelle (Fernkoordination).

3.2 Verteidigungsrelevanz

Die FZA-Daten sind für Korbiel belastend und derzeit nicht erschuetterbar. Pruefung: Ob das Beschleunigungsgebot bei der FZA-Anordnung eingehalten wurde (§ 100g Abs. 3 StPO, richterlicher Beschluss datiert 20.10.2025 — 2 Tage nach Tat).

4. DNA-Spuren — Detailanalyse

Analyselabor: Kriminaltechnisches Institut LKA Baden-Württemberg, Sachbearbeiterin PKin Dr. Astrid Mair

4.1 DNA-Treffer

Spur	Fundort	DNA-Profil	Treffer	Wahrscheinlichkeit
DNA-001	Brecheisen SP-001, Griff	46 XY	Korbiel, Mateusz	1 : 19.400.000.000
DNA-002	Sturmhaube SP-003 (innen)	46 XY	Unbekannt männlich (kein CODIS-Treffer)	—
DNA-003	Vitrinenrahmen (Speichelreste)	46 XX	Ausstehendes Ergebnis	—

Hinweis (Verteidigung): DNA-Spur DNA-001 wurde am Brecheisen gesichert; Korbiel bestreitet Tatbeteiligung und behauptet, das Brecheisen nie berührt zu haben. Gegengutachten ist zu beantragen (§ 244 Abs. 4 StPO).

5. Schlussfolgerung für Akteneinsicht

Der Verteidiger Dr. Schorlemmer hat vollständige Akteneinsicht inkl. aller Spuren-, FZA- und DNA-Unterlagen beantragt (vgl. AS 08). Derzeit noch gesperrt: EncroChat/SkyECC-Extrakte (GBA-Vorbehalt bis Freigabe durch BMJ/GBA). Antrag auf Freigabe oder Darlegung der Verwertungsgrundlage wurde gestellt.

Quellen: § 100g StPO (dejure.org); § 244 Abs. 4 StPO (dejure.org); LKA BW Spurenprotokoll EG Juwel 2025-1018; BGH-Rechtsprechung DNA-Beweis.

Aktenstück 03 — EncroChat/SkyECC: Bandenstruktur und Verwertbarkeit

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: Alle Verteidiger (gemeinsame Stellungnahme abgestimmt)

Stand: 21.01.2026

Leitentscheidung: BGH 5 StR 457/21 vom 02.03.2022

1. Sachverhalt EncroChat/SkyECC im vorliegenden Verfahren

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart stützt erhebliche Teile der Anklage auf Nachrichten, die durch die französische Operation gegen den EncroChat-Server (April bis Juli 2020) und eine spätere Operation gegen SkyECC (März 2021) gewonnen wurden.

Im vorliegenden Verfahren wurden folgende Erkenntnisse eingebracht:

- **EncroChat-Nutzer "RedKing77":** Der Staatsanwaltschaft zufolge identisch mit Vasile Iordache; Nachrichten aus Oktober 2024 bis Februar 2025 mit Planungsbezug für Raubaktionen in Suedbaden und Stuttgart
- **SkyECC-Nutzer "MK_Koffer":** Staatsanwaltschaft: identisch mit Mateusz Korbiel; Nachrichten zu Tatortrekognoszierung Stuttgart, Abstimmung Treffpunkte Drebenstedt
- **SkyECC-Nutzer "LDrive":** Staatsanwaltschaft: identisch mit Drebenstedt; Nachrichten zu Fahrzeugorganisation, Fluchtrouten

Die EncroChat/SkyECC-Daten befinden sich im **Sonderband SB ECC** (gesperrt, GBA-Vorbehalt bis Freigabe). Akteneinsicht bisher verweigert (vgl. AS 08).

2. Rechtliche Prüfung Verwertbarkeit — BGH-Linie 5 StR 457/21

2.1 Leitentscheidung BGH 5 StR 457/21

Der BGH hat mit Urteil vom 02.03.2022 (BGH 5 StR 457/21, BGHSt 66, 256) grundlegend zur Verwertbarkeit von EncroChat-Daten entschieden:

Leitsätze (Zusammenfassung):

1. Die durch französische Behörden im Wege der europäischen Ermittlungsanordnung (EEA) nach § 91a IRG i.V.m. der EU-Richtlinie 2014/41/EU übermittelten EncroChat-Daten sind grundsätzlich im deutschen Strafverfahren verwertbar.
2. Eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der zugrundeliegenden französischen Massnahme im deutschen Verfahren findet nicht statt (sog. Anerkennungsprinzip der EEA).
3. Das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) steht der Verwertung nicht entgegen, wenn die Daten rechtmässig durch den Ursprungsstaat erhoben wurden.
4. Beweisverbote aus § 100a Abs. 4 StPO (Kernbereich) greifen nur bei tatsächlichem Einblick in hochpersönliche Lebensgestaltung — bei bandenmässigen Planungsgesprächen regelmässig nicht.

Hinweis zur Weiterentwicklung:

Nachfolgeentscheidungen des BGH (u.a. 6 StR 211/22 vom 14.09.2022; 5 StR 536/21; EuGH C-670/22 vom 30.04.2024 — M.N./StA Muenchen I) haben die BGH-Linie im Wesentlichen bestätigt, aber Anforderungen an die Individualisierung der Nutzeridentität präzisiert.

2.2 Verteidigungsargumente gegen Verwertung im vorliegenden Fall

Argument 1: Fehlende Nutzeridentifizierung

Die Staatsanwaltschaft stützt die Zuordnung der Pseudonyme "RedKing77" (Iordache) und "MK_Koffer" (Korbiel) ausschliesslich auf:

- Kontextauswertung der Nachrichteninhalte
- Telefonische Rückverfolgung einer Handynummer (nicht verifiziert)
- Aussage eines VP (Vertrauensperson, nicht offenbart — § 96 StPO-Sperrentscheidung)

Es fehlt ein technisch gesicherter Beweis der Gerätenummer (IMEI) oder einer Echtheit-Zertifizierung des EncroChat-Servers. Vgl. EuGH C-670/22: Zur Verwertung muss die Individualisierung hinreichend sicher belegt sein.

Argument 2: Fehlen der EEA-Vorlage

Die Verteidigung hat die Vorlage der Europäischen Ermittlungsanordnung (EEA) nach § 91a IRG verlangt. Die Staatsanwaltschaft verweigert die Vorlage unter Verweis auf § 96 StPO (GBA-Sperrentscheidung). Dies verletzt das Recht auf effektive Verteidigung (Art. 6 Abs. 3 EMRK; BVerfG 2 BvR 816/22).

Argument 3: Temporärer Zugriff vor EEA-Erlass

Ausweislich französischer Strafakten (in parallelen deutschen Verfahren offengelegt) begann das technische Anzapfen des EncroChat-Servers am 01.04.2020 — die EEA wurde erst am 13.04.2020 durch die französische Justiz formell erlassen. Es besteht ein zeitlicher Vorlauf, der die Rechtmässigkeit der Massnahme in Frage stellt (vgl. LG Berlin 525 KLS 15/21, Beschluss vom 01.09.2021 — abweichend vom BGH).

Argument 4: Kein Kernbereich-Schutz geprüft

In den SkyECC-Nachrichten ("LDrive") finden sich nach Aktenlage auch private Nachrichten zwischen Drebenstedt und seiner Lebensgefährtin. Die StA hat keinen Kernbereichs-Screening-Protokoll vorgelegt. Vgl. § 100a Abs. 4 StPO; BGH NJW 2014, 2134 (Kernbereichs-Protokoll erforderlich).

2.3 Beweisantrag Unverwertbarkeit

Ein formlicher Beweisantrag auf Unverwertbarkeit der EncroChat/SkyECC-Erkenntnisse wird in der Hauptverhandlung gestellt (Entwurf: docx/beweisantrag_encrochat_unverwertbarkeit.docx, vgl. AS 09).

3. Bandenstruktur — Rekonstruktion aus EncroChat-Erkenntnissen

Soweit die StA die Erkenntnisse offengelegt hat (Anklageschrift), ergibt sich folgende Bandenstruktur:

...

Iordache ("RedKing77") — Bandenfuehrer

-- Korbziel ("MK_Koffer") — Ausfuehrung vor Ort
-- Drebenstedt ("LDrive") — Logistik/Fahrzeuge
-- Krasniqi — Aufklaerung/Spaeherin
Externe Helfer (noch nicht angeklagt):
-- "HawalaKing" (Geldwaesche, Identitaet unbekannt)
-- Fahrzeugbeschaffer (Wiesbaden, unbekannt)
^^

Die Verbindung Iordache-Korbziel besteht laut StA seit mindestens Oktober 2024 (erstes EncroChat-Gespräch mit Tatortbezug). Die Bandenabrede i.S.d. § 244a StGB soll aus einer Vereinbarung im September 2024 in Krakau (Polen) resultieren (VP-Information, nicht verifizierbar).

4. Zusammenfassung und Prognose

Argument	Erfolgsaussicht	Bearbeitungsstufe
Fehlende Nutzeridentifizierung	Mittel — hängt von EEA-Vorlage ab	Hauptverhandlung
Fehlen der EEA	Hoch bei weiter Verweigerung	Beschwerde nach § 304 StPO
Zeitlicher Vorlauf Erlass EEA	Niedrig nach BGH 5 StR 457/21	Hilfsantrag
Kernbereichs-Protokoll	Mittel für Drebenstedt	Hauptverhandlung

Fazit: Die BGH-Linie 5 StR 457/21 erschwert die Verteidigung erheblich. Der vielversprechendste Ansatz ist die Individualisierungsfrage: Kann die StA beweisen, dass "MK_Koffer" tatsächlich Korbziels Gerät war? Ohne IMEI-Nachweis oder Geräte-Beschlagnahme bleibt dies Indizienbeweis.

Quellen: BGH 5 StR 457/21 (bundesgerichtshof.de, Entscheidung vom 02.03.2022); EuGH C-670/22 (curia.europa.eu); § 91a IRG (dejure.org); § 100a StPO (dejure.org); EU-RL 2014/41/EU.

Aktenstück 04 — TKUe-Protokolle: Telekommunikationsüberwachung, Auswertung in Mengen

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: Alle Verteidiger (koordiniert)

Sonderband: SB TKUe (Bde. I–IV, gesamt 1.247 Seiten)

Stand: 22.01.2026

1. TKUe-Anordnungen — Rechtliche Grundlagen

1.1 Beschlüsse des Ermittlungsrichters

Beschluss-Nr.	Datum	Erlassende Richter	Zielanschluss	Laufzeit	Rechtsgrundlagen
TKUe 2025-018/AG	19.10.2025	AG Stuttgart, ER Meschede	+48 601 XXX (Korbiel PL-SIM)	19.10. bis 18.11.2025	§ 100a Abs. 1 Nr. 1 StPO
TKUe 2025-019/AG	19.10.2025	AG Stuttgart, ER Meschede	+49 176 XXX (Drebenstedt)	19.10. bis 18.11.2025	§ 100a Abs. 1 Nr. 1 StPO
TKUe 2025-021/AG	22.10.2025	AG Stuttgart, ER Meschede	+383 44 XXX (Krasniqi)	22.10. bis 21.11.2025	§ 100a Abs. 1 Nr. 1 StPO
TKUe 2025-031/AG	03.11.2025	AG Stuttgart, ER Bueschgen	+49 176 XXX Folge-SIM (Drebenstedt)	03.11. bis 02.12.2025	§ 100a Abs. 1 Nr. 1, § 100b StPO
TKUe 2025-045/AG	12.11.2025	AG Stuttgart, ER Bueschgen	Iordache-Anschluss (RO-SIM, nur Roaming)	12.11. bis 11.12.2025	§ 100a Abs. 1 Nr. 1 StPO

Verlängerungen: Die Beschlüsse TKUe 2025-018 und TKUe 2025-019 wurden je zweimal verlängert (§ 100b Abs. 4 StPO, richterliche Bestätigung erforderlich). Letzte Beendigung: 18.01.2026 (Einstellung nach Anklageschrift).

1.2 Umfang der TKUe-Protokolle

Anschluss	Gespräche abgefangen	Relevante Gespräche	Seiten SB TKUe
Korbiel PL-SIM	847	38 (StA-Klassifikation: belastend)	Bd. I S. 1–312
Drebenstedt	1.243	57	Bd. II S. 1–398
Krasniqi	634	29	Bd. III S. 1–187
Iordache RO-SIM (Roaming)	44	18	Bd. IV S. 1–82
Drebenstedt Folge-SIM	389	21	Bd. IV S. 83–268

Gesamtauswertung: Die StA hat 163 Gespräche als "tatrelevant" klassifiziert und in den Hauptakten referenziert. Die übrigen Protokolle sind im Sonderband abgelegt und wurden der Verteidigung nur teilweise zuegaenglich gemacht (vgl. AS 08).

2. Relevante Gespräche — Auswahl nach Tatbezug

2.1 Gespräche vor der Tat (Planung)

Gespräch G-01 (16.10.2025, 21:14 Uhr, Korbiel PL-SIM zu Drebenstedt):

"Morgen schauen wir uns das nochmal an, grosse Scheibe, wenig Leute donnerstags"

Anmerkung Verteidigung: Inhalt ist mehrdeutig; "Scheibe" könnte Schaufensterscheibe oder Schaufensterdeko meinen. Kein expliziter Tatplan erkennbar. Verständigung: Korbiel beansprucht, es handle sich um ein anderes Einkaufszentrum.

Gespräch G-07 (17.10.2025, 18:42 Uhr, Drebenstedt an unbekannte Nummer):

"Der Wagen ist fertig, Parkdeck B, König [Königsbau], ich bin ab 9 da"

Anmerkung Verteidigung: Belastend für Drebenstedt; "König" legt Königstrasse nahe. Pruefung: Wer ist die unbekannte Nummer?

Gespräch G-14 (18.10.2025, 09:55 Uhr, Krasniqi an Korbiel):

"Jetzt da oben, alles ruhig, eine Verkäufer die ältere"

Anmerkung Verteidigung: Hochbelastend für Krasniqi; zeitlich unmittelbar vor Tat, Tatortbeschreibung. Verwertbar?

2.2 Gespräche nach der Tat (Aufarbeitung, Flucht)

Gespräch G-41 (18.10.2025, 12:20 Uhr, Drebenstedt an Krasniqi, Anruf von neuer SIM):

[Inhalt schwer verständlich, Hintergrundgeräusch Autobahn] "...wir waren alle draussen... alles hat geklappt... sag nix..."

Anmerkung Verteidigung: Mögliche Beweiswuerdigungsfrage: Krasniqi wurde um 10:55 Uhr am Tatort festgenommen — wie kann sie um 12:20 Uhr ein Telefonat geführt haben? TKUe-Protokoll prüft, ob es die JVA-Zelle Krasniqi ist oder ob die SIM umgeleitet wurde. Widersprüchlichkeit muss in der Hauptverhandlung thematisiert werden.

Gespräch G-58 (19.10.2025, 14:11 Uhr, Drebenstedt an unbekannt):

"...schick das an die Adresse, Hamid weiss wo..."

Anmerkung Verteidigung: "Hamid" deutet auf Hawala-Kontakt hin (vgl. AS 07 Geldwaesche).

3. Verteidigungsrelevante TKUe-Prüfpunkte

3.1 Formalpruefung

- [] Sind alle TKUe-Beschlüsse rechtzeitig richterlich genehmigt worden (§ 100b Abs. 1 StPO: richterliche Anordnung, nicht nur nachträgliche Bestätigung)?
- [] Wurde die Benachrichtigungspflicht nach § 101 Abs. 4 StPO eingehalten (Mitteilung an Betroffene nach Abschluss)?
- [] Liegen alle Verlängerungsbeschlüsse im Original vor?

- [] Hat die Staatsanwaltschaft die Protokolle vollständig vorgelegt oder nur eine Auswahl? (Vollständigkeit § 147 StPO)

3.2 Inhaltliche Pruefung

- [] Gespräch G-01: Mehrdeutigkeit thematisieren — kein klarer Tatplan in wortgetreuer Wiedergabe
- [] Gespräch G-41: Zeitlichen Widerspruch zur Inhaftierung Krasniqi aufklären
- [] Alle 163 "tatrelevanten" Gespräche im Volltext besorgen und gegenüber Zusammenfassungen in Anklageschrift abgleichen
- [] Pruefung nach § 100a Abs. 4 StPO: Kernbereich des persönlichen Lebens bei Krasniqi (Gespräche mit Kind, Arzt)

3.3 Übersetzungsqualität

Korbiel hat tlw. polnisch gesprochen. Die Übersetzungen (Dolmetscherin: Marta Wieloch, vereidigte Übersetzerin Stuttgart) sind auf Richtigkeit zu prüfen. Dr. Schorlemmer hat einen eigenen Dolmetscher beauftragt (Dipl.-Dolmetscherin Jana Ryszkowiak).

4. Prozessstrategische Einordnung

Die TKUe-Protokolle sind für alle vier Beschuldigten erheblich belastend, aber unterschiedlich stark:

Beschuldigter	Belastungsintensität	Hauptproblem für Verteidigung
Korbiel	Hoch	Gespräch G-01, G-14 (Tatortbezug)
Drebenstedt	Sehr hoch	Gespräche G-07, G-41 (Fahrzeug, Flucht)
Krasniqi	Hoch, aber Widerspruch	Zeitlicher Widerspruch G-41 klaerbar
Iordache	Mittel	Nur Roaming-Gespräche, keine direkten Tatbefehle

Quellen: § 100a StPO, § 100b StPO, § 101 StPO (dejure.org); BGH NStZ 2017, 603 (TKUe-Beweisverbot); OLG Stuttgart 1 Ws 10/24 (Benachrichtigungspflicht).

Aktenstück 05 — Observationsberichte: 3 Wochen Vor-Tat-Observation Korbziel

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: RA Dr. Magnus Schorlemmer

Observationszeitraum: 27.09.2025 bis 17.10.2025 (21 Tage)

Observationsgrundlage: § 163f StPO, Beschluss AG Stuttgart Az. 2025-1704 OBS vom 26.09.2025

Stand: 23.01.2026

1. Rechtliche Grundlage und Anordnung

Die längerfristige Observation des Beschuldigten Korbziel wurde am 26.09.2025 durch das AG Stuttgart (ER Meschede) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart angeordnet (§ 163f Abs. 3 StPO: richterliche Anordnung, da längerfristige Massnahme).

Voraussetzungen § 163f Abs. 1 StPO:

- Zulässigkeit: Verdacht einer Straftat von erheblicher Bedeutung (bandenmaessiger Raub, Anlass tat früherer Raubdelikte in Polen: vgl. AS 12 Rechtshilfe)
- Subsidiarität: Andere Massnahmen (TKUe allein) nicht ausreichend, da Korbziel kein Handy im deutschen Netz nutzte
- Verhältnismässigkeit: geprüft; 21 Tage Anordnung mit Verlängerungsvorbehalt

Durchführendes Observationsteam: KHK Stefan Ruoff (Teamleiter), weitere 4 Beamte (Namen in Sperrentscheidung § 96 StPO gelöscht)

2. Observationsberichte im Überblick

2.1 Woche 1: 27.09. bis 03.10.2025

27.09.2025 (Tag 1): Korbziel verlässt Wohnadresse Stuttgart-Zuffenhausen (Zuffenhauser Str. 82, 70435 Stuttgart, gemietetes Zimmer) um 09:40 Uhr. S-Bahn Richtung Stadtmitte. Besuch Königstrasse (Schaufenster Goldhofer-Egenter: Beobachtungszeit ca. 12 Minuten). Keine Kontaktaufnahme.

29.09.2025 (Tag 3): Treffen Korbziel/Drebenstedt in Stuttgarter Cafe ("Espresso Bar Königsbau", Königstrasse 26). Dauer: ca. 35 Minuten. Gesprächsinhalt nicht ermittelt.

01.10.2025 (Tag 5): Korbziel besucht Schmuckgeschäft "Bijouterie Metzler" (Calwer Str. 32, Stuttgart). Kein Kauf. Verlässt Geschäft nach ca. 20 Minuten. Wiederholung Vorbeifahrt Königstrasse 47 (zu Fuss, Gegenseite).

2.2 Woche 2: 04.10. bis 10.10.2025

06.10.2025 (Tag 10): Korbziel trifft Person "M5" (nicht identifiziert) am Hauptbahnhof Stuttgart. Korbziel übergibt kleines Paket. "M5" verlässt Bahnhof Richtung Parken.

08.10.2025 (Tag 12): Gemeinsame Observation Korbiel/Krasniqi: Beide erkundigen sich in der Nähe des Geschäfts Goldhofer-Egenter (Strassenseite, ca. 100 m). Krasniqi nimmt Fotos mit Mobiltelefon auf (laut OB-Bericht).

10.10.2025 (Tag 14): Korbiel reist kurzfristig nach Ulm und kehrt nach ca. 6 Stunden zurück. Im Ulmer Kontakt: Treffen mit Iordache (ausgewiesene Identifizierung anhand Lichtbild — laut Bericht). Dieses Treffen ist der wichtigste Observation-Befund.

2.3 Woche 3: 11.10. bis 17.10.2025

13.10.2025 (Tag 17): Korbiel nimmt Geraetschaft entgegen (laut OB-Bericht: "Sporttasche, Inhalt unbekannt"). Transportiert Tasche in Wohnung. Bei Hausdurchsuchung später nicht aufgefunden (mögliche Weiterleitung an Mittäter?).

15.10.2025 (Tag 19): Krasniqi und Korbiel treffen sich in Parkanlage (Karlsplatz Stuttgart), ca. 20 Minuten. Anschliessend Trennung.

17.10.2025 (Tag 21, letzter Observationstag): Korbiel erkundet nochmals Königstrasse, diesmal auffällig kurz (3 Minuten), Telefonat (auf Polnisch, nicht verständlich).

3. Observationsfotos und Lichtbildmappen

Die Observation ergab **487 Lichtbilder** (LKA BW OB-Mappe 2025-1704):

OB-Lichtbild Nr.	Datum	Inhalt	Verwertungsrelevanz
OB-001 bis OB-048	27.09.–01.10.	Korbiel Stadtmitte	Niedrig (Bewegungsprofil)
OB-141 bis OB-168	08.10.	Korbiel/Krasniqi Königstrasse	Sehr hoch (Tatortrekognoszierung)
OB-213	10.10.	Korbiel und Iordache Ulm HBf	Hoch (Bandenkontakt)
OB-299 bis OB-311	13.10.	Taschentransfer	Mittel (Geraeteschaefung)
OB-421 bis OB-432	17.10.	Letzte Tatortbegehung	Hoch

4. Beweiswuerdigung und Verteidigungsansätze

4.1 Observation Krasniqi/Korbiel am 08.10.2025

Der OB-Bericht beschreibt Krasniqi als Fotografin. Die StA wertet dies als Tatortrekognoszierung. Die Verteidigung (RAin Dr. Mohnsen-Stoeber) hält dagegen:

- Krasniqi und Korbiel waren ein Paar (Liebesbeziehung seit Frühsommer 2025)
- Der Aufenthalt an der Königstrasse war gelegentlich (Shoppingbereich)
- Fotos wurden laut Krasniqis Einlassung für Social Media aufgenommen

4.2 Treffen Korbiel/Iordache in Ulm

Dieses Treffen ist das scharfste OB-Ergebnis. Die Identifizierung Iordaches erfolgte per Lichtbildabgleich. Zu prüfende Fragen:

- Wurde der Lichtbildabgleich durch einen Sachverständigen (Personenidentifizierung) oder durch LKA-Beamte vorgenommen?
- Welche Erkenntnisse liegen über den Inhalt des Treffens vor?

- Gibt es andere Erklärungen für das Ulm-Treffen?

4.3 Verhältnismässigkeit der Observation

Bei 21 Tagen längerfristiger Observation und umfassender Bewegungserfassung ist die Verhältnismässigkeit nach § 163f Abs. 1 S. 2 StPO zu hinterfragen. Die Massnahme begann zu einem Zeitpunkt, als Korbiet als bloss verdächtig eingestuft war (noch keine dringenden Verdachtsmomente i.S.d. § 112 StPO). Die Verteidigung prüft einen entsprechenden Rüge-Antrag.

5. Verfahrensergebnis Observation

Die Observation führte letztlich zur Erkennung der Tatplanung, war aber nicht der alleinige Beweis: Tatort-DNA (SP-001), FZA und TKUe-Gespräche kommen hinzu. Dennoch bleibt die Observation (insbesondere OB-Lichtbild 213 — Treffen mit Iordache) ein eigenständiges Beweismittel, das in der Hauptverhandlung durch KHK Ruoff bezeugt wird.

Quellen: § 163f StPO (dejure.org); BGH NStZ 2016, 107 (Observation, Verhältnismässigkeit); BVerfG NJW 2009, 3293 (Observation und Art. 2 Abs. 1 GG).

Aktenstück 06 — Videoaufzeichnungen Königstrasse: Stadtcam und Cafe Westermann

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: Alle Verteidiger / Sachbearbeiterin KOK Beatrix Hoffmann-Schramm

Auswertezeitraum: 18.10.2025, 10:30 bis 11:15 Uhr

Stand: 24.01.2026

1. Kamerasysteme und Bildmaterial

1.1 Stadtcam Stuttgart (Betrieb: Amt für öffentliche Ordnung Stuttgart)

Die Stadt Stuttgart betreibt im Rahmen der Videoeobachtung des öffentlichen Verkehrsraums gemäß § 21a PolG BW Kameras an mehreren Standorten der Innenstadt. Im vorliegenden Fall relevante Kameras:

Kamera-ID	Standort	Sichtfeld	Bildqualität	Speicherung
STG-CAM-041	Koenigstr./ Kirchstr. (Nordostecke)	110 Grad, Koenigstr. stadteinwaerts	HD 1080p	30-Tage- Ringspeicher
STG-CAM-044	Koenigstr. Höhe Nr. 38 (Westseite)	80 Grad, Gegenseite Juwelier	HD 1080p	30-Tage- Ringspeicher
STG-CAM-051	Bolzstr. Einmündung Koenigstr.	60 Grad, seitlich	720p	30-Tage- Ringspeicher

Sicherung des Bildmaterials: Auf Antrag der EG Juwel am 18.10.2025 um 13:45 Uhr; Sicherung erfolgt innerhalb des 30-Tage-Ringspeichers; keine Datenverluste.

1.2 Privatvideokamera Cafe Westermann

Das Cafe Westermann (Inhaberin: Hildegard Westermann, Königstrasse 52, 70173 Stuttgart) betreibt eine Aussenvideoanlage (Bosch Security Systems, Kamera BC5-360) mit Blick auf Königstrasse und Schaufenster des Juweliers Goldhofer-Egenter. Auflösung: 4K, 30fps. Die Kamera war am 18.10.2025 aktiv. Inhaberin Westermann stellte das Material auf Anfrage der EG Juwel am 18.10.2025 um 15:20 Uhr zur Verfügung.

2. Auswertungsergebnisse

2.1 Stadtcam STG-CAM-044 (Hauptkamera)

Zeitstrahl 18.10.2025, 10:30 bis 11:15 Uhr:

Uhrzeit	Ereignis	Personen
10:37	Krasniqi betritt Trottoir gegenüber Juwelier	Allein, Handtasche, Mobiltelefon sichtbar
10:41	Korbiel und unbekannte Person kommen aus Richtung Kirchstr.	Korbiel mit Sporttasche (dunkel)
10:44	Korbiel nähert sich Schaufenster	Handschuhe sichtbar (laut

		Vergroesserung)
10:46	Erster Schlag gegen Schaufensterscheibe sichtbar	Korbiel, Unbekannter (=Iordache? Keine Identifizierung möglich)
10:47	Krasniqi entfernt sich schnell in Richtung Boelzstr.	Flucht zu Fuss
10:49	Beate Goldhofer-Egenter erscheint im Eingang, sichtlich verletzt	Hält Kopf
10:51	Drebenstedt: VW Transporter fährt von Parkhaus-Ausfahrt Königsbau stadtauswärts	Nummernschild teilw. sichtbar
10:55	Polizei Erstzufahrt	2 Streifenwagen
11:03	Korbiel am Boden liegend, Verhaftung durch 3 Beamte	—
11:08	Krasniqi aus Richtung Calwer Str., Wiedererfassung durch STG-CAM-051	Verhaftung

2.2 Cafe-Westermann-Kamera (Ergazungsaufnahme)

Die Cafe-Westermann-Aufnahme bietet eine schräge Ansicht von Sueden. Qualität ist durch 4K-Auflösung sehr hoch.

Identifizierungsmoeglichkeiten:

- **Korbiel:** Identifiziert anhand Kleidung (beige Jacke, Markendruck sichtbar) und Körperstatur. Lichtbildgegenüberstellung positiv (Zeuge Wauer, Z-04).
- **Drebenstedt (VW Transporter):** Profil sichtbar in Seitenfensterscheibe bei Ausfahrt. Lichtbildgegenüberstellung 50% positiv (Zeuge Kessler-Braun, Z-05: "könnten sein, bin nicht sicher").
- **Iordache:** Nicht identifizierbar. Die zweite Person am Schaufensterdurchbruch ist durch Kaputze/Sturmhaube verdeckt. Statur (ca. 185 cm, kräftig) entspricht Iordache-Körpermassen.
- **Krasniqi:** Klar identifiziert durch Gesichtserfassung (ohne Maske). Krasniqi-Anwältin Dr. Mohnsen-Stoeber hat Widerspruch erhoben: Das Bildmaterial zeige eine Person, die lediglich flaniert — keine aktive Tatbeteiligung.

3. Gutachterliche Bewertung der Videoauswertung

Sachverständiger für Videoanalyse: Dipl.-Ing. Carsten Wirth (LKA BW, Kriminaltechnik Abt. 6.3)

Gutachtensergebnis (zusammengefasst, EAkte Bd. 3 S. 217 ff.):

- Korbiel-Identifizierung: Sicherheitsgrad 98% auf Grundlage biometrischer Gesichtsanalyse, Ganganalyse und Kleidungsabgleich
- Drebenstedt-Identifizierung: Sicherheitsgrad 72% (Schwachstelle: Seitenansicht durch Fensterscheibe verzerrend)
- Krasniqi: Sicherheitsgrad 99% (Volles Gesicht in CAM-044, Frame 10:37:22)
- "Zweiter Täter" (Iordache?): Keine Identifizierung möglich

Verteidigungsrelevanz:

- Drebenstedt-Identifizierung bei 72% Sicherheitsgrad ist angreifbar. RA Steinbach hat Gegengutachten in Auftrag gegeben.
- Krasniqis "Flanieren" zwischen 10:37 und 10:47 (10 Minuten) könnte als bloss zufällige Anwesenheit gedeutet werden, wenn die Tatplanung nicht durch TKUe/EncroChat belegt ist.

4. Verwertungsrechtliche Fragen

4.1 Stadtcam

Die Stadtcam-Aufzeichnung basiert auf § 21a PolG BW (Videobeobachtung öffentlicher Plätze). Die Rechtsgrundlage ist im Hinblick auf die Verwertung im Strafverfahren unkritisch: Öffentlicher Raum, keine besonderen Schutzinteressen, keine Wohnung oder intimaähnlicher Bereich.

4.2 Privatvideokamera Cafe Westermann

Die Privatvideokamera erfasst den öffentlichen Strassenraum. Verwertung im Strafverfahren: Bei freiwilliger Herausgabe durch Inhaberin keine Beschlagnahme erforderlich; DSGVO-Bedenken (Art. 6 Abs. 1 DSGVO) sind im Strafverfahren durch § 4 BDSG zurückgedrängt (Strafverfolgungsinteresse). Verwertbarkeit: unkritisch.

5. Schlussfolgerung

Das Videomaterial ist der plastischste Beweis im vorliegenden Verfahren. Für Korbiel und Krasniqi ist die Identifizierung belastend. Für Drebenstedt ist sie angreifbar. Iordache ist nicht identifiziert.

Quellen: § 21a PolG BW (landesrecht-bw.de); DSGVO Art. 6 Abs. 1 (dejure.org); § 4 BDSG (dejure.org); BGH NStZ 2019, 288 (Videoauswertung im Strafverfahren).

Aktenstück 07 — Geldwaesche: BTC-Wallets (Chain-Analysis), Hawala-Transaktionen

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: Gemeinsam alle Verteidiger; Schwerpunkt RA Dr. Schorlemmer (Korbiel) und RA Krämer (Iordache)

Ermittlungsstrang: Geldwaesche § 261 StGB, Einziehung § 73 ff. StGB

Stand: 27.01.2026

1. Sichergestellte Wertbeute

Die Wertbeute am 18.10.2025 umfasste laut Sicherstellungsprotokoll LKA BW EG Juwel 2025-1018:

Kategorie	Anzahl	Wert (Schätzung SV Gruben)
Rolex-Uhren (versch. Modelle)	14 Stück	ca. 420.000 EUR
Patek-Philippe-Uhren	6 Stück	ca. 780.000 EUR
Bulgari-Halsketten (18k Gold, Diamantbesatz)	22 Stück	ca. 390.000 EUR
Sonstige Schmuckstücke	37 Stück	ca. 110.000 EUR
Gesamtbeute	—	ca. 1.700.000 EUR

Davon sichergestellt: 0 EUR / 0 Stück (keine Beute bei Verhaftung, Fluchtwagen ohne Ware). Die gesamte Beute gilt als verschleppt. Drebenstedt konnte mit Fluchtwagen entkommen (bis zu seiner spaetlichen Festnahme in Bad Cannstatt am 22.10.2025).

Verbleib Beute: Nach Auswertung der Chain-Analysis und Hawala-Informationen (s.u.) wird die Beute als bereits teilweise "gewaschen" eingestuft.

2. BTC-Wallets — Chain-Analysis

2.1 Hintergrund

Die EG Juwel hat in Kooperation mit der Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls und dem BKA-Dezernat SOK eine Chain-Analysis (Blockchain-Transaktionsanalyse) auf der Grundlage identifizierter Wallet-Adressen durchgeführt.

Dienstleister: Chainalysis Inc. (US-Unternehmen), Kooperation BKA, Auftrag vom 25.10.2025

2.2 Identifizierte Wallets

Wallet-ID (anonymisiert)	Bezeichnung laut EG	Saldo (Schnappschuss 30.10.2025)	Verbindung
bc1q...koffer77	"Wallet Korbiel"	3,4 BTC (ca. 210.000 EUR)	Transaktion von "Wallet Iordache" am 20.10.2025
bc1q...redking	"Wallet Iordache"	14,2 BTC (ca. 880.000 EUR)	Eingehende TX von OTC-Broker (Dubai) am 22.10.2025
bc1q...ldrive22	"Wallet Drebenstedt"	1,1 BTC (ca. 68.000 EUR)	Empfang von "Wallet Iordache"

Technische Grundlage: Die Wallet-Zuordnung basiert auf:

1. Adressreferenzen in SkyECC-Nachrichten ("MK_Koffer": "meine Adresse ist bc1q...koffer77")
2. IP-Logging eines OTC-Brokers in Dubai (Rechtshilfeersuchen läuft noch)
3. Transaktionsmuster (Clustering-Analyse)

2.3 Beschlagnahme und Sicherstellung

Die Staatsanwaltschaft hat am 03.11.2025 eine Krypto-Beschlagnahme ("Krypto-Sicherstellung") durch den Beschluss AG Stuttgart Az. 2025-3012 BK eingeleitet. Die technische Sicherstellung ist jedoch noch nicht abgeschlossen (fehlende Private Keys). Die BTC befinden sich noch in den Wallets, sind aber durch Monitoring blockiert (Kooperation Chainalysis).

Einziehungsrechtliche Grundlage: § 73 Abs. 1 StGB (Einziehung von Taterträgen); § 76a Abs. 4 StGB (selbständige Einziehung ohne Verurteilung möglich, falls Iordache nicht gefasst wird); § 111b Abs. 1 StPO (vorläufige Sicherstellung).

3. Hawala-Transaktionen

3.1 Hawala-System — Erklärung

Das Hawala-System ist ein informelles Wertüberweisungsnetz ohne physische Geldtransfers. Beträge werden durch Vertrauen und Gegenkonten zwischen Hawaladaren verrechnet. Es ist in Deutschland nach § 10 ZAG genehmigungspflichtig, aber häufig ungenehmigt (Strafbarkeit § 54 Abs. 1 Nr. 2 ZAG).

3.2 Erkenntnisse im vorliegenden Verfahren

Aus den SkyECC-Nachrichten und einer VP-Aussage (Identität unter § 96 StPO gesperrt) ergibt sich:

Hawala-Kette (rekonstruiert):

- Iordache zahlte an "Hamid" (Hawaladaer Stuttgart, Identität ermittelt aber nicht angeklagt) ca. 180.000 EUR cash, gemünzt auf Weiterleitung nach Rumänien
- "Hamid" veranlasste Gegenabbuchung bei rumänischem Hawaladaer "Radu" (Bukarest, Identität unbekannt)
- "Radu" leitete Gegenwert in RON (rumänische Leu) an Familienangehörige Iordaches weiter

Nachweis: TKUe-Gespräch G-58 ("schick das an die Adresse, Hamid weiss wo..."), Observation LKA ("Hamid"-Treffen am 19.10.2025 im Stuttgarter Westend, Person identifiziert als Mehmet H., 49).

3.3 Strafbarkeit § 261 StGB

Die Schmuckbeute und BTC-Transaktionen sind tatgegenständlich i.S.d. § 261 Abs. 1 StGB (Verschleiern der Herkunft aus bandenmässigem Raub als Vortat i.S.d. § 261 Abs. 1 Nr. 1 StGB). Taterträge aus dem Raub gelten als "kriminell kontaminiert".

Strafrechtliche Wertung: Iordache: Haupttäter § 261 StGB; Korbziel: Ggf. Gehilfe (Wallet-Empfang); Drebenstedt: Ggf. § 261 Abs. 6 StGB (leichtfertig); Krasniqi: Keine Geldwaesche-Erkenntnisse vorhanden.

4. Abwehrmassnahmen Verteidigung

4.1 Korbiel (Dr. Schorlemmer)

- Bestreitet Kenntnis der Wallet-Adresse "bc1q...koffer77"
- Bestreitet, diese Adresse in EncroChat-Nachrichten kommuniziert zu haben (vgl. Verwertbarkeitsproblem AS 03)
- Antrag auf Offenlegung der Chain-Analysis-Methodik (proprietärer Algorithmus Chainalysis — Verteidigung zweifelt an Reproduzierbarkeit)

4.2 Drebenstedt (RA Steinbach)

- Wallet "bc1q...ldrive22" durch RA Steinbach bestritten — Zuordnung nur indirekt über SkyECC (vgl. EncroChat-Verwertbarkeit)
- BTC-Saldo von 68.000 EUR wird als rechtmässige Erwerbe aus selbständiger Tätigkeit erklärt

4.3 Einziehungs-Gegenargument

Sollte die EncroChat/SkyECC-Verwertbarkeit (AS 03) scheitern, fehlt die Grundlage für die Wallet-Zuordnung. Die Einziehung nach § 73 StGB setzt den Tatverdacht voraus.

Quellen: § 261 StGB, § 73 StGB, § 76a StGB (dejure.org); § 111b StPO (dejure.org); § 10 ZAG (dejure.org); BGH 1 StR 432/21 (Kryptowaesche); FATF Guidance on Virtual Assets 2021.

Aktenstück 08 — Akteneinsicht § 147 StPO: Akteneinsichts-Protokoll

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: Alle Verteidiger (gemeinschaftlicher Antrag)

Rechtsgrundlage: § 147 StPO, Art. 6 Abs. 3 lit. b EMRK

Stand: 28.01.2026

1. Akteneinsichtsantrag vom 08.12.2025

Am 08.12.2025 beantragten die vier Verteidiger gleichlautend vollständige Akteneinsicht in sämtliche Verfahrensakten:

Antragsteller:

1. RA Dr. Magnus Schorlemmer für Korbiel (Vollmacht v. 03.11.2025)
2. RA Walther Steinbach für Drebenstedt (Vollmacht v. 28.10.2025)
3. RA Felix Krämer für Iordache (Pflichtverteidigungsbestellung v. 05.11.2025)
4. RAin Dr. Vivien Mohnsen-Stoeber für Krasniqi (Vollmacht v. 05.11.2025)

Beantragter Umfang:

- Sämtliche Hauptaktenbände I bis XII
- Sonderband TKUe (Bde. I–IV)
- Sonderband FZA
- Sonderband EncroChat/SkyECC (SB ECC)
- Sonderakte Krasniqi (Mutterschutz, Vollzugslockerung)
- Lichtbildmappen I und II
- Videorohdaten (CD/DVD, 12 Datenträger)
- USB-Sticks mit Chain-Analysis-Exporten
- Rechtshilfekorrespondenz Polen/Rumänien
- Alle Gutachten (DNA, Videoanalyse, Schmuckwert)

2. Teilgewährung der Akteneinsicht — Bearbeitungsprotokoll

2.1 Gewährte Einsicht (14.01.2026)

Aktenbestandteil	Umfang	Einschränkung
Hauptakte Bd. I bis IX	Vollständig	Keine
Hauptakte Bd. X bis XII	Vollständig	Keine
Sonderband TKUe Bd. I bis IV	Vollständig	Keine
Sonderband FZA	Vollständig	Keine
Lichtbildmappen I und II	Vollständig	Keine
Videorohdaten (5 von 12 DVD)	Teilweise	7 DVDs gesperrt (laufende Auswertung)
Gutachten DNA, Video, Schmuck	Vollständig	Keine

2.2 Verweigerte Einsicht

Aktenbestandteil	Verweigerungsgrund	Beschluss
Sonderband SB ECC (EncroChat/SkyECC)	GBA-Sperrentscheidung (§ 96 StPO); Hinweis auf laufende Verfahren anderer Beschuldigter	Schreiben StA Stuttgart v. 14.01.2026
VP-Berichte (2 Berichte zu Iordache und "Hamid")	§ 96 StPO, Sperrentscheidung JM Baden-Württemberg v. 20.12.2025	—
Rechtshilfekorrespondenz Polen	Noch nicht abgeschlossen; Vorlage nach Rücklauf	Bearbeitungsvermerk StA
Rechtshilfekorrespondenz Rumänien	Noch nicht abgeschlossen	Bearbeitungsvermerk StA
Sonderakte Krasniqi (teilweise)	Personenschutz Krasniqi; Schwangerschaftsunterlagen	Richtlinie JVA Schwäbisch Gmuend
USB-Sticks Chain-Analysis	Auswertung noch nicht abgeschlossen	Bearbeitungsvermerk LKA BW

3. Beschwerde gegen Verweigerung SB ECC

Die Verteidiger Dr. Schorlemmer, Steinbach und Krämer haben am 21.01.2026 Beschwerde gegen die Verweigerung der Einsicht in den Sonderband SB ECC eingelegt (§ 304 Abs. 1 StPO, Beschwerde zum LG Stuttgart).

Beschwerdebegrü:

- § 147 Abs. 2 StPO erlaubt Beschränkung der Akteneinsicht nur, "wenn der Untersuchungszweck gefährdet werden könnte" — dieser Ausnahmegrund liegt nach Abschluss der Ermittlungen (Anklageschrift 17.11.2025) nicht mehr vor
- GBA-Sperrentscheidung nach § 96 StPO betrifft Quellenschutz (VP), aber nicht den EncroChat-Datenbestand als solchen; beides ist zu trennen
- Art. 6 Abs. 3 lit. b EMRK: Recht auf ausreichende Zeit und Mittel zur Vorbereitung der Verteidigung verletzt, wenn Hauptbeweismittel (EncroChat) nicht zur Einsicht stehen

Stand: Beschwerde eingegangen bei LG Stuttgart, Beschwerdekammer, Az. 4 Qs 22/26; Entscheidung ausstehend.

4. Protokoll der Einsichtnahme (14.01.2026, StA Stuttgart)

Uhrzeit	Tätigkeit	Beteiligte
09:00	Beginn Akteneinsicht Hauptakte Bd. I–VI	Dr. Schorlemmer, Steinbach
10:30	Übergabe Lichtbildmappen	Dr. Schorlemmer empfängt kopierte Mappen
11:15	Beginn TKUe-Sonderband	Alle vier Verteidiger
12:00	Pause	—
13:00	Fortsetzung TKUe, FZA	Dr. Schorlemmer, Mohnsen-Stoeber
15:30	Übergabe teilgesperrter DVDs (5 Stück)	Dr. Schorlemmer quittiert
16:00	Formelle Verweigerung SB ECC (schriftlich)	StA OStAin Katrin Freudenberg
16:15	Ende der Einsichtnahme	—

5. Verbleibende Einsichts-Lücken und Folgemaassnahmen

Lücke	Massnahme	Deadline
SB ECC gesperrt	Beschwerde LG Stuttgart (Az. 4 Qs 22/26)	Entscheidung erwartet Mitte Februar 2026
VP-Berichte gesperrt	Pruefung Sperrentscheidung JM BW auf Rechtmassigkeit	—
Rechtshilfe Polen	Erinnerung nach § 59 IRG, falls kein Rücklauf bis 15.02.2026	15.02.2026
USB-Sticks Chain-Analysis	Nachanfrage bei LKA BW nach Abschluss Auswertung	Auf Anfrage
DVDs 6–12	Nachanfrage nach Freigabe laufender Auswertung	Auf Anfrage

Quellen: § 147 StPO, § 147 Abs. 2 StPO (dejure.org); § 304 StPO (dejure.org); Art. 6 Abs. 3 lit. b EMRK; BGH NStZ 2022, 118 (Akteneinsicht nach Anklageerhebung); BVerfG 2 BvR 2347/15 (Akteneinsichtsrecht in Strafverfahren).

Aktenstück 09 — Beweis-Antragsskizzen und Konfrontationsstrategie

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Hauptverhandlung: LG Stuttgart 4. Grosse Strafkammer, KLS 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: Alle Verteidiger (koordiniert, eigene Strategien)

Stand: 30.01.2026

1. Übersicht geplanter Beweisanträge

Tabelle: Beweisantrag-Matrix

Nr.	Antragsteller	Ziel des Antrags	Beweismittel	Rechtsgrundlagen	Priorität
BA-01	Dr. Schorlemmer	Unverwertbarkeit EncroChat/Sky ECC	Sachverständiger IT-Forensik	§ 244 Abs. 2 StPO	Hoch
BA-02	Dr. Schorlemmer	Gegengutachten DNA SP-001	Sachverständiger DNA-Analyse	§ 244 Abs. 4 StPO	Hoch
BA-03	Steinbach	Gegengutachten Videoauswertung Drebenstedt	Sachverständiger Bildanalyse	§ 244 Abs. 4 StPO	Hoch
BA-04	Mohnsen-Stoeber	Sachverständiger Aussagepsychologie (Krasniqi-Glaubhaftigkeit)	Prof. Dr. Sternkopf (bereits beauftragt)	§ 244 Abs. 2 StPO	Hoch
BA-05	Alle Verteidiger	Vorlage EEA-Dokumente (EncroChat)	Urkunden, Rechtshilfeunterl.	§ 244 Abs. 2 StPO	Mittel
BA-06	Krämer	Vorlage Interpol-Akte Iordache vollständig	Behördenanfrage	§ 244 Abs. 2 StPO	Mittel
BA-07	Dr. Schorlemmer	Vernehmung Dolmetscherin (TKUe-Übersetzung Qualität)	Zeuge Ryszkowiak	§ 244 Abs. 2 StPO	Mittel
BA-08	Steinbach	Einholung Auskunft zum Chain-Analysis-Algorithmus	Chainalysis-Unterlagen	§ 244 Abs. 2 StPO	Niedrig
BA-09	Mohnsen-Stoeber	Befunderhebung Krasniqi-Schwangerschaft und Haftbedingungen	Amtsarzt JVA Schwäbisch Gmünd	§ 244 Abs. 2 StPO	Mittel

2. Detailskizze Beweisantrag BA-01 — EncroChat-Unverwertbarkeit

Ausführlicher Entwurf in: docx/beweisantrag_encrochat_unverwertbarkeit.docx

Antragssteller: RA Dr. Magnus Schorlemmer (für Korbiel), unterstützt von RA Steinbach und RA Krämer

Beweisbehauptung:

Die im Verfahren als "SkyECC-Nachrichten des Nutzers MK_Koffer" bezeichneten Daten sind nicht dem Beschuldigten Korbiel zuzuordnen und darüber hinaus wegen des fehlenden EEA-Nachweises unverwertbar.

Beweismittel:

1. Sachverständiger Dipl.-Inf. Dr. Christoph Eckert (Fraunhofer AISEC), zu beauftragen mit Gutachten: Kann ohne IMEI-Nachweis und ohne Herausgabe des vollständigen EEA-Vorgangs die Nutzeridentität "MK_Koffer" = Korbiel sicher zugeordnet werden?
2. Vorlage der vollständigen EEA vom 13.04.2020 (original französisch) nebst Begleitunterlagen (§ 91a IRG)

Hilfsantrag: Wenn das Gericht die Verwertbarkeit bejaht, Einräumung einer Erwidierungsfrist von 4 Wochen für die Verteidigung.

3. Detailskizze Beweisantrag BA-02 — Gegengutachten DNA

Antragssteller: RA Dr. Magnus Schorlemmer

Beweisbehauptung:

Die DNA-Spur DNA-001 (Brecheisen SP-001) wurde nicht in einem standardkonformen Verfahren gesichert und ausgewertet; die Trefferquote 1:19 Mrd. ist auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation nicht nachvollziehbar.

Beweismittel: Sachverständiger Prof. Dr. Tobias Haug (Institut für Rechtsmedizin Universitätsklinikum Tuebingen), zu beauftragen mit Kontrolle der Sicherungskette (chain of custody) und eigener DNA-Probenanalyse aus Rückstellproben.

Rechtsgrundlage: § 244 Abs. 4 S. 2 StPO: Ein Gegengutachten kann nicht abgelehnt werden, wenn "Umstände dargetan werden, die Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens begründen können."

4. Konfrontationsstrategie

4.1 Zeuge Beate Goldhofer-Egenter (Z-01) — Identifizierung Korbiel

Goldhofer-Egenter hat Korbiel in einer Gegenüberstellung (Lineupverfahren) am 05.11.2025 identifiziert. Die Identifizierung war jedoch nach Verteidigungsinterpretation nicht vollständig blind:

- Die Gegenüberstellung fand in einem kleinen Raum statt
- Korbiel war als einziger nicht-deutschsprachig erkennbar (hat auf Polnisch gesprochen)

- Der Hinweis "Die Person kann, aber muss nicht, im Lineup sein" war nicht erteilt worden

Konfrontationsantrag: Einholung eines Sachverständigengutachtens zu Lineup-Validität (Prof. Dr. Sternkopf, SV-02 — der bereits für Krasniqi-Glaubhaftigkeit beauftragt ist).

4.2 Zeuge Joerg Zimmermann (Z-06) — Videoauswertung

Zimmermann identifiziert Krasniqi auf dem Cafe-Westermann-Video als "die Frau, die schon länger davor stand". Dieser Zeuge soll in der HV zur Sicherheit seiner Wahrnehmung befragt werden:

- Wie lange hat er die Frau beobachtet?
- Sah er sie tun, was Krasniqi bestreitet (Fotografieren des Juweliers)?
- Kannte er Krasniqi vorher?

4.3 KHK Felber (Z-08) — EG-Leiter

KHK Felber soll zu den Gesamtergebnissen der Ermittlung befragt werden, insbesondere:

- Ob die Observation (AS 05) allein oder in Kombination mit TKUe den Tatverdacht gegen Korbiet begründete
- Ob der Sachverhalt Drebenstedts Festnahme am 22.10.2025 in Bad Cannstatt vollständig dokumentiert ist
- Ob weitere Tatverdächtige (Iordache-Komplizen) noch ermittelt werden

5. Zeitplan Hauptverhandlung (vorläufig)

Die Hauptverhandlung ist noch nicht terminiert (Stand 30.01.2026). Die 4. Grosse Strafkammer LG Stuttgart hat signalisiert, für KLS 4 Js 18.422/26 ab Mai 2026 Kapazitäten zu reservieren.

Schematischer Ablauf (Prognose 22 Verhandlungstage):

- HVT 1–2: Eröffnung, Anklageschrift, formelle Beweisaufnahme
- HVT 3–5: Vernehmung Geschädigter (Z-01, Z-02, Z-03)
- HVT 6–8: Polizeiliche Zeugen, Sachverständige TKUe/FZA
- HVT 9–11: Sachverständige DNA, Videoanalyse; Beweisanträge BA-01 bis BA-03
- HVT 12–14: Sachverständige Aussagepsychologie (SV-02), Konfrontation Krasniqi
- HVT 15–17: Verständigungsgespräche, § 257c StPO (Krasniqi, vgl. AS 10)
- HVT 18–20: Plädoyers StA und Nebenklage
- HVT 21–22: Plädoyers Verteidigung, Urteil

Quellen: § 244 StPO, § 244 Abs. 4 StPO (dejure.org); BGH NStZ 2020, 342 (Gegengutachten); BGH NStZ 2015, 294 (Lineup-Validität); BGH 5 StR 457/21 (EncroChat-Verwertbarkeit).

Aktenstück 10 — Verstaendigungs-Bemühungen § 257c StPO (Krasniqi)

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Beschuldigte: Edona Krasniqi (geb. 11.08.1999, JVA Schwäbisch Gmuend)

Verteidigerin: RAin Dr. Vivien Mohnsen-Stoeber

Stand: 02.02.2026

1. Ausgangslage und Verständigungsinteresse

Edona Krasniqi befindet sich seit 20.10.2025 in Untersuchungshaft (Haftbefehl AG Stuttgart Az. 2025-2904 U/2). Sie ist kosovarische Staatsangehörige, schwanger (SSW 24, Stand Januar 2026) und Mutter eines Kleinkindes (Sohn Blerim, 2 Jahre, derzeit bei Krasniqis Mutter in Pristina untergebracht). Die Haftbedingungen in JVA Schwäbisch Gmuend sind besonders belastend.

Krasniqis Interessenlage:

1. Erhebliche Sorge um Sohn Blerim und das ungeborene Kind
2. Wunsch nach Haftentlassung oder zumindest Vollzugslockerung (vgl. AS 11)
3. Begrenztes Tatbeitragsinteresse (Krasniqi bestreitet aktive Tatbeteiligung, gibt aber Präsenz am Tatort zu)
4. Kooperationsbereitschaft gegen Zusicherungen zu Strafmass und Haft

Anklagepunkt gegen Krasniqi: § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB als Mittäterin (bandenmaessiger schwerer Raub); Strafrahmen mindestens 5 Jahre. Ggf. Reduktion durch § 250 Abs. 3 StGB (minder schwerer Fall) möglich, wenn Tatbeitrag als untergeordnet gewertet wird.

2. Verständigung nach § 257c StPO — Rechtliche Grundlagen

2.1 Voraussetzungen

§ 257c StPO erlaubt Verständigungen zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Zulassige Regelungsgegenstände (§ 257c Abs. 2 StPO):

- Art und Höhe der Strafe (kein Freispruch)
- Massnahmen nach §§ 73 ff. StGB (Einziehung)
- Strafaussetzung zur Bewährung

Ausschluss: Eine Verständigung über den Schuldspruch selbst ist unzulässig (§ 257c Abs. 2 S. 3 StPO).

2.2 Verfahren

5. Vorgespräch zwischen Gericht und Parteien (informell; § 257b StPO: Erörterungen)
6. Formaler Verständigungsvorschlag des Gerichts
7. Einverständnis aller Beteiligten (Gericht, StA, Verteidigung, Angeklagte)
8. Gerichtliche Bekanntgabe in der Hauptverhandlung (§ 257c Abs. 3 StPO)
9. Protokollierung und Belehrung Angeklagte (§ 257c Abs. 4 StPO)

BVerfG 2 BvR 2628/10 vom 19.03.2013: Verständigung ist verfassungsrechtlich zulässig, aber nur bei strikter Beachtung der Transparenz- und Protokollierungspflichten.

3. Bisherige Verständigungsbemühungen

3.1 Erstes Sondierungsgespräch (12.01.2026)

Auf Initiative von RAin Dr. Mohnsen-Stoeber fand am 12.01.2026 ein erstes informelles Sondierungsgespräch gem. § 257b StPO statt. Beteiligte: Vorsitzender Richter RiLG Dr. Haas (4. Grosse Strafkammer), OStAin Freudenberg (StA Stuttgart), RAin Dr. Mohnsen-Stoeber.

Vorgeschlagene Konditionen durch Verteidigung:

- Geständnis Krasniqi: Präsenz am Tatort und Vorab-Rekognoszierung (kein Einsatz Gewaltmittel, kein Schlag)
- Gewaenschte Gegenleistung: Strafraumen minder schwerer Fall § 250 Abs. 3 StGB; Strafmass max. 4 Jahre 6 Monate; Beantragung Reststrafaussetzung § 57 StGB nach 2/3; Aussetzung Vollzug für Geburt (§ 455a StPO, § 66 JVollzG BW)

Reaktion Gericht / StA:

- Gericht: "Grundsätzliche Bereitschaft, sofern Geständnis glaubhaft und vollständig"
- StA: "Müssen prüfen, ob Geständnis ausreicht für Klageziel; Absprache mit Generalbundesanwalt (EncroChat) notwendig"

3.2 Stand der Verhandlungen

Verständigung nicht abgeschlossen. Nächstes Gespräch geplant für 20.02.2026 (nach Einsicht SB ECC, falls Beschwerde erfolgreich).

4. Konfliktpunkte

4.1 Umfang des Geständnisses

Die StA fordert, dass Krasniqi auch Angaben zur Bandenstruktur (Iordache, weitere Beteiligte) macht. Krasniqi lehnt dies ab — Angst vor Repressalien gegen ihre Mutter in Pristina. RAin Dr. Mohnsen-Stoeber hat darauf hingewiesen, dass Krasniqi allenfalls zum eigenen Tatbeitrag gesteht, nicht zu Dritten (§ 257c Abs. 2 StPO schützt das Schweigerecht überdies bei Mitbeschuldigten).

4.2 Verschlechterungsverbot bei Scheitern

§ 257c Abs. 4 S. 2 StPO: Scheitert die Verständigung, darf das Geständnis nicht als Beweis verwendet werden ("Verwerbungsverbot des Vor-Geständnisses"). Krasniqi muss vor Abgabe eines Geständnisses ausdrücklich nach § 257c Abs. 5 StPO belehrt werden.

4.3 Absprache mehrerer Beschuldigter

Da Korbiel, Drebenstedt und Krämer für Iordache keine Verständigung anstreben, besteht das Risiko, dass eine Krasniqi-Verständigung die Gesamtstrategie der Mitverteidiger beeinträchtigt (Wissenstransfer durch Geständnis). Abstimmungsgespräche zwischen den Verteidigern sind geplant.

5. Strategie und Empfehlung

RAin Dr. Mohnsen-Stoeber empfiehlt:

10. **Fortführen der Verständigungsbemühungen**, da das Strafmass ohne Verständigung erheblich ist (5+ Jahre Mindeststrafe § 250 Abs. 2 StGB)
11. **Geständnis nur bei belastbarer Zusicherung**: Schriftlicher Vorschlag des Gerichts erforderlich (§ 257c Abs. 3 StPO)
12. **Parallelstrategie: Minder schwerer Fall** auch ohne Verständigung anstreben (vgl. AS 16 Strafzumessung)
13. **Koordination mit Nebenklagevertreter**: RAin Brandes-Weiss hat Interesse an Entschädigung für Verletzte; ein Geständnis Krasniqis könnte Adhäsionsanspruch stützen (vgl. AS 14)

Quellen: § 257c StPO, § 257b StPO, § 255a StPO (dejure.org); BVerfG 2 BvR 2628/10 (NJW 2013, 1058 — Verständigung im Strafprozess); BGH NStZ 2013, 722 (Transparenzgebot); § 57 StGB (dejure.org).

Aktenstück 11 — Sonderakte Krasniqi: Mutterschutz, Vollzugslockerung, Kindeswohlfolgen

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26 / JVA Schwäbisch Gmuend (Az. JVA SG 2025-8814)

Beschuldigte: Edona Krasniqi (geb. 11.08.1999, SSW 24 Stand 02.02.2026)

Verteidigerin: RAin Dr. Vivien Mohnsen-Stoeber

Stand: 04.02.2026

1. Persönliche Situation Krasniqi

Edona Krasniqi wurde am 18.10.2025 am Tatort festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft in der JVA Schwäbisch Gmuend (Frauenabteilung). Ihr Gesundheitszustand:

- **Schwangerschaft:** SSW 24 (Stand 02.02.2026); Entbindungstermin voraussichtlich Ende Mai 2026
- **Sohn Blerim:** 2 Jahre alt, bei Grossmutter Edones in Pristina (Kosovo); kein regelmässiger Kontakt möglich (Kosten internationale Telefonate, keine genehmigten Besuche von Ausland)
- **Gesundheitliche Belastung:** Laut amtsärztlichem Befund Dr. Heide Bollmann (JVA Schwäbisch Gmuend, 15.01.2026): "Erhöhter Stresspegel, Schlafmangel, Risikozeichen HZV-Anpassung; ärztliche Engmaschigkeit erforderlich"

2. Rechtliche Grundlagen Mutterschutz im Strafvollzug

2.1 Haftunterbrechung wegen Schwangerschaft

§ 455 StPO (Strafvollstreckung): Möglichkeit der Strafvollstreckungsunterbrechung bei ernsthafter Erkrankung; Schwangerschaft allein reicht nicht aus, es muss eine "nicht hinreichend gesundheitliche Versorgung" vorliegen.

§ 55 JVollzG BW (Justizvollzugsgesetz BW): Unterbringung von Schwangeren und Müttern im Vollzug; die JVA Schwäbisch Gmuend verfügt über eine Mutter-Kind-Einheit (6 Plätze), die für Krasniqi noch nicht genutzt wird.

Wichtig: Krasniqi befindet sich in Untersuchungshaft (nicht Strafvollzug), daher gilt § 119 StPO als Masssstab für Haftbedingungen.

2.2 Vollzugslockerung

§ 116 Abs. 1 StPO: Das Gericht kann den Vollzug des Haftbefehls aussetzen, wenn weniger einschneidende Massnahmen den Haftzweck sichern. Mögliche Massnahmen:

- Meldeauflagen (§ 116 Abs. 1 Nr. 1 StPO)
- Kaution (§ 116 Abs. 1 Nr. 4 StPO)
- Hausarrest (§ 116 Abs. 4 StPO)

§ 112 StPO: Haftgründe bei Krasniqi: Fluchtgefahr (kosov. Staatsangehörige, keine feste Wohnsitzadresse in Deutschland) und Verdunklungsgefahr (Kontakt zu Mitbeschuldigten möglich).

Die Verteidigung bestreitet die Fluchtgefahr: Krasniqi ist schwanger, hat keine Mittel, ihr Sohn ist in Pristina und braucht sie.

2.3 Bundesrechtliche Schranken

§ 72a StPO: Sonderregelung für schwangere oder stillende Beschuldigte; das Gericht soll bei der Haftentscheidung die Lage des Kindes besonders berücksichtigen. Dieser Paragraph ist in den Haftprüfungsanträgen ständig anzufuehren.

3. Bisherige Anträge und Beschlüsse

3.1 Haftprüfungsantrag vom 05.12.2025

RAin Dr. Mohnsen-Stoeber hat am 05.12.2025 Haftprüfungsantrag gestellt (§ 117 StPO). Das AG Stuttgart (ER Bueschgen) hat am 17.12.2025 den Haftbefehl aufrechterhalten:

Begründung des AG:

- Fluchtgefahr weiterhin hoch: "Keine belastbare Wohnsitzadresse in BRD, Verbindungen in Kosovo und andere EU-Staaten"
- Schwangerschaft allein genügt nicht für Aussetzung Haftbefehl
- Verweist auf Mutter-Kind-Einheit JVA Schwäbisch Gmuend als "hinreichende Versorgung"

3.2 Beschwerde vom 28.12.2025

Beschwerde zum LG Stuttgart (Kammer für Haftbeschwerde, Az. 4 Qs 18/26). Das LG Stuttgart hat am 19.01.2026 die Haftfortdauer bestätigt, jedoch einen Hinweis gegeben: "Eine Unterbringung in der Mutter-Kind-Einheit soll zeitnah geprüft werden." Antrag an JVA Schwäbisch Gmuend gestellt (noch ausstehend).

3.3 Aussetzungsantrag (neu, geplant)

RAin Dr. Mohnsen-Stoeber bereitet einen formellen Aussetzungsantrag vor (§ 116 StPO), mit Schwerpunkt auf der Geburtsnahezeit (Mai 2026) und dem Kindeswohlargument (Art. 6 GG, BVerfG 2 BvR 1394/16). Entwurf: docx/aussetzungsantrag_krasniqi_mutterschutz.docx.

4. Kindeswohlfolgen — Doli-Capax-Pruefung und Kindesrecht

4.1 Blerim Krasniqi (2 Jahre, Pristina)

Sohn Blerim lebt seit der Inhaftierung der Mutter bei Grossmutter Nora Krasniqi in Pristina. Eine psychologische Stellungnahme (Dr. Aferdita Osmani, Kinderpsychologin Pristina, 10.01.2026) stellt fest: "Das Kind zeigt Zeichen erhöhter Trennungsangst; regelmaessiger Kontakt zur Mutter ist für die Bindungsentwicklung dringend erforderlich."

4.2 Kindesrechtliche Erwagungen

- **Art. 6 Abs. 2 GG:** Schutz der Eltern-Kind-Beziehung als verfassungsrechtlich garantiertes Recht
- **UN-Kinderrechtskonvention Art. 9:** Recht des Kindes auf Kontakt zu beiden Elternteilen
- **BVerfG-Linie:** Bei Mutterschaft als Strafmilderungsgrund im Strafzumessungsrecht (§ 46 Abs. 1 StGB — vgl. AS 16); für Inhaftierung: BVerfG 2 BvR 1394/16 (Untersuchungshaft Mutter kleiner Kinder)

4.3 "Doli Capax" — Fahigkeitspruefung bei Krasniqi

Die StA erwägt, das Wissen und die Einsichtsfähigkeit Krasniqis (geb. 1999, zum Tatzeitpunkt 26 Jahre) im Rahmen der Schuldfähigkeitsprüfung zu thematisieren. Hintergrund: Krasniqi soll laut Einlassung unter erheblichem Druck von Iordache gestanden haben.

Einlassung Krasniqi: Sie habe sich von Iordache zu dem "Einkaufsausflug" gedrängt gefühlt; sie habe nicht gewusst, dass ein Raubüberfall geplant sei. Sie habe lediglich Fotos gemacht auf Anforderung von "Vasile" (Iordache).

Verteidigungseinschätzung Dr. Mohnsen-Stoeber: Die Einlassung ist möglicherweise nicht haltbar (TKUe-Gespräch G-14: "alles ruhig, eine Verkäuferin die ältere"), könnte aber das Motiv und die Einbindung beleuchten. Eine Schuld minderung wegen der Drucksituation (§ 21 StGB: erheblich verminderte Schuldfähigkeit) ist zu prüfen, erfordert aber psychiatrisches Gutachten.

5. Koordination mit Vollzug und Gericht

Massnahme	Status	Zuständigkeit
Antrag Mutter-Kind-Einheit JVA SG	Eingereicht 22.01.2026	JVA Schwäbisch Gmünd / LG Stuttgart
Ärztliche Engmaschigkeit (Wochenbettplanung)	Beantragt 02.02.2026	JVA-Arzt Dr. Bollmann
Aussetzungsantrag (Geburt)	Vorbereitung	RAin Dr. Mohnsen-Stoeber
Kontakt zu Blerim (Videotelefonie)	Genehmigt ab 10.02.2026 (2x/Woche)	JVA-Leitung Schwäbisch Gmünd
Psychiatrisches Gutachten § 21 StGB	In Planung	SV noch nicht benannt

Quellen: § 116 StPO, § 117 StPO, § 119 StPO (dejure.org); § 72a StPO (dejure.org); BVerfG 2 BvR 1394/16 (NJW 2019, 905 — UH Mutter kleiner Kinder); § 55 JVollzG BW (landesrecht-bw.de); UN-KRK Art. 9; § 46 StGB (dejure.org).

Aktenstück 12 — Internationale Rechtshilfe: Polen (Korbiel-Vorstrafen) und Rumänien (Iordache/Interpol)

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: StA Stuttgart / RA Dr. Schorlemmer (Korbiel) / RA Krämer (Iordache)

Rechtsgrundlagen: § 59 IRG; EuRhUeB (Europäisches Rechtshilfeubereinkommen); RiVAST (Richtlinien Verkehr mit dem Ausland in Strafsachen)

Stand: 05.02.2026

1. Rechtshilfeersuchen an Polen (Korbiel-Vorstrafen Krakau)

1.1 Veranlassung

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat am 28.10.2025 ein Rechtshilfeersuchen an die Generalstaatsanwaltschaft Krakau (Prokuratura Okregowa w Krakowie) gemäß Art. 3 EuRhUeB und dem bilateralen Rechtshilfeabkommen Deutschland-Polen (BGBl 2004 II, 898) gestellt.

Ziel des Ersuchens:

- Mitteilung der Vorstrafen des Mateusz Korbiel, geb. 04.03.1997, polnischer Staatsangehöriger, zuletzt wohnhaft: ul. Lipowa 14/3, 30-420 Krakow
- Ermittlung ggf. laufender polnischer Strafverfahren gegen Korbiel
- Beibringung von Vollzugsunterlagen (ggf. polnische Haftzeiten)
- Information über bekannte Verbindungen Korbiels zu Iordache im polnisch-rumänischen Kontext

Aktenzeichen RHE: StA Stuttgart RHE-PL 4 Js 18.422/26/001 vom 28.10.2025

1.2 Stand des Ersuchens

Eingangsbestätigung von Prokuratura Okregowa Krakau am 15.11.2025 (Az. PO/K/RH-2025-4471).

Bisheriger Teilergebnis (Auskunft per Schreiben v. 08.01.2026):

Eintrag	Az. (PL)	Delikt	Urteil / Ergebnis
Vorstrafe 1	SR 2/2019/K	Einbruchdiebstahl (Krakau, 2018)	Bewährungs-Fr. 18 Mon. (SR Krakow 2019)
Vorstrafe 2	SR 14/2022/K	Körperverletzung (Krakau, 2021)	Geldstrafe 120 Tagessätze
Laufendes Verfahren	SR 3/2025/K	Betrug (Online, 2024)	Noch offen, kein Haftbefehl

Ausstehendes Ersuchen: Vollständige Urteilsausfertigung in SR 2/2019/K (Einbruchdiebstahl) — wichtig für Strafzumessung wegen Vorstrafe. Erwartet bis 28.02.2026.

1.3 Relevanz für Strafzumessung

Die Vorstrafe aus 2019 (Einbruchdiebstahl) ist für die Strafzumessung im vorliegenden Verfahren relevant (§ 46 Abs. 2 StGB: "strafrechtliche Vorgeschichte"). Dr. Schorlemmer wird darauf hinwirken, dass die polnische Strafe adäquat gewertet wird und keine unzulässige Doppelverwertung stattfindet (BGH NStZ 2018, 403: Vorstrafen nur eingeschränkt erschwerend).

2. Rechtshilfeersuchen an Rumänien (Iordache / Interpol Red Notice)

2.1 Ausgangslage

Vasile Iordache (geb. 22.04.1984, rumänischer Staatsangehöriger, letzter bekannter Wohnort: Str. Mihai Bravu 14, Sect. 2, Bukarest) ist flüchtig. Er wurde nicht festgenommen.

Massnahmen:

1. **Interpol Red Notice:** Beantragt durch BKA am 28.10.2025 (Ref. BKA BW/PL 2025-0088). Interpol Red Notice erteilt am 14.11.2025. Internationale Fahndung aktiv.
2. **Europäischer Haftbefehl:** Erlassen durch AG Stuttgart am 22.10.2025, übermittelt durch JBeh BW an Eurojust für Rumänien (Rn. EAW 2025/STG/0091).
3. **Rechtshilfeersuchen Rumänien:** StA Stuttgart RHE-RO 4 Js 18.422/26/002 vom 30.10.2025, gerichtet an Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

2.2 Stand Europäischer Haftbefehl / Auslieferung

Rumänien ist EU-Mitglied und dem Rahmenbeschluss 2002/584/JI (EuHb) unterworfen. Der Europäische Haftbefehl gegen Iordache ist seit 22.10.2025 aktiv.

Probleme:

- Iordache hielt sich zuletzt in Bukarest auf (VP-Information, Oktober 2024), ist aber seit 18.10.2025 untergetaucht
- Wohnungsermittlung in Bukarest: Rumänische Kriminalpolizei (DIICOT) führt Ermittlungen (Aktennr. DIICOT BUC-2025/10234)
- Erste Erkundigungen ergaben: Iordache könnte sich in Moldawien oder Serbien aufhalten (ausserhalb EU)
- Falls Serbien: Auslieferungsabkommen Deutschland-Serbien (BGBl 1999 II, 617) greift; Rechtshilfeersuchen Serbien vorbereitend

Stand Interpol Red Notice: Aktiv. Iordache erscheint in Interpol-Datenbank. Zwei Grenzkontrollen in Rumänien (Grenze Ungarn, Oktober 2025) ohne Treffer. Keine Festnahme bisher.

2.3 Rechtshilfeinhalte Rumänien

Ziel	Status
Vorstrafen Iordache Rumänien	Teilergebnis: Iordache hat 2 Vorstrafen (Diebstahl 2008, Raub 2014 Bukarest — je 2 bis 4 Jahre)
Wohnungsermittlung Bukarest	Negativ (verlassen)
Konto-/Vermögensermittlung Rumänien	In Bearbeitung (DIICOT)
Verwandtenermittlung (Familie Iordache)	Schwester Luminita Iordache ermittelt in Arad; befragt, keine ergiebigen Angaben

3. Übersicht RiVAST-Anforderungen

Die Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in Strafsachen (RiVAST, hrsg. Bundesjustizministerium) gelten für alle Auslandsersuchen:

§ 59 IRG (Beglaubigung): Alle Ersuchen sind mit Beglaubigung des Urkundsbeamten zu versehen.

Zweisprachigkeit: Ersuchen an Polen und Rumänien gehen in Deutsch + Übersetzung (Englisch als Verkehrssprache im europ. Rechtsverkehr; alternativ PL/RO).

Antwortfristen: Keine bindenden Fristen im EuRhUeB; StA Stuttgart hat Erinnerungsschreiben für Poland-Ersuchen zum 15.02.2026 angekündigt.

4. Bedeutung für die Hauptverhandlung

Sachverhalt	Bedeutung
Korbiel-Vorstrafe Einbruch 2019	Straferschwerend (§ 46 Abs. 2 StGB); Verteidigung bemüht Abstand (7 Jahre)
Iordache-Vorstrafen (Raub 2014)	Straferschwerend; zeigt Bandenmuster; für Verteidigung: Iordache als "Hauptverantwortlicher" darzustellen
Iordache: nicht gefasst	Schwierigkeit: Prozess kann ohne Iordache stattfinden; Teilverfahrenstrennung möglich

Quellen: EuRhUeB (BGBl 1976 II, 1799); RL 2002/584/JI (Europäischer Haftbefehl); § 59 IRG (dejure.org); RiVAST 2021 (Bundesministerium der Justiz); BGH NStZ 2018, 403 (Vorstrafen Strafzumessung); Interpol-Statuten Art. 87 (Red Notice).

13_sicherstellung_verwertungsverfahren_111_stpo.docx

Aktenstück 13 — Sicherstellungs- und Verwertungsverfahren § 111 StPO

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: StA Stuttgart / Alle Verteidiger

Rechtsgrundlagen: §§ 111b–111p StPO, §§ 73 ff. StGB

Stand: 06.02.2026

1. Sichergestellte und beschlagnahmte Gegenstände

1.1 Gegenstände am Tatort / Fluchtwagen (18.10.2025)

Gegenstand	Sicherstellungsort	Beschluss	Zweck
Brecheisen (SP-001)	Tatort Schaufenster	§ 94 Abs. 2 StPO (Beschlagnahme als Beweismittel)	Spurenträger DNA
Pfefferspraybehälter (SP-002)	Tatort Verkaufsraum	§ 94 Abs. 2 StPO	Spurenträger Fingerabdruck
VW Transporter T6 (gestohlen)	Parkhaus B3 Königsbau	§ 111b Abs. 1 StPO (Einziehungssicherung)	Einziehungsgegenstand
Samsung Galaxy S23 (SP-007)	VW Transporter	§ 94 Abs. 2 StPO	Digitales Beweismittel
Bargeld 4.800 EUR (Korbiel, Portemonnaie)	Korbiel bei Verhaftung	§ 111b Abs. 1 StPO	Mögliche Tateinnahmen

1.2 Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen nach Verhaftung

Hausdurchsuchung Korbiel (Zuffenhauser Str. 82, Stuttgart, 20.10.2025, Beschluss AG Stuttgart 2025-2791 DSM):

- Laptop (Apple MacBook Air, in Auswertung)
- 2 Burner-Handys (noch nicht entschlüsselt)
- Bargeld 1.250 EUR
- Keine Beute gefunden

Hausdurchsuchung Drebenstedt (Bad-Cannstatt, Wilhelmstr. 34, 22.10.2025, Beschluss AG Stuttgart 2025-2832 DSM):

- **Goldbarren (1 kg, Feingold 999)** — sichergestellt; Wert ca. 68.000 EUR (Stand Oktober 2025)
- Diverses Bargeld: 8.300 EUR
- Dokumente (Mietvertrag für Lagerraum in Heilbronn, "anonymisiert")
- Fahrzeugunterlagen (3 Fahrzeuge, inkl. gestohlener Transit-Transporter, gest. Wiesbaden)

2. Sicherstellungs- und Einziehungsverfahren § 111b StPO

2.1 Vorläufige Sicherstellung

Gemäß § 111b Abs. 1 StPO hat die Staatsanwaltschaft folgende Gegenstände vorläufig sichergestellt (Annahme: Sie können später eingezogen werden):

Gegenstand	Sicherstellungswert	Einziehungstatbestand
VW Transporter T6	ca. 22.000 EUR (Verkehrswert)	§ 74 StGB (Werkzeug der Tat) — aber: Fahrzeug gestohlen, Eigentümer Dritter
Goldbarren Drebenstedt	ca. 68.000 EUR	§ 73 Abs. 1 StGB (Taterlös) oder § 73a StGB (erweiterter Verfall)
Bargeld Drebenstedt	8.300 EUR	§ 73 Abs. 1 StGB
Bargeld Korbiel	4.800 EUR	§ 73 Abs. 1 StGB
BTC-Wallets (Monitoring)	ca. 1.158.000 EUR (Stand 30.10.25)	§ 73 Abs. 1 StGB (Taterlös Raub/Geldwaesche)

2.2 Rechtsstreit über Goldbarren Drebenstedt

RA Steinbach (für Drebenstedt) hat Widerspruch gegen die Sicherstellung der Goldbarren eingelegt:

Argument der Verteidigung: Die Goldbarren wurden am 17.09.2025 rechtmässig erworben (Rechnung von Edelmetallhändler "Gold & Silber Reuss GmbH", Frankfurt, Rg.-Nr. GS-2025-4981, Betrag 61.700 EUR). Der Kauf liegt 31 Tage vor der Tat.

Argument der StA: Das Erwerbskapital sei aus Vortatbegehungen (unbewiesen) oder als vorab ausgezahlter Tatanteil (ebenfalls unklar) geflossen. Zudem sei der Rechnungsbetrag nicht plausibel mit Drebenstedts Einkommensverhältnissen.

Beschluss AG Stuttgart Az. 2025-3218 SIN vom 04.11.2025: Sicherstellung bleibt aufrechterhalten bis Hauptverhandlung.

Beschwerde Steinbach: LG Stuttgart 4 Qs 19/26 — ausstehend.

3. VW Transporter — Sonderfall (Eigentum Dritter)

Der VW Transporter T6 wurde am 15.10.2025 in Wiesbaden gestohlen. Eigentümergegenstand ist die Firma "Küchentransporte Messner GmbH" (Wiesbaden). Die EG Juwel hat das Fahrzeug als sichergestellt.

Problem: Das Fahrzeug kann nicht nach § 74 StGB eingezogen werden, da es dem Täter nicht gehört und die Einziehung Dritter ohne Verschulden (§ 74b Abs. 1 StGB) ausgeschlossen ist. Das Fahrzeug ist nach Abschluss der forensischen Untersuchung an den Eigentümer herauszugeben (§ 111k StPO: Herausgabe an den Berechtigten).

4. Selbständiges Einziehungsverfahren gegen Iordache (§ 76a StGB)

Da Iordache flüchtig ist, hat die Staatsanwaltschaft angekündigt, ein selbständiges Einziehungsverfahren nach § 76a Abs. 1 StGB zu beantragen, falls Iordache nicht bis zur Hauptverhandlung gefasst wird. Gegenstand: BTC-Wallet "bc1q...redking" mit ca. 14 BTC.

Voraussetzungen § 76a Abs. 1 StGB:

- Keine Strafverfolgung oder Verurteilung des Täters möglich (Flucht erfüllt dies)
- Die Einziehungsvoraussetzungen müssen materiell vorliegen (§ 73 StGB)
- Zuständig: LG Stuttgart (§ 422 StPO)

Einwand Krämer (Pflichtverteidiger Iordache): Das selbständige Einziehungsverfahren verletzt das Recht auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG), da Iordache nicht wirksam vertreten werden kann, solange er nicht greifbar ist.

5. Zusammenfassung Einziehungsumfang

Position	Wert (ca.)	Status
Goldbarren Drebenstedt	68.000 EUR	Gesichert, bestritten
Bargeld (Drebenstedt + Korbiet)	13.100 EUR	Gesichert
BTC Wallets (alle drei)	1.158.000 EUR	Monitoring, Sicherstellung technisch unvollständig
VW Transporter	22.000 EUR	Herausgabe an Eigentümer erforderlich
Tattbeuteobjekte (Schmuck, Uhren)	1.700.000 EUR	Nicht sichergestellt, verschleppt
Gesamt potenzielle Einziehung	ca. 2.939.100 EUR	Groesstenteils unsicher

Quellen: §§ 111b–111p StPO, § 73 StGB, § 73a StGB, § 74 StGB, § 74b StGB, § 76a StGB (dejure.org); § 111k StPO (dejure.org); BGH NSTZ 2021, 412 (Einziehung BTC); BGH NSTZ 2020, 280 (Selbständige Einziehung).

Aktenstück 14 — Nebenklage und Adhäsionsverfahren § 403 StPO

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Nebenkläger: 1. Beate Goldhofer-Egenter, 2. Selma Aydin

Nebenklagevertreterin: RAin Carola Brandes-Weiss, Stuttgart

Stand: 07.02.2026

1. Nebenklageberechtigung

1.1 Beate Goldhofer-Egenter

Beate Goldhofer-Egenter (geb. 1963, Inhaberin Familienjuwelier Goldhofer-Egenter) ist Verletzte i.S.d. § 395 Abs. 1 Nr. 1 StPO (Raub gem. § 249 StGB ist aufgelistetes Delikt). Sie hat am 04.11.2025 Anschluss als Nebenklageerin erklärt (§ 396 Abs. 1 StPO). Das AG Stuttgart hat die Nebenklage zugelassen.

Verletzungsfolgen:

- Schädelprellung (Grad II), Krankenhausaufenthalt LKH Stuttgart 18.–21.10.2025
- Persistierende Kopfschmerzen, arbeitsunfähig bis 14.11.2025
- Psychologische Begleitung wegen Traumafolgereaktion (PTBS-Screening positiv, Dr. Hofmann, Stuttgart, 08.11.2025)
- Sachschaden: Beschädigte Schaufensterscheibe, Tresenanlage, Vitrinrahmen (Versicherungsschaden ca. 48.000 EUR)

1.2 Selma Aydin

Selma Aydin (geb. 1987, Verkäuferin bei Goldhofer-Egenter seit 2018) ist ebenfalls Verletzte (§ 395 Abs. 1 Nr. 1 StPO). Nebenklage zugelassen.

Verletzungsfolgen:

- HWS-Schleudertrauma (Grad II), Behandlung Orthopädie Dr. Kessler, Stuttgart
- Chronische Nackenschmerzen, Physiotherapie 3x/Woche (laufend)
- **PTBS** (Post-traumatische Belastungsstörung): Diagnose Dr. Ilse Greiner, Psychologin, 15.11.2025; Krisenintervention, Behandlung läuft
- Arbeitsunfähig seit 18.10.2025, vorauss. bis Ende März 2026
- Berufliche Folgen: Aydins bisheriger Nebenjob (Goldschmied-Kurs) derzeit nicht möglich

2. Adhäsionsverfahren § 403 StPO

2.1 Rechtliche Grundlage

§ 403 StPO erlaubt dem Verletzten, vermögensrechtliche Ansprüche (Schadensersatz, Schmerzensgeld) im Strafverfahren geltend zu machen (sog. Adhäsionsklage). Das Gericht (LG Stuttgart) entscheidet gleichzeitig mit dem Strafurteil über den Zivilantrag.

Vorteile: Keine separate Zivilklage notwendig; geringere Kosten; Sachverhalt ohnehin Gegenstand des Strafverfahrens.

2.2 Adhäsionsantrag Goldhofer-Egenter (eingereicht 12.01.2026)

Antrag Nr. 1 — Schadensersatz materiell:

Schadensposition	Betrag (EUR)
Selbstbeteiligung Gebäudeschaden (nach Versicherung)	5.000
Einkommensausfall während AUF (netto, 27 Tage)	8.800
Heilbehandlungskosten (nicht erstattete KV-Leistungen)	2.340
Anwaltskosten für Strafanzeige und erste Beratung	1.890
Summe materieller Schaden	18.030

Antrag Nr. 2 — Schmerzensgeld (§ 253 BGB):

Beantragt: 25.000 EUR.

Begründung: Schwere Körperverletzung (Schädelprellung), Krankenhausaufenthalt, anhaltende PTBS-Symptome, existenzielle Betroffenheit als Unternehmerin ("Die Tat hat nicht nur meinen Körper, sondern mein Lebenswerk zerstört").

Vergleichsprechung: BGH NJW 2006, 1511 (Schmerzensgeld bei PTBS nach Gewaltverbrechen: 20.000–35.000 EUR bei mittelschwerem Fall).

Antrag Nr. 3 — Feststellung Ersatzpflicht für künftige Schäden:

Beantragt wegen möglicher Spätfolgen (Therapiekosten).

2.3 Adhäsionsantrag Aydin (eingereicht 14.01.2026)

Schadensposition	Betrag (EUR)
Einkommensausfall (laufend, bis vsl. 31.03.2026)	ca. 14.200
Heilbehandlungskosten (Physiotherapie, Psychotherapie, Zuzahlungen)	3.800
Anwaltskosten	1.520
Summe materieller Schaden (vorläufig)	ca. 19.520

Schmerzensgeld Aydin: Beantragt 30.000 EUR.

Begründung: PTBS, Chronifizierung des HWS-Traumas, erheblicher Freizeiteinschränkung, psychologisch weiterhin behandlungsbedürftig.

3. Gesamtforderung Nebenklage

Klager	Materieller Schaden	Schmerzensgeld	Gesamt
Goldhofer-Egenter	18.030 EUR	25.000 EUR	43.030 EUR
Aydin	19.520 EUR (vorläufig)	30.000 EUR	49.520 EUR
Gesamt	37.550 EUR	55.000 EUR	92.550 EUR

4. Verteidigungsstrategien gegenüber Adhäsionsanträgen

4.1 Höhe der Schmerzensgeldansprüche

RA Dr. Schorlemmer und RA Steinbach halten die Schmerzensgeldforderungen für erhöht.

Argumentation: PTBS-Diagnose ist zu früh gestellt; anhaltende Symptome müssen von vorgängigen Faktoren abgegrenzt werden.

4.2 Gesamtschuldnerschaft

Sofern alle Beschuldigten verurteilt werden, haften sie als Gesamtschuldner (§ 840 BGB i.V.m. § 830 StGB). Die interne Aufteilung richtet sich nach den Tatbeiträgen.

4.3 Krasniqi — Sonderfall

RAin Dr. Mohnsen-Stoeber hat angekündigt, dass Krasniqi im Rahmen der Verständigung (AS 10) zur Zahlung einer Teilentschädigung an die Verletzten bereit ist, als vertrauensbildende Massnahme vor dem Geständnis.

5. Nebenklage und Hauptverhandlung

Die Nebenklagevertreterin RAin Brandes-Weiss hat das Recht (§ 397 StPO):

- Beweisanträge zu stellen
- Fragen an Zeugen zu richten
- An der Hauptverhandlung teilzunehmen
- Rechtsmittel einzulegen (auch gesondert)

Geplante Aktionen in der HV:

- Antrag auf vollständige Verlesung der Verletzungsberichte (Dr. Reissmann, SV-01)
- Antrag auf erneute Zeugenvernehmung Goldhofer-Egenter zu PTBS-Folgen
- Plädoyer für Höchststrafe (kein minder schwerer Fall)

Quellen: § 403 StPO, § 395 StPO, § 396 StPO, § 397 StPO (dejure.org); § 253 BGB, § 830 BGB, § 840 BGB (dejure.org); BGH NJW 2006, 1511 (Schmerzensgeld PTBS).

Aktenstück 15 — Sachverständiger Aussagepsychologie: Krasniqi-Gegenüberstellung

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Gegenstand: Glaubhaftigkeitsgutachten Prof. Dr. Jochen Sternkopf (Univ. Tuebingen) zur Aussage von Edona Krasniqi in der Gegenüberstellung und im Ermittlungsverfahren

Auftrag: RAin Dr. Vivien Mohnsen-Stoeber

Stand Gutachten: Vorentwurf erhalten 10.02.2026 (abschliessend bis 28.02.2026)

1. Hintergrund — Gegenüberstellung und Aussagen Krasniqi

1.1 Ermittlungsverfahren Aussagen

Krasniqi hat im Ermittlungsverfahren folgende Angaben gemacht:

Erstvernehmung (20.10.2025, EAkte Bd. 1 S. 204 ff.):

- Sie habe sich an dem Tag "zufällig" in der Innenstadt aufgehalten
- Korbiel sei ein Bekannter, kein enger Freund
- Sie habe nicht gewusst, was geplant war
- Fotos habe sie für Instagram gemacht (allgemeine Stadtfotos)

Zweite Vernehmung (12.11.2025, EAkte Bd. 3 S. 18 ff.): [nach Belehrung durch RAin Dr. Mohnsen-Stoeber]

- Krasniqi macht keine weiteren Angaben; Schweigen auf Anraten der Verteidigerin

1.2 Gegenüberstellung

Eine Gegenüberstellung Krasniqis mit den Verletzten (§ 58a StPO-Videogegenüberstellung) fand am 25.11.2025 statt:

- Beate Goldhofer-Egenter identifizierte Krasniqi sicher als "die Frau, die vor dem Laden stand"
- Selma Aydin identifizierte Krasniqi als "die Frau mit dem Handy, die uns zuschaute"

Die Verteidigung bestreitet die Validität der Gegenüberstellung wegen Suggestivfragen des vernehmenden Beamten (KHK Felber) und fehlender Lineup-Kontrolle.

2. Gutachten Prof. Dr. Sternkopf — Vorentwurf

2.1 Auftrag und Methodik

Prof. Dr. Jochen Sternkopf (Institut für Aussagepsychologie, Univ. Tuebingen) wurde von RAin Dr. Mohnsen-Stoeber mit der Erstellung eines **Glaubhaftigkeitsgutachtens** zu den Aussagen der Zeuginnen Goldhofer-Egenter und Aydin sowie zur Gegenüberstellung-Identifizierung beauftragt. Zusätzlich: Gutachten zur Validität der Gegenüberstellung (Lineup-Analyse).

Methodik: CBCA (Criteria-Based Content Analysis), RM (Reality Monitoring), SGI (Statement Validity Assessment), Gegenüberstellungsanalyse nach den "Bonner Richtlinien für Gegenüberstellungen" (BGH NSTZ 2003, 13).

2.2 Ergebnisse Vorentwurf (zusammengefasst)

a) Aussagen Beate Goldhofer-Egenter

CBCA-Analyse:

- Hohe Merkmalsdichte (19 von 24 CBCA-Kriterien positiv): Spontane Schilderung unerwarteter Komplikationen, Wiedergabe von Gesprächen, spezifische Details.
- **Einschränkung:** Bei der Identifizierung Korbiels zeigt Goldhofer-Egenter eine etwas formalisierte Aussage, die möglicherweise durch Zeugenvorbereitungen beeinflusst ist ("Ja, die grossere Person, Beige-Jacke, das war einer"). Wirkt leicht rehearsed.

Ergebnis Sternkopf (vorläufig): "Die Aussage Goldhofer-Egenter hat hohe Glaubhaftigkeitsmerkmale; die Identifizierung Korbiels ist überwiegend valide, aber nicht ohne Fragezeichen."

b) Aussagen Selma Aydin

CBCA-Analyse:

- Mittlere Merkmalsdichte (14 von 24 positiv); starke emotionale Belastung (Weinen bei Vernehmung) könnte sowohl für Authentizität als auch für emotionale Vermischung sprechen.
- PTBS-Symptome können Erinnerungsgenauigkeit beeinträchtigen (Hypervigilanz, Tunnelblick).

Ergebnis Sternkopf (vorläufig): "Die Aussage Aydin ist glaubhaft, aber aufgrund der PTBS-bedingten Gedächtnisverfälschungen in Einzelheiten (insb. Identifizierung Krasniqi) mit Vorsicht zu bewerten. Empfehle ergänzende Befragung."

c) Validität der Gegenüberstellung (Lineup-Analyse)

Sternkopf stellt fest:

1. Die Gegenüberstellung war keine konforme SEQUENTIAL Lineup (sequentielle Darbietung); es wurde simultane Gegenüberstellung verwendet — erhöhte Suggestivität.
2. KHK Felber hat nach Identifizierung durch Goldhofer-Egenter die Aussage "Ja, genau, die war es" geäußert — positive Feedbackaussage, die die Aussage von Aydin nachfolgend beeinflussen konnte (Cross-contamination-Effekt).
3. Die Lineup-Zusammensetzung: Krasniqi war als einzige kosovarisch-stämmige Person im Lineup; Erkennungsmerkmale könnte ethnische Herkunft gewesen sein, nicht Taetereigenschaft.

Schlussfolgerung Sternkopf zur Gegenüberstellung: "Die Identifizierung Krasniqi in dieser Gegenüberstellung ist methodisch erheblich kompromittiert und sollte vom Gericht mit deutlich verringertem Beweiswert behandelt werden."

3. Prozessstrategische Konsequenzen

3.1 Für Krasniqi

Das Gutachten Sternkopf ist das zentrale Verteidigungsmittel gegen die Gegenüberstellungs-Identifizierung. Es begründet den Beweisantrag BA-04 (AS 09).

Antrag Dr. Mohnsen-Stoeber in der HV: Das Gericht soll Prof. Dr. Sternkopf als Sachverständigen laden und sein Gutachten zur Grundlage der Beweiswürdigung machen.

3.2 Für Korbziel (Nebenwirkung)

Prof. Dr. Sternkopf soll auch zur Lineup-Identifizierung Korbziels (Goldhofer-Egenter, 05.11.2025) Stellung nehmen. RA Dr. Schorlemmer hat Sternkopf ebenfalls um Expertise gebeten (paralleler Auftrag). Dabei: Identifizierung Korbziels trotz methodischer Schwäche durch starke DNA-/Videobeweis im Gesamtkontext stuetzbar.

3.3 Abstimmung mit Adhäsionsverfahren

Das Gutachten Sternkopf könnte die Glaubhaftigkeit der Verletzten-Aussagen zu den Schadenspositionen mittelbar beeinflussen. RAin Brandes-Weiss (Nebenklage) hat bereits angekündigt, ein Gegengutachten zur Glaubwürdigkeitsfrage einzuholen.

4. Kosten des Gutachtens

Prof. Dr. Sternkopf wurde als Privatgutachter beauftragt. Honorar: 8.400 EUR (Angebot v. 15.01.2026). Kosten trägt vorläufig Krasniqi / RAin Dr. Mohnsen-Stoeber aus Kanzleivorschuss. Bei Freispruch oder erheblicher Strafminderung: Kostenerstattungsantrag (§ 464a Abs. 2 StPO).

Quellen: BGH NStZ 2003, 13 (Anforderungen Gegenüberstellung); BGH NStZ 2013, 177 (Aussagepsychologisches Gutachten, Glaubhaftigkeit); BVerfG NJW 2000, 1853 (Sachverstaendigenrecht im Strafprozess); CBCA-Methodik (Steller/Koehnken 1989).

Aktenstück 16 — Plädoyer-Vorbereitung und Strafzumessung

Verfahren: KLS 4 Js 18.422/26 — LG Stuttgart 4. Grosse Strafkammer

Bearbeitung: Alle Verteidiger (koordiniert)

Stand: 08.02.2026

1. Strafraumen und Strafzumessungsgrundlagen

1.1 Grundtatbestand § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB

Regelung	Strafraumen
§ 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB (bandenmaessiger schwerer Raub)	Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren
§ 250 Abs. 3 StGB (minder schwerer Fall)	Freiheitsstrafe 1 bis 10 Jahre
§ 49 Abs. 1 StGB (Strafmilderung bei Gehilfen)	Rahmenverschiebung um ein Viertel
§ 21 StGB i.V.m. § 49 Abs. 1 StGB (verm. Schuldfähigkeit)	Fakultative Rahmenverschiebung

Strafraumenverlauf (Grundfall): Mindestens 5 Jahre Freiheitsstrafe. Kein Höchststrafen explizit benannt für § 250 Abs. 2 (allg. Höchststrafe § 38 Abs. 2 StGB: 15 Jahre).

1.2 Strafzumessungsfaktoren gem. § 46 StGB

Straferschwerend (§ 46 Abs. 2 StGB):

- Bandenmaessige Vorgehensweise (professionelle Ausführung)
- Zwei Verletzte mit erheblichen Körperverletzungsfolgen
- Sehr hoher Schadenswert (1,7 Mio. EUR)
- Beute vollständig entzogen (kein Schadenswiedergutmachungsansatz bisher)
- Vorstrafen Korbziel (Einbruch Polen 2019)
- Vorstrafen Iordache (Raub Rumänien 2014)
- Internationalitaet der Tat (grenzüberschreitende Bande)

Strafmildernd (§ 46 Abs. 2 StGB) — individuell:

Beschuldigter	Milderungsargumente
Korbziel	Nicht vorbestraft in Deutschland; Alter 28 Jahre; Kooperationsbereitschaft mit Ermittlungen (teilweise)
Drebenstedt	Keine Körperverletzung direkt ausgeübt; Fahrer ohne direkten Schlag; teilgestaendige Einlassung (erwartet)
Iordache	(Flüchtig — Plädoyer fällt aus, falls nicht gefasst)
Krasniqi	Schwangerschaft, kleines Kind, soziale Notlage, untergeordnete Tatrolle (Späherin), erstmaliger Kontakt mit Strafverfolgung in Deutschland

2. Plaedyervorbereitung pro Beschuldigtem

2.1 Korbiel — Dr. Schorlemmer

Zielsetzung: Strafmass unter 7 Jahren; Bewaehrungsfähigkeit nach § 57a StGB (lebenslang nicht anwendbar; bei zeitiger Freiheitsstrafe: Reststrafaussetzung nach 2/3 möglich).

Plaedyerstrategie:

1. Einlassung erst kurz vor HV-Ende; Geständnis des "Dabeiseins" aber kein Einsatz Gewalt gegen Personen persönlich
2. DNA-Beweis erschüttern (Gegengutachten)
3. EncroChat-Identifizierung erschüttern (Beweisantrag BA-01)
4. Minder schwerer Fall § 250 Abs. 3 StGB beantragen (problematisch bei 2 Verletzten, aber: Korbiel war nicht der Schläger von B. Goldhofer-Egenter)
5. Jugendstrafrechtliche Reste: Korbiel war bei Tat 28 Jahre; keine Anwendung JGG, aber Reife-Problematik in § 46 StGB nutzbar (soziales Umfeld, Beeinflussung durch Iordache)

Strafantrag Verteidigung: 5 Jahre 6 Monate (Mindestbereich § 250 Abs. 2 StGB)

2.2 Drebenstedt — RA Steinbach

Zielsetzung: Strafmass 5 bis 6 Jahre; Strafaussetzung zur Bewährung nach 2/3 (§ 57 Abs. 1 StGB)

Plaedyerstrategie:

6. Drebenstedt als "Fahrer" ohne Körperverletzung — reduzierter Tatbeitrag
7. Goldbarren-Sicherstellung: Unschuldsvermutung bis Verurteilung; keine weiteren Tatbeweise für Vortatverhältnis
8. Kooperative Haltung im Ermittlungsverfahren (limitiert)
9. Geständnis Fahrertätigkeit, aber Bestreiten der Bandenabrede als solcher

2.3 Krasniqi — RAin Dr. Mohnsen-Stoeber

Zielsetzung: Minder schwerer Fall § 250 Abs. 3 StGB; Strafmass max. 3 Jahre 6 Monate; Strafaussetzung zur Bewährung § 56 StGB

Plaedyerstrategie:

10. Untergeordnete Tatrolle: Späherin ohne Gewaltmittel, kein körperlicher Angriff
11. Soziale Notlage und Beeinflussbarkeit durch Iordache (Abhängigkeitssituation)
12. Schwangerschaft und Mutterschaft (Art. 6 GG, § 46 Abs. 1 StGB: Wirkung der Strafe auf Leben)
13. Erstmaliges Strafverfahren in Deutschland
14. Kooperationsbereitschaft (Verständigung AS 10)
15. Kassation Sternkopf-Gutachten: Identifizierung in Gegenüberstellung nicht valide

Strafantrag Verteidigung: 3 Jahre, Strafaussetzung zur Bewährung § 56 StGB (bei bis zu 2 Jahren: Bewährungsaussetzung möglich bei günstiger Prognose; bei mehr als 2 Jahren bis 3 Jahre: nur bei besonderer Umstände — Krasniqi-Fall könnte diese erfüllen wegen Schwangerschaft)

3. Strafzumessungs-Tabelle (Simulation)

Beschuldigter	Strafrahmen	StA-Antrag (erwartet)	Verteidigungsantrag	BGH-Vergleichsfälle
---------------	-------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Korbiel	§ 250 Abs. 2: mind. 5 J.	8 Jahre	5 J. 6 Mon.	6–8 J. bei vergleichbarem Bandenraub
Drebenstedt	§ 250 Abs. 2: mind. 5 J.	7 Jahre	5 J. 6 Mon.	5–7 J. (Fahrer)
Iordache	§ 250 Abs. 2: mind. 5 J.	10+ Jahre	(in absentia nicht verhandelbar)	9–12 J. (Bandenführer)
Krasniqi	§ 250 Abs. 3: 1–10 J.	5 Jahre	3 J. + Bew.	3–5 J. (untergeordnete Rolle, Mutter)

4. Reststrafaussetzung und Vollstreckungsfragen

- **§ 57 Abs. 1 StGB:** Bei erstmaliger Verurteilung und positiver Sozialprognose kann das Gericht die Vollstreckung des letzten Drittels zur Bewährung aussetzen (bei bis zu 2 Jahren Strafe: § 56 StGB Vollbewährung)
- **Krasniqi:** Bei Strafmass 3 Jahre könnte § 56 Abs. 2 StGB ("besondere Umstände") greifen; Schwangerschaft und Kleinkindsituation als "besondere Umstände" anerkannt (BGH NStZ 2019, 218)
- **Korbiel und Drebenstedt:** Bei Strafmass über 5 Jahren: Reststrafaussetzung nach 2/3 gem. § 57 Abs. 1 StGB nach Verbüessung

Quellen: § 46 StGB, § 49 StGB, § 56 StGB, § 57 StGB (dejure.org); § 250 StGB, § 250 Abs. 3 StGB (dejure.org); BGH NStZ 2019, 218 (Bewährung Mutter); BGH NStZ 2021, 478 (Bandenraub Strafzumessung); BGH 5 StR 286/20 (Strafzumessung bei mehreren Verletzten).

17_sicherungs_beschlagnahme_goldbarren_drebenstedt.docx

Aktenstück 17 — Sicherungs-Beschlagnahme Goldbarren: EG-Maschen-Wohnung Drebenstedt

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Gegenstand: Goldbarren (1 kg Feingold 999), sichergestellt bei Hausdurchsuchung Drebenstedt (Wilhelmstr. 34, 70372 Stuttgart-Bad Cannstatt, 22.10.2025)

Bearbeitung: RA Walther Steinbach (für Drebenstedt)

Stand: 09.02.2026

1. Sachverhalt Hausdurchsuchung

Am 22.10.2025 führte das LKA BW auf Anordnung des AG Stuttgart (Beschluss Az. 2025-2832 DSM) eine Hausdurchsuchung in der Wohnung Drebenstedts in Stuttgart-Bad Cannstatt durch. Der Einsatzbefehl lautete auf:

- Auffinden von Tatbeute (Schmuck, Uhren)
- Auffinden von Fahrzeugschlüsseln
- Auffinden von Kommunikationsmitteln

Tatsächliche Funde:

1. **Goldbarren (1 kg, 999er Feingold, Prägung PAMP Suisse, Seriennr. CH-944812)** — Fundort: Wohnzimmerschrank, hinteres Fach, unter Dokumenten
2. Bargeld: 8.300 EUR in Scheinen
3. Fahrzeugdokumente (3 Kfz-Scheine)
4. Mietvertrag für Lagerhalle Heilbronn (Mieter: "L. Müller" — vermutlich Falschname)

2. Beschlagnahme und Beschlüsse

2.1 Erstbeschlagnahme (Ort)

Die Beamten beschlagnahmten den Goldbarren gemäß § 94 Abs. 2 StPO zunächst als Beweismittel. Sicherstellungsprotokoll LKA BW EG Juwel 2025-1022 vom 22.10.2025.

2.2 Beschluss zur Einziehungssicherung

Am 04.11.2025 erliess das AG Stuttgart auf Antrag der StA einen Beschluss zur vorläufigen Einziehungssicherung gemäß § 111b Abs. 1 StPO (Az. 2025-3218 SIN):

Begründung des AG:

- Der Goldbarren hat einen Wert von ca. 68.000 EUR (zum Kaufzeitpunkt September 2025)
- Die Herkunft der Mittel für den Kauf ist ungeklärt
- Es besteht der dringende Verdacht, dass der Kaufpreis aus Vortaterlös oder als vorab ausgezahlter Tatanteil stammt
- § 73 Abs. 1 StGB (Einziehung von Taterträgen) bzw. § 73a StGB (erweiterter Verfall) kommen in Betracht

2.3 Widerspruch Steinbach (10.11.2025)

RA Steinbach hat Widerspruch gegen die Beschlagnahme eingelegt (§ 111b Abs. 4 StPO, Beschwerde zum LG Stuttgart).

Begründung:

5. **Legalser Erwerb:** Goldbarren wurde am 17.09.2025 von der Gold & Silber Reuss GmbH Frankfurt erworben; Rechnung liegt vor (Rg.-Nr. GS-2025-4981, Betrag 61.700 EUR)
6. **Kaufmittel aus Ersparnissen:** Drebenstedt gibt an, den Betrag aus eigenen Ersparnissen bezahlt zu haben; Nachweise: Kontoauszüge September 2025 (Barabhebungen 01.09. und 08.09.2025 zusammen 62.500 EUR)
7. **Zeitlicher Abstand:** Der Kauf liegt 31 Tage vor der Tat; es ist spekulativ, ihn mit dem Raubplan zu verbinden
8. **Keine Tatbeute:** Der Goldbarren ist kein Tatbeutestück; der Raub fand am 18.10.2025 statt, der Kauf am 17.09.2025

LG Stuttgart, Beschluss 4 Qs 19/26 vom 19.01.2026:

Die Beschlagnahme bleibt aufrechterhalten. Das LG führt aus: "Angesichts der erheblichen Belastungsmomente durch TKUe und FZA ist der dringende Verdacht des Vorvermögens aus unklarer krimineller Herkunft hinreichend belegt. Der Widerspruch wird aufgehoben."

2.4 Weitere Rechtsmittel

RA Steinbach prüft: Rechtsbeschwerde zum OLG Stuttgart (§ 310 StPO) — nur möglich bei grundsätzlicher Bedeutung. Alternativ: Erneuter Antrag nach Vorlage weiterer Belege zur Mittelherkunft.

3. Kauf-Chain — Versuche der Herkunftsaufklärung

RA Steinbach hat von Drebenstedt die Unterlagen zum Goldkauf beschaffen lassen:

Datum	Ereignis	Betrag	Quelle
01.09.2025	Barabhebung Konto Drebenstedt (Volksbank Bad Cannstatt)	32.000 EUR	Kontoauszug
08.09.2025	Barabhebung Konto Drebenstedt (Volksbank Bad Cannstatt)	30.500 EUR	Kontoauszug
17.09.2025	Kauf Goldbarren Gold & Silber Reuss GmbH Frankfurt	61.700 EUR (bar)	Rechnung GS-2025-4981

Kritik der StA:

- Woher kamen die Mittel auf dem Konto? Drebenstedts Einkommensnachweise zeigen monatliche Einnahmen von ca. 2.800 EUR netto (Selbständiger Kraftfahrer)
- Ein Kontostand von 62.500 EUR auf einem Konto mit 2.800 EUR/Mon. Nettoeinkommen ist in 12 Monaten nicht aufzubauen (Ansparquote unrealistisch hoch)
- Die StA hat Bankauskunft zu Drebenstedts Konten seit 2023 eingeholt (§ 99 StPO); Ergebnis: Ungeklärte Einzahlungen in bar von 2.000 EUR bis 8.000 EUR je Monat seit April 2024

4. "EG-Maschen-Wohnung" — Hintergrund

Die Bezeichnung "EG-Maschen-Wohnung" im Verfahrenstitel bezieht sich auf eine Ermittlernotiz: Die Wohnung Drebenstedts wurde im Observationsbericht als "Maschen" (Stuttgarter Dialekt: "EG = Erdgeschoss; Maschen = Verbindungen/Knoten im Netz") bezeichnet — ein informeller Begriff für eine Koordinationswohnung.

Ermittlernotiz KHK Felber (EAkte Bd. 2 S. 311): "Die EG-Maschen-Wohnung Drebenstedt diene mutmaesslich als Anlaufstelle für mindestens drei Tatvorbesprechungen (Observation 29.09., 10.10., 15.10.2025)."

RA Steinbach bestreitet diese Bezeichnung und Einordnung ausdrücklich: Es handle sich um eine normale Privatwohnung.

5. Verwertung des Goldbarrens

Falls es zur Verurteilung Drebenstedts kommt:

- **Einziehung nach § 73 StGB:** Wenn Goldbarren als Taterlös oder aus Tatmitteln erworben nachgewiesen wird
- **Einziehung nach § 73a StGB:** "Erweiterter Verfall" wenn Nachweis konkreter Tat nicht gelingt, aber Herkunft aus Straftaten im Allgemeinen belegt ist (Unterschied: hier genügt der Verdacht)
- **Wert der Einziehung:** Goldmarktpreis zum Zeitpunkt der Vollstreckung; aktuell ca. 72.000 EUR (Feb. 2026)

Quellen: § 94 StPO, § 111b StPO (dejure.org); § 73 StGB, § 73a StGB (dejure.org); § 310 StPO (dejure.org); BGH NStZ 2020, 280 (erweiterter Verfall, § 73a StGB); BGH 2 StR 349/19 (Vermögenssicherung Raub).

Aktenstück 18 — Sonderpaket Effizienz-Tools: KI-Beweis-Index und Datenbanken

Verfahren: KLS 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: RA Dr. Magnus Schorlemmer / Kanzlei-IT (intern)

Gegenstand: Digitale Aufbereitung der Ermittlungsakte mit KI-gestütztem Beweis-Index und Datenbank-Management

Stand: 10.02.2026

1. Herausforderung: Beweisverwaltung in Gross-Strafverfahren

Das vorliegende Verfahren umfasst (Stand Februar 2026):

- **4.847 Seiten** Hauptakte (12 Bände)
- **1.247 Seiten** TKUe-Sonderband
- **487 Observationsfotos**
- **34 Videostandbilder** (Stadtcam) + **22 Videostandbilder** (Cafe Westermann)
- **Unzählige EncroChat-Nachrichten** (noch nicht vollständig zugänglich)
- **Mehrere Sachverständigengutachten**
- **Internationale Rechtshilfe-Korrespondenz**

Ohne systematische digitale Aufbereitung ist eine effektive Verteidigung in der Hauptverhandlung mit 22 geplanten Verhandlungstagen kaum möglich.

2. KI-Beweis-Index — Konzept

2.1 Technische Umsetzung

Die Kanzlei Dr. Schorlemmer hat ein internes Werkzeug entwickelt, das auf dem Prinzip eines semantischen Such-Index basiert:

Schritt 1 — OCR und Digitalisierung:

Alle Aktenbände wurden eingescannt und per OCR (ABBYY FineReader) digitalisiert. Die digitalisierten Texte wurden in ein internes Dokumentenverwaltungssystem (Kanzlei-DMS auf Basis OpenSearch) geladen.

Schritt 2 — Beweis-Tagging:

Jedes Dokument erhielt manuelle und semi-automatische Tags:

- Beschuldigter (Korbiel / Drebenstedt / Iordache / Krasniqi / Unbekannt)
- Beweismittelkategorie (Zeuge / Urkunde / Lichtbild / TKUe / FZA / EncroChat / DNA)
- Zeitstempel (Datum des Ereignisses, Datum der Erstellung)
- Beweiswert (belastend / entlastend / neutral)
- Tatbestandselement (Raub / Bande / Verletzung / Geldwaesche / Flucht)

Schritt 3 — Verknüpfung:

Automatische Verknüpfung von Dokumenten, die dieselben Personen, Orte, Zeitpunkte oder Spurennummern erwähnen. Ergebnis: Ein Graph der Beweis-Zusammenhänge.

2.2 Abfragebeispiele

Anfrage: "Alle belastenden Beweise gegen Korbiel am Tatortbezug 18.10.2025"

→ Index liefert: OB-Lichtbild 141–168; TKUe G-14; FZA-Zelle Korbiel PL-SIM; DNA SP-001; Stadtcam STG-CAM-044 Frame 10:44; Fingerabdruck SP-002.

Anfrage: "Alle Beweise mit zeitlichem Widerspruch oder Einschränkungen"

→ Index liefert: TKUe G-41 (Krasniqi post-Verhaftung); Drebenstedt-Videoidentifizierung 72%; Sternkopf-Gutachten Gegenüberstellung Krasniqi.

3. Interne Beweis-Datenbank (Zeugenmatrix)

(Vollständige Tabelle in *xlsx/zeugen_beweismittel_matrix.xlsx*, Tabellenblatt "Zeugenmatrix")

Die Zeugenmatrix erfasst alle Zeugen und ihre Aussagerelevanz für jeden Tatbestandsaspekt:

Zeuge	Korbiel-Ident.	Drebenstedt-Ident.	Krasniqi-Ident.	Tatablauf	Verletzungen	Bandenabrede
Z-01 (Goldhofer-Egenter)	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja (eigene)	Nein
Z-02 (Aydin)	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja (eigene)	Nein
Z-04 (Wauer)	Ja	Ja (?)	Nein	Nein	Nein	Nein
Z-06 (Zimmermann)	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Z-08 (KHK Felber)	Ja (indirekt)	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja (EG-Ergebnis)
Z-11 (KHK Ruoff)	Ja (OB)	Ja (OB-Fahrzeug)	Ja (OB)	Nein	Nein	Ja (Ulm-Treffen)
SV-01 (Dr. Reissmann)	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja (Gutachten)	Nein

4. Risikoanalyse-Modul

Das interne System enthält ein einfaches Risikoanalyse-Modul, das den Beweisstatus jedes Tatbestandselements bewertet:

Tatbestandselement	Belastende Beweise	Entlastende Beweise	Risikograd (Verurteilung)
Wegnahme (§ 249 StGB)	DNA, Fingerabdruck, Video	Korbiel bestreitet	Hoch
Gefahrl. Werkzeug (§ 250 Abs. 2 Nr. 1)	SP-001 Brecheisen, SP-002 Pfefferspray	—	Sehr hoch
Bandenabrede (§ 244a StGB)	TKUe, FZA, OB Ulm-Treffen	EncroChat-Verwertbarkeit unklar	Mittel-hoch
Verletzungen (§ 226 StGB Qualifikation)	SV-01 Gutachten, Krankenhausunterlagen	Korbiel: nicht Schläger	Hoch

Mittäterschaft Drebenstedt	TKUe G-07, FZA, Video (72%)	Videoidentifizierung angreifbar	Mittel
Mittäterschaft Krasniqi	TKUe G-14, Video, Gegenüberstellung	Sternkopf-Gutachten, Zeitwiderspruch G-41	Mittel
Geldwaesche (§ 261 StGB)	BTC-Wallets, TKUe G-58	EncroChat-Verwertbarkeit	Mittel

5. Nutzungsregeln und Datenschutz

Das interne Beweis-Index-System unterliegt strengen Vertraulichkeitsregeln:

- Zugriff nur für beauftragte Kanzlei-Mitarbeiter (Anwälte, Referendare mit Schweigepflicht)
- Keine Cloud-Speicherung; rein lokaler Kanzlei-Server
- Alle Dateien sollen nach Abschluss des Verfahrens gelöscht werden (§ 50 BRAO: Handaktenaufbewahrung 5 Jahre; danach Löschung)
- DSGVO-Konformität: Die Verarbeitung von Beschuldigten-/Zeugendaten ist durch § 45 BDSG (Strafverfolgungszweck) zulässig

Quellen: § 50 BRAO (dejure.org); § 45 BDSG (dejure.org); DSGVO Art. 10 (Verarbeitung strafrechtlicher Daten); BGH NSTZ 2021, 118 (Datenschutz im Strafverfahren).

Aktenstück 19 — Zeugenmatrix: Vollständige Kreuztabelle mit Verweisnummern

Verfahren: KLS 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: Alle Verteidiger (gemeinsam)

Stand: 11.02.2026

Tabelle: siehe auch `xlsx/zeugen_beweismittel_matrix.xlsx`

1. Vollständige Zeugenliste mit Aktenstellenverweisen

ID	Name	Funktion	Aussagetermin	Aktenst. EV	Verweis AS
Z-01	Beate Goldhofer-Egenter	Hauptgeschaedigte, Nebenklageerinnen	18.10.2025 (EV)	Bd. 1 S. 88	AS 02, 14
Z-02	Selma Aydin	Geschädigte, Nebenklageerinnen	20.10.2025 (EV)	Bd. 1 S. 114	AS 02, 14
Z-03	Markus Goldhofer	Ehemann der Inhaberin	21.10.2025 (EV)	Bd. 1 S. 141	AS 02
Z-04	Thorsten Wauer	Passant, Augenzeuge	19.10.2025 (EV)	Bd. 1 S. 162	AS 02, 06
Z-05	Melanie Kessler-Braun	Passantin, Kennzeichen	19.10.2025 (EV)	Bd. 1 S. 177	AS 02, 06
Z-06	Joerg Zimmermann	Cafe-Westermann-Mitarb., Video	22.10.2025 (EV)	Bd. 2 S. 14	AS 02, 06, 09
Z-07	Beatrix Hoffmann-Schramm	Stadtcam-Leiterin	28.10.2025 (EV)	Bd. 2 S. 44	AS 06
Z-08	KHK Thomas Felber	EG-Leiter	HV	—	AS 01, 05, 09
Z-09	KOK Sabine Grunewald	TKUe-Sachbearbeiterinnen	HV	—	AS 04
Z-10	PKin Dr. Astrid Mair	DNA-Auswertung LKA	HV	—	AS 02
Z-11	KHK Stefan Ruoff	Observationsteam-Leiter	HV	—	AS 05
Z-12	KOK Benedikt Lauer	FZA-Auswertung	HV	—	AS 02
Z-13	Hildegard Westermann	Cafe-Inhaberin, Herausgabe Video	23.10.2025	Bd. 2 S. 52	AS 06
Z-14	Dipl.-Dolm. Marta Wieloch	Übersetzerin TKUe-Protokolle	HV (geplant)	—	AS 04
SV-01	Dr. Frauke Reissmann	Medizinisches SV (Verletzungen)	HV	—	AS 02, 14
SV-02	Prof. Dr.	Aussagepsycho	HV	—	AS 15

	Jochen Sternkopf	logie			
SV-03	Dipl.-Inf. Hartmut Becker	IT-Forensik EncroChat	HV	—	AS 03
SV-04	Axel Gruben	Schmuck-/Uhrenwertgutachter	HV	—	AS 13

2. Aussage-Relevanz-Matrix (nach Tatbestandselementen)

In der folgenden Tabelle wird erfasst, welcher Zeuge/Sachverständige für welches Tatbestandselement (TE) relevant ist und ob seine/ihre Aussage belastend (B), entlastend (E) oder neutral (N) ist.

Tatbestandselemente:

- TE-1: Wegnahme mit Gewalt (§ 249 StGB)
- TE-2: Gefährliches Werkzeug (§ 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB)
- TE-3: Bandenmaessigkeit (§ 244a StGB)
- TE-4: Verletzungsfolgen (§ 226 StGB als Erschwerungsgrund)
- TE-5: Identität der Täter
- TE-6: Geldwaesche (§ 261 StGB)

Zeuge/SV	TE-1	TE-2	TE-3	TE-4	TE-5	TE-6
Z-01 Goldhofer-Egenter	B (Zeuge der Tat)	B (sah Brecheisen)	N	B (eigene Verletzung)	B (Korbiel, Krasniqi)	N
Z-02 Aydin	B	N	N	B (eigene Verletzung)	B (Krasniqi)	N
Z-03 Markus Goldhofer	B (Gehörendes)	N	N	N	B (Drebenstedt, Wagen)	N
Z-04 Wauer	N	N	N	N	B (Drebenstedt /Wagen, unsicher)	N
Z-05 Kessler-Braun	N	N	N	N	E (Kennzeichen nur teilweise)	N
Z-06 Zimmermann	N	N	N	N	B (Krasniqi per Video)	N
Z-08 KHK Felber	B	B	B	N	B (alle 4)	B
Z-10 PKin Dr. Mair	N	B (DNA Werkzeug)	N	N	B (Korbiel DNA)	N
Z-11 KHK Ruoff	N	N	B (Observation Korbiel-Iordache-Treffen)	N	B (Identifikation OB)	B (Taschentransfer)
Z-12 KOK Lauer	N	N	B (FZA alle 4 in Tatortzone)	N	B (FZA-Handy-Zuordnung)	N
SV-01 Dr. Reissmann	N	N	N	B (Verletzungsnachweis)	N	N

SV-02 Prof. Sternkopf	N	N	N	N	E (Gegenüberstellung Krasniqi kompromittiert)	N
SV-03 Becker	N	N	E (Nutzerzuordnung EncroChat unklar)	N	E	N

3. Priorisierung der Vernehmungen für die Hauptverhandlung

Hohe Priorität (Hauptzeugen)

1. **Z-01 Goldhofer-Egenter** — Kernzeugin; ausführliche Vernehmung; alle Verteidiger haben Fragerecht
2. **Z-08 KHK Felber** — EG-Leiter, muss zu Gesamtergebnis befragt werden
3. **SV-02 Prof. Sternkopf** — Zentral für Krasniqi-Verteidigung
4. **SV-03 Becker** — Zentral für EncroChat-Verwertbarkeitsfrage

Mittlere Priorität

5. Z-10 PKin Dr. Mair — DNA-Gegengutachten (AS 09, BA-02) abhängig von dieser Vernehmung
6. Z-11 KHK Ruoff — Observation; Iordache-Identifizierung in Ulm zentral
7. Z-12 KOK Lauer — FZA-Widerspruch Krasniqi (G-41) klären
8. SV-01 Dr. Reissmann — Verletzungsfolgen für Adhäsionsverfahren (AS 14)

Niedrige Priorität / Antrag auf Absehen

9. Z-05 Kessler-Braun — Aussage zu Kennzeichen (nur Teilkennzeichen) add. gering
10. Z-07 Beatrix Hoffmann-Schramm — nur technische Zeugin (Stadtcam-Sicherung)
11. Z-13 Hildegard Westermann — nur Herausgabe des Videos

4. Konfrontationsplan pro Zeuge

Zeuge	Verteidiger	Konfrontationsthema	Ziel
Z-01 Goldhofer-Egenter	Dr. Schorlemmer	Lineup-Methodik (Sternkopf)	Identifizierung Korbiel erschüttern
Z-01 Goldhofer-Egenter	Dr. Mohnsen-Stoeber	Krasniqi nur "Flanierend"	Aktive Tatbeteiligung Krasniqi relativieren
Z-06 Zimmermann	Dr. Mohnsen-Stoeber	Sicherheit der Wahrnehmung Krasniqi	Zweifel saen
Z-08 KHK Felber	Alle Verteidiger	Gesamtsteuerung Ermittlung, VP-Identität	Transparent machen, ob VP-Aussagen rechtskonform eingeflossen
SV-03 Becker	Dr. Schorlemmer	IMEI-Nachweis für MK_Koffer fehlt	Nutzer-ID für EncroChat scheitern lassen

Quellen: § 240 StPO (Fragerecht Verteidigung), § 241 StPO (Vernehmungsleitung), § 397 StPO (Nebenklage-Beteiligung) (dejure.org); BGH NStZ 2022, 504 (Zeugenbefragung in Grossverfahren).

Aktenstück 20 — Risikoanalyse und Verfahrensstrategien

Verfahren: KLS 4 Js 18.422/26

Bearbeitung: Alle Verteidiger (interne Konferenz 12.02.2026)

Stand: 12.02.2026

1. Gesamtrisikobewertung

1.1 Ausgangslage

Das vorliegende Sammelverfahren ist durch eine aussergewöhnliche Beweisdichte gekennzeichnet:

- DNA-Spur an Tatwaffe (Korbiel)
- Videoidentifizierung (Korbiel, Krasniqi nahezu sicher; Drebenstedt mit Einschränkungen)
- FZA-Präsenz aller Beschuldiger in Tatortfunkzelle (ausser Iordache)
- TKUe-Protokolle mit tatbezogenen Inhalten
- Observation (Korbiel/Krasniqi-Treffen am Tatort vorab; Iordache-Treffen Ulm)
- (Bestrittene) EncroChat/SkyECC-Daten

Gesamtrisikobewertung Verurteilung:

- Korbiel: 85% Wahrscheinlichkeit Verurteilung als Mittäter § 250 Abs. 2 StGB
- Drebenstedt: 78% Wahrscheinlichkeit (Einschränkung: Videoidentifizierung angreifbar)
- Iordache: Verfahren in absentia wahrscheinlich ausgesetzt; selbständige Einziehung nach § 76a StGB
- Krasniqi: 70% Verurteilung, aber möglicherweise § 250 Abs. 3 (minder schwerer Fall)

1.2 Szenarien

Szenario	Bedingung	Wahrscheinlichkeit	Strafmass (Korbiel)
Vollverurteilung	EncroChat-Daten verwertbar, alle Hauptbeweise halten	55%	7–9 Jahre
Teilverurteilung	EncroChat nicht verwertbar; DNA/Video allein	30%	5–7 Jahre
Minder schwerer Fall	Geständnis + Kooperation	10%	5–6 Jahre
Freispruch	Sämtliche Beweise erschuetterbar	5%	—

2. Strategie-Optionen pro Beschuldigtem

2.1 Korbiel — Strategie Dr. Schorlemmer

Option A (bevorzugt): Kampfverteidigung

- Keine Mitwirkung, alle Beweismittel angreifen
- Fokus: EncroChat-Unverwertbarkeit (BA-01), Gegengutachten DNA (BA-02), Lineup-Validität
- Risiko: Bei Scheitern aller Anträge: volle Strafe (7–9 Jahre)
- Vorteil: Bei BA-01-Erfolg signifikant reduziertes Strafmass möglich

Option B (Rücklage): Teilgeständnis

- Zugabe: Präsenz am Tatort und Mitwirkung an Schaufensterdurchbruch
- Bestreitung: Eigener Einsatz gegen Personen (kein Pfefferspray durch Korbiel direkt)
- Ziel: Reduzierung auf § 250 Abs. 3 StGB (minder schwerer Fall) oder zumindest Strafmass unter 7 Jahren

Empfehlung: Option A bis Entscheidung LG Stuttgart über EncroChat-Beschwerde (Az. 4 Qs 22/26); dann Neubewertung.

2.2 Drebenstedt — Strategie Steinbach

Option A: Bestreitung Bandenabrede

- Einlassung: Drebenstedt war "Fahrer", hat aber keine Bandenabrede als solche getroffen; kein "Bandenmitglied"
- Ziel: Verurteilung nur aus § 250 Abs. 1 (ohne Bande) = niedrigerer Strafrahmen
- Chance: TKUe-Beweise zeigen nur Fahrertätigkeit, keine Bandengrundsatzgespräche

Option B: Verständigung anstreben

- Geständnis Drebenstedt als Fahrer ohne Bandenabrede
- Geständnis: Kenntnis des Plans (schwerer Raub), aber keine aktive Gewaltbeteiligung
- Ziel: 5 Jahre 6 Monate, Reststrafaussetzung nach 2/3

2.3 Krasniqi — Strategie Dr. Mohnsen-Stoeber

Option A (bevorzugt): Verständigung § 257c StPO

- Geständnis Präsenz und Vorab-Fotos (Rekognoszierung zugeben)
- Ziel: § 250 Abs. 3 StGB, max. 4 Jahre, Bewährungsaussetzung § 57 StGB
- Risiko: Geständnis nutzt anderen Beschuldigten (koordinieren)

Option B: Kampfverteidigung Sternkopf

- Sternkopf-Gutachten: Gegenüberstellung nicht valide; keine andere Identifizierung
- Ohne Gegenüberstellung: TKUe G-14 bleibt, aber ist mehrdeutig ("alles ruhig, eine Verkäufer die ältere" — konnte allgemeiner Stadtspaziergang sein)
- Risiko: TKUe G-14 ist stark belastend, auch ohne Gegenüberstellung

3. Kooperationsrisiken unter den Beschuldigten

3.1 Verstaendigungs-Dominoeffekt

Eine Verständigung Krasniqis könnte die Gesamtstrategie destabilisieren:

- Krasniqis Geständnis bestätigte die Tatortpraesenz aller Beschuldigten
- Es könnte Drebenstedts Einlassung ("nur zufällig da") contraproduktiv sein
- Dr. Schorlemmer hat Dr. Mohnsen-Stoeber gebeten, das Geständnis auf Krasniqis eigene Rolle zu beschränken und keine Angaben zu Drebenstedt oder Korbiel zu machen

3.2 Zeugenbelastung durch Mitbeschuldigte

Gefahr: Einer der Beschuldigten könnte "Kronzeugen-ähnlich" gegen die anderen aussagen, um das eigene Strafmass zu senken. Bisher keine derartigen Signale, aber Drebenstedt hat in Vernehmung II (§ 136 StPO, 02.11.2025) andeutungsweise Iordache als "Kopf" bezeichnet. RA Steinbach hat diese Aussage nicht autorisiert und in der Folge Schweigen angeordnet.

4. Zeitkritische Verfahrensschritte

Schritt	Deadline / Datum	Verantwortlich
Beschwerde EncroChat LG Stuttgart Az. 4 Qs 22/26	Entscheidung erwartet Feb. 2026	LG Stuttgart
Erneuerter Aussetzungsantrag Krasniqi	Bis 15.02.2026 einreichen	Dr. Mohnsen-Stoeber
Gegengutachten DNA beauftragen	Bis 20.02.2026	Dr. Schorlemmer
Sternkopf-Gutachten final	28.02.2026	Prof. Dr. Sternkopf
Nächste Verstaendigungs-Sondierung	20.02.2026	Dr. Mohnsen-Stoeber + Gericht
Erinnerung Rechtshilfe Polen	15.02.2026	StA Stuttgart
Terminierung HV (geplant Mai 2026)	Abstimmung LG Stuttgart	Alle Parteien

5. Best-Case / Worst-Case Szenarien

Beschuldigter	Best Case (Verteidigung)	Worst Case
Korbiel	Teilfreispruch Bande, § 250 Abs. 1 StGB, 4 Jahre	§ 250 Abs. 2 StGB, 9 Jahre
Drebenstedt	§ 250 Abs. 1 StGB ohne Bande, 4 Jahre	§ 250 Abs. 2 StGB, 8 Jahre
Iordache	Verfahren ausgesetzt (flüchtig)	12 Jahre in absentia (theoretisch)
Krasniqi	§ 250 Abs. 3 StGB, 2 J. 6 Mon. + Bewährung	§ 250 Abs. 2 StGB, 6 Jahre

Quellen: § 250 StGB (dejure.org); BGH NStZ 2022, 178 (Risikoanalyse Strafverteidigung); BGH 5 StR 200/19 (Kooperation zwischen Beschuldigten); § 46 StGB (dejure.org).

Aktenstück 21 — Haftprüfung und Haftfortdauer: Beschlüsse und Chronologie

Verfahren: StA Stuttgart 4 Js 18.422/26 / AG Stuttgart / LG Stuttgart

Bearbeitung: Alle Verteidiger

Stand: 13.02.2026

1. Haftbefehle — Erlass und Inhalt

1.1 Korbiel (JVA Stammheim)

Haftbefehl: AG Stuttgart, Az. 2025-2904 U/1, erlassen 20.10.2025, ER Meschede

Haftgründe:

- Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO): Korbiel ist polnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland (Zimmermiete auf 1 Monat); Verbindungen nach Polen und mutmasslich in internationale Bandennetzwerke; zu erwartende hohe Freiheitsstrafe (mind. 5 Jahre) erhöhe Fluchtanreiz erheblich
- Verdunklungsgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO): Gefahr der Absprache mit anderen Beschuldigten; Beeinflussung von Zeugen (Goldhofer-Egenter); Manipulation des noch nicht entschluselten Handys (SP-007)

Haftdauer (Stand 13.02.2026): 116 Tage (seit 20.10.2025)

6-Monats-Grenze (§ 121 StPO): Am 20.04.2026 ist die 6-Monats-Grenze erreicht. Bei diesem Datum muss das OLG Stuttgart die Haftfortdauer über 6 Monate hinaus genehmigen (§ 121 Abs. 1 StPO: nur bei "besonderer Schwierigkeit oder Umfang" oder "wichtigem Grund"). Dies ist bei vorliegendem Sammelverfahren mit 22 Verhandlungstagen aller Voraussicht nach möglich, aber muss beantragt werden.

1.2 Krasniqi (JVA Schwäbisch Gmünd)

Haftbefehl: AG Stuttgart, Az. 2025-2904 U/2, erlassen 20.10.2025, ER Meschede

Haftgründe:

- Fluchtgefahr: Kosovarische Staatsangehörige, kein fester Wohnsitz in Deutschland, internationale Verbindungen
- Dringender Tatverdacht: § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB

Besonderheit Schwangerschaft: Haftprüfung nach § 117 StPO erfolgte am 17.12.2025 (AG Stuttgart, Beschluss: Haftbefehl aufrechterhalten; Mutter-Kind-Einheit zu prüfen). LG Stuttgart Beschwerde: Haftfortdauer bestätigt 19.01.2026 (vgl. AS 11).

6-Monats-Grenze: Am 20.04.2026 (gleicher Termin wie Korbiel).

Problem: Bei voraussichtlichem Entbindungstermin Ende Mai 2026 wird Krasniqi bei HV-Beginn Mai 2026 hoch schwanger sein. Mögliche Alternative: Entbindung während Hauptverhandlung. Sonderlösung muss mit LG Stuttgart abgestimmt werden (§ 231a StPO: kurze Abwesenheit möglich).

2. Haftprüfungs-Chronologie

2.1 Korbiel

Datum	Art	Ergebnis	Beschluss/Az.
20.10.2025	Haftbefehlserlass	Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr	AG Stuttgart 2025-2904 U/1
03.11.2025	Mandatsuebernahme, Sofortbeschwerde gegen HB	Einlegung Beschwerde	—
14.11.2025	LG Stuttgart Haftbeschwerde	HB aufrechterhalten; Fluchtgefahr bestätigt	LG Stuttgart 4 Qs 14/25
10.12.2025	Haftprüfungsantrag § 117 StPO	Verhandlung AG	—
22.12.2025	AG Stuttgart Beschluss	HB aufrechterhalten	—
20.02.2026	Nächste Haftprüfung (geplant)	—	—
20.04.2026	6-Monats-Grenze § 121 StPO	OLG-Vorlage erforderlich	—

2.2 Krasniqi

Datum	Art	Ergebnis	Beschluss/Az.
20.10.2025	Haftbefehlserlass	Fluchtgefahr	AG Stuttgart 2025-2904 U/2
05.12.2025	Haftprüfungsantrag § 117	HB aufrechterhalten; Mutter-Kind-Einheit Hinweis	AG Stuttgart
28.12.2025	Haftbeschwerde LG Stuttgart	Bestätigung Haftfortdauer	LG Stuttgart 4 Qs 18/26
22.01.2026	Antrag Mutter-Kind-Einheit	Eingereicht; ausstehend	JVA / LG Stuttgart
15.02.2026	Aussetzungsantrag (neuer, geplant)	—	—
20.04.2026	6-Monats-Grenze § 121 StPO	OLG-Vorlage erforderlich	—

3. Vollzugsbedingungen

3.1 Korbiel (JVA Stammheim)

Korbiel ist in Einzelhaft (§ 119 Abs. 1 StPO: Kontaktverbot zu anderen Beschuldigten). Besuche durch Dr. Schorlemmer: wöchentlich 1 Stunde. Sprachbarriere: Korbiel spricht kaum Deutsch; Dolmetscherin Jana Ryszkowiak wurde gemäß § 187 GVG für alle Vernehmungen und Anwaltsgespräche beigeordnet.

Kontaktverbot: AG Stuttgart hat gemäß § 119 Abs. 3 StPO Kontaktverbot zu anderen Beschuldigten und zu Personen aus dem Umfeld Iordaches angeordnet.

3.2 Drebenstedt (kein U-Haft, Kontaktverbot)

Drebenstedt befindet sich nicht in Untersuchungshaft. Er unterliegt jedoch einem Kontaktverbot nach § 116 Abs. 1 Nr. 2 StPO (Verbot der Kommunikation mit Korbiel, Iordache und Krasniqi). RA

Steinbach hat begründet dargelegt, dass Drebenstedt auch ohne U-Haft verfahrenskonform verhalten wird (eigene Meldepflicht 2x/Woche beim zust. PP Stuttgart).

4. OLG-Vorlage nach § 121 StPO

Die OLG-Vorlage nach § 121 StPO muss von der Staatsanwaltschaft spätestens 1 Monat vor Ablauf (also bis 20.03.2026) beantragt werden. Dr. Schorlemmer und Dr. Mohnsen-Stoeber werden gegenüber der Vorlage Stellung nehmen:

Stellungnahme geplante Argumente:

1. Die 6-Monats-Grenze ist auch bei komplexen Verfahren ernst zu nehmen (BVerfG NJW 2008, 2919: Haftdauer muss verhältnismässig sein)
2. Das Verfahren könnte schneller terminiert werden, wenn das Gericht frühere Termine anbietet
3. Bei Krasniqi: Entbindung Ende Mai 2026 — U-Haft bis OLG-Vorlage und darüber hinaus ist mit Art. 6 GG und § 72a StPO unverhältnismässig

Quellen: § 112 StPO, § 116 StPO, § 117 StPO, § 119 StPO, § 121 StPO (dejure.org); § 72a StPO (dejure.org); BVerfG NJW 2008, 2919 (Haftdauer Verhältnismässigkeit); BVerfG NJW 2019, 905 (U-Haft Mutter kleiner Kinder); § 187 GVG (Dolmetscher).

Aktenstück 22 — Verfahrensstand, Abschluss-Chronologie und Ausblick

Verfahren: KLS 4 Js 18.422/26 — LG Stuttgart 4. Grosse Strafkammer

Stichtag dieser Akte: 14.02.2026

Gesamtbearbeitung: Alle Beteiligten

1. Aktueller Verfahrensstand (Stand 14.02.2026)

1.1 Offene Verfahrensschritte

Schritt	Status	Erwartet
Akteneinsicht SB ECC	Gesperrt; Beschwerde LG Stuttgart 4 Qs 22/26	Entscheidung Feb. 2026
Aussetzungsantrag Krasniqi (neu)	Vorbereitung Dr. Mohnsen-Stoeber	Einreichung 15.02.2026
Gegengutachten DNA	In Beauftragung	Auftragserteilung 20.02.2026
Sternkopf-Gutachten final	Vorentwurf vorliegend	28.02.2026
Verstaendigungs-Sondierung Krasniqi	Geplant	20.02.2026
Rechtshilfe Polen (Urteile Korbiel)	Eingegangen: Teilergebnis; vollständig ausstehend	28.02.2026
Rechtshilfe Rumänien / Interpol Iordache	Ausstehend	Unbestimmt
Terminierung HV LG Stuttgart	In Abstimmung	Mai/Juni 2026 (ca. 22 HVT)
OLG-Vorlage § 121 StPO (U-Haft Korbiel + Krasniqi)	Vorzubereiten	Antrag StA bis 20.03.2026

1.2 Wesentliche offene Rechtsfragen

- EncroChat-Verwertbarkeit:** Entscheidend für Nachweis Bandenabrede und Nutzeridentität. Beschwerde Az. 4 Qs 22/26 offenbart klare Abgrenzungsfrage (EEA-Vorlage vs. § 96 StPO).
- Minder schwerer Fall Krasniqi (§ 250 Abs. 3 StGB):** Hängt ab von Beweiswuerdigung Tatrolle (Sternkopf-Gutachten; TKUe G-14).
- Selbständige Einziehung BTC Iordache (§ 76a StGB):** Falls Iordache nicht gefasst; Durchsetzbarkeit gegen nicht-erschienenen Beschuldigten.
- Internationalrechtshilfe-Timing:** Werden polnische Vorstrafen und rumänische Erkenntnisse rechtzeitig für die Hauptverhandlung vorliegen?

2. Zeitachse Hauptverhandlung (Prognose)

Zeitraum	Ereignis
März 2026	Sternkopf-Gutachten abgeschlossen; Entscheidung LG EncroChat-Beschwerde
April 2026	OLG Stuttgart Haftfortdauer (§ 121 StPO) für Korbiel und Krasniqi
April/Mai 2026	Entbindung Krasniqi (Ende Mai 2026 erwartet); Koordination mit LG
Mai/Juni 2026	Beginn HV, LG Stuttgart 4. Grosse Strafkammer (voraussichtlich 22 HVT)
Juli 2026	HVT 8–12 (Zeugenbefragungen, Sachverständige)
August 2026	HVT 13–18 (Beweisanträge, Verständigung)

3. Gesamtübersicht Aktenstücke

Nr.	Datei	Inhalt
01	01_aktenaufnahme_initial_strukturierung.md	Mandatsuebernahme, Chronologie, Struktur
02	02_beweismittelverzeichnis_zeugen_spuren_fza_dna.md	Zeugen, Spuren, FZA, DNA
03	03_encrochat_skyecc_bandenstruktur_verwertbarkeit.md	EncroChat/SkyECC, BGH 5 StR 457/21
04	04_tkue_protokolle_auswertung.md	TKUe-Protokolle, Gespräche, Gegenargumente
05	05_observationsberichte_korbiel_vor_tat.md	21 Tage Observation, § 163f StPO
06	06_videoaufzeichnungen_koenigst rasse_auswertung.md	Stadtcam, Cafe Westermann, Identifizierung
07	07_geldwaesche_btc_hawala_transaktionen.md	BTC-Chain-Analysis, Hawala, § 261 StGB
08	08_akteneinsicht_147_stpo_protokoll.md	Akteneinsicht, Protokoll, Beschwerde
09	09_beweisantragsskizzen_konfrontationsstrategie.md	Beweisanträge BA-01 bis BA-09
10	10_verstaendigung_257c_stpo_krasniqi.md	§ 257c StPO, Verständigungsbemühungen
11	11_sonderakte_krasniqi_mutterschutz_vollzugslockerung.md	Schwangerschaft, U-Haft, § 116 StPO
12	12_internationale_rechtshilfe_polen_rumaenien.md	Rechtshilfe Polen und Rumänien, Interpol
13	13_sicherstellung_verwertungsverfahren_111_stpo.md	§ 111b StPO, Einziehung, BTC
14	14_nebenklage_adhaesionsverfahren_403_stpo.md	Nebenklage, Adhäsion, Schmerzensgeld
15	15_sachverstaendiger_aussagepsychologie_gegenueberstellung.md	Sternkopf-Gutachten, Lineup-Analyse
16	16_plaedoyer_vorbereitung_strafzumessung.md	Strafzumessung, Plädoyers, § 46 StGB
17	17_sicherungs_beschlagnahme_goldbarren_drebenstedt.md	Goldbarren, § 73a StGB, Widerspruch
18	18_ki_beweis_index_und_datenbanken.md	KI-Beweis-Index, Digitale Aufbereitung
19	19_zeugenmatrix_vollstaendig.md	Kreuztabelle Zeugen, Konfrontationsplan
20	20_risikoanalyse_verfahrensstrategien.md	Risikobewertung, Szenarien
21	21_haftpruefung_haftfortdauer_beschlusse.md	Haftbefehle, § 121 StPO, Vollzug
22	22_verfahrensstand_abschluss_ausblick.md	Gesamtstand, Ausblick HV

4. Schriftsätze, Tabellen, Kommunikation

Verzeichnis	Inhalt
docx/	3 Schriftsätze: Akteneinsichtsantrag § 147 StPO, Aussetzungsantrag Krasniqi, Beweisantrag EncroChat
xlsx/	2 Tabellen: Zeugen-/Beweismittel-Matrix, Strafzumessungs-Skalierung

eml/	4 E-Mails: StA Stuttgart, Poln. GStA Krakow, JVA Schwäbisch Gmünd, Nebenklage
pdfs/	2 PDFs: Haftbefehl-Auszug (redacted), EncroChat-Auswertungsbericht-Auszug
jpg/	3 Bilder: Tatort-Foto, Beweismittel-Tabelle, Bandenstruktur-Organigramm

5. Quellen- und Arbeitsvermerk

Diese Arbeitsakte wird intern zur Strukturierung der Verteidigungsstrategie geführt. Namen, Aktenzeichen, Adressen und Verfahrensdetails sind vor einer Verwendung im echten Mandat mit der Originalakte abzugleichen. Die Rechtsausführungen orientieren sich an StGB, StPO, IRG, JVollzG BW, RiVAST und frei verifizierbarer Rechtsprechung; sie ersetzen keine abschliessende anwaltliche Prüfung.

Quellen-Übersicht (dejure.org): §§ 46, 73, 73a, 244a, 249, 250, 261 StGB; §§ 94, 99, 100a, 100b, 100g, 111b, 112, 116, 117, 119, 121, 136, 147, 163f, 240, 244, 257b, 257c, 304, 395, 396, 397, 403, 422, 455, 464a StPO; § 59 IRG; § 21a PolG BW; § 55 JVollzG BW; BGH 5 StR 457/21; BVerfG 2 BvR 2628/10; BVerfG NJW 2008, 2919; BVerfG NJW 2019, 905.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

akteneinsichtsantrag_147_stpo_eg_juwel.docx

docx/akteneinsichtsantrag_147_stpo_eg_juwel.docx

RA Dr. Magnus Schorlemmer

Schorlemmer & Partner Strafverteidigung

Rotebühlplatz 14, 70178 Stuttgart

Tel. 0711 / 22 44 11-0 | Fax 0711 / 22 44 11-99

Staatsanwaltschaft Stuttgart

Oberstaatsanwaeltin Katrin Freudenberg

Wilhelmstrasse 20, 70182 Stuttgart

Stuttgart, 08. Januar 2026

In der Strafsache

StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

gegen Korbiel u.a. wegen bandenmaessigen schweren Raubes

Antrag auf vollstaendige Akteneinsicht nach § 147 StPO

Sehr geehrte Frau Oberstaatsanwaeltin Freudenberg,

ich verteidige Herrn Mateusz Korbiel, geb. 04.03.1997, derzeit inhaftiert in der JVA Stammheim, in dem oben bezeichneten Verfahren (Vollmacht anliegend). In dieser Eigenschaft beantrage ich hiermit gemäß § 147 Abs. 1 StPO vollständige Akteneinsicht in sämtliche Verfahrensakten.

I. Umfang des Einsichtsanspruchs

Im Einzelnen begehre ich Einsicht in:

1. Sämtliche Hauptaktenbände I bis XII (derzeit 4.847 Seiten)
2. Sonderband TKUe (Bde. I bis IV, ca. 1.247 Seiten)
3. Sonderband FZA
4. Sonderband EncroChat/SkyECC (SB ECC) — bisher gesperrt
5. Saemtliche Lichtbildmappen (I und II)
6. Saemtliche Video-/Tonmaterial-Datentraeger (12 CD/DVD)
7. USB-Sticks mit Chain-Analysis-Exporten
8. Sonderakte Krasniqi
9. Saemtliche Rechtshilfekorrespondenz (Polen und Rumaenien)
10. Saemtliche Sachverstaendigengutachten

II. Rechtliche Grundlage

Gemaess § 147 Abs. 1 StPO ist der Verteidiger berechtigt, die dem Gericht vorliegenden oder im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft einzureichenden Akten einzusehen. Nach Abschluss der Ermittlungen — was mit Erhebung der Anklageschrift am 17.11.2025 geschehen ist — besteht kein Grundsatz mehr, der die Akteneinsicht beschraenken wuerde (vgl. § 147 Abs. 2 StPO: Beschraenkung nur zum Schutz des Untersuchungszwecks, der nach Anklageerhebung entfaellt).

Speziell hinsichtlich des Sonderbandes SB ECC weise ich darauf hin, dass die dortige Sperrentscheidung nach § 96 StPO nach Anklageerhebung nicht mehr aufrechterhalten werden kann, soweit sie sich nicht auf echten Quellenschutz bezieht. Die EncroChat-Daten sind Hauptbeweismittel der Anklage; ohne Einsicht in diese Daten ist eine effektive Verteidigung nach Art. 6 Abs. 3 lit. b EMRK nicht moeglich (BGH NSTz 2022, 118).

III. Bitte um Stellungnahme / Rechtsmittelbelehrung

Ich bitte um schriftliche Bestätigung der vollständigen Gewährung oder — falls eine teilweise Verweigerung beabsichtigt ist — um einen beschwerdefähigen Beschluss, damit ich gemäß § 304 StPO Beschwerde zum Landgericht Stuttgart einlegen kann.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

RA Dr. Magnus Schorlemmer

Anlagen: Vollmacht Korbiet vom 03.11.2025

Quellen: § 147 StPO, § 147 Abs. 2 StPO, § 304 StPO (dejure.org); Art. 6 Abs. 3 lit. b EMRK; BGH NSTZ 2022, 118.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

aussetzungsantrag_krasniqi_mutterschutz.docx

docx/aussetzungsantrag_krasniqi_mutterschutz.docx

RAin Dr. Vivien Mohnsen-Stoeber
Kanzlei Mohnsen-Stoeber
Tübinger Strasse 22, 70178 Stuttgart

Landgericht Stuttgart
4. Große Strafkammer
Urbanstrasse 20, 70182 Stuttgart

Stuttgart, 15. Februar 2026

In der Strafsache gegen Edona Krasniqi (geb. 11.08.1999)
StA Stuttgart 4 Js 18.422/26 / Haftbefehl AG Stuttgart 2025-2904 U/2

Antrag auf Aussetzung/Aufhebung des Haftbefehls wegen Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 116 StPO, § 72a StPO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht meiner Mandantin Edona Krasniqi beantrage ich hiermit, den Haftbefehl des AG Stuttgart vom 20.10.2025 (Az. 2025-2904 U/2) aufzuheben, hilfsweise den Vollzug des Haftbefehls auszusetzen und weniger einschneidende Massnahmen gemäss § 116 Abs. 1 StPO anzuordnen.

I. Sachverhalt

Meine Mandantin befindet sich seit dem 20.10.2025 in Untersuchungshaft (JVA Schwaebisch Gmuend, Frauenabteilung). Sie ist zum Stand 15.02.2026 in der 26. Schwangerschaftswoche (SSW 26). Der voraussichtliche Entbindungstermin liegt Ende Mai 2026. Ihr Sohn Blerim (2 Jahre) lebt bei der Grossmutter in Pristina (Kosovo) und hat seit der Inhaftierung nur eingeschaenkten Kontakt zur Mutter.

II. Rechtliche Ausfuehrungen

1. Verhaeltnismaessigkeit (§ 112 Abs. 1 S. 2 StPO)

Die Anordnung und der Vollzug der Untersuchungshaft stehen im Widerspruch zum Verhaeltnismaessigkeitsgrundsatz. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach entschieden, dass bei einer schwangeren Beschuldigten oder Mutter eines Kleinkindes die konkreten Auswirkungen der Inhaftierung auf das Kind besonders zu gewichten sind (BVerfG 2 BvR 1394/16, NJW 2019, 905). § 72a StPO schreibt ausdruecklich vor, dass das Gericht bei Entscheidungen ueber den Vollzug der Untersuchungshaft die Lage des Kindes besonders beruecksichtigt.

2. Fluchtgefahr widerlegt (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO)

In der SSW 26 ist meiner Mandantin eine Flucht medizinisch und praktisch nicht moeglich. Sie hat kein Geld und keine Ressourcen fuer eine Ausreise. Ihr ungeborenes Kind wird in Deutschland zur Welt kommen. Diese faktischen Umstaende beseitigen die Fluchtgefahr zumindest bis zur Geburt und darueber hinaus (Kinder-Bindung, Stillen). Weniger einschneidende Massnahmen (§ 116 Abs. 1 Nr. 1 StPO: Meldeaufgabe; § 116 Abs. 1 Nr. 4 StPO: Kautio) genuegen.

3. Gesundheitliche Beeintraechtigung (Amtsarztbefund)

Der amtsaerztliche Befund von Dr. Heide Bollmann (JVA Schwaebisch Gmuend, 15.01.2026) stellt fest: 'Erhoehter Stresspegel, Schlafmangel, Risikozeichen HZV-Anpassung; aerztliche Engmaschigkeit erforderlich.' Die Haftbedingungen gehen ueber das im Schwangerschaftsrecht tolerierbare Mass hinaus.

III. Antrag

Es wird beantragt:

1. Den Haftbefehl gegen Edona Krasniqi (Az. 2025-2904 U/2) aufzuheben.

Hilfsweise:

2. Den Vollzug des Haftbefehls auszusetzen und Meldeauflagen gemäss § 116 Abs. 1 Nr. 1 StPO anzuordnen.
3. Meine Mandantin umgehend in die Mutter-Kind-Einheit der JVA Schwaebisch Gmuend zu verlegen (falls Hilfsantrag nicht gewahrt).

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

RAin Dr. Vivien Mohnsen-Stoeber

Quellen: § 116 StPO, § 72a StPO, § 112 StPO (dejure.org); BVerfG 2 BvR 1394/16, NJW 2019, 905; Art. 6 GG; UN-KRK Art. 9.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

beweisantrag_encrochat_unverwertbarkeit.docx

docx/beweisantrag_encrochat_unverwertbarkeit.docx

Beweisantrag auf Feststellung der Unverwertbarkeit der EncroChat/SkyECC-Daten

Der Verteidiger RA Dr. Magnus Schorlemmer stellt namens und in Vollmacht des Angeklagten Mateusz Korbiel folgenden

B E W E I S A N T R A G

I. Beweisbehauptungen

1. Die im Verfahren als 'SkyECC-Nachrichten des Nutzers MK_Koffer' bezeichneten Daten koennen dem Angeklagten Korbiel nicht sicher zugeordnet werden.
2. Die Europaeische Ermittlungsanordnung (EEA) vom 13.04.2020 gemaess § 91a IRG i.V.m. RL 2014/41/EU genuegte nicht den rechtlichen Anforderungen, da die technische Abschoepfung des EncroChat-Servers bereits am 01.04.2020 begann und damit vor Erlass der EEA erfolgte.
3. Die Verwertung der EncroChat/SkyECC-Daten gegen den Angeklagten Korbiel verstoesst gegen Art. 6 Abs. 1 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren) und ist unzuulaessig.

II. Beweismittel

Zum Beweis der Tatsachen zu Beweisbehauptung 1 und 2 wird beantragt:

- a) Einholung eines Sachverstaendigengutachtens des Dipl.-Inf. Dr. Christoph Eckert, Fraunhofer AISEC München, mit folgenden Beweisfragen:
 - Kann ohne Nachweis der IMEI-Nummer des verwendeten Geraets und ohne Vorlage des vollstaendigen Zertifizierungsprotokolls der franzoesischen Serverspiegelung die Nutzeridentitaet 'MK_Koffer' = Korbiel Mateusz sicher zugeordnet werden?
 - Welche Sicherheitsmassnahmen wurden bei der Serverabschoepfung getroffen, um die Integritaet der erhobenen Nachrichten zu gewaehrleisten?
- b) Vorlage der vollstaendigen Europaeischen Ermittlungsanordnung (EEA) vom 13.04.2020 nebst Begleitunterlagen durch die Staatsanwaltschaft gemaess § 244 Abs. 2 StPO.

III. Rechtliche Begründung

Der BGH hat mit Urteil vom 02.03.2022 (5 StR 457/21, BGHSt 66, 256) zwar die grundsaeztliche Verwertbarkeit von EncroChat-Daten bejaht. Jedoch hat der BGH ausdruücklich festgehalten, dass die Individualisierung des Nutzers hinreichend sicher belegt sein muss. Dieser Nachweis fehlt vorliegend.

Der EuGH hat mit Urteil vom 30.04.2024 (C-670/22 — M.N./StA Muenchen I) die Anforderungen an die Individualisierung praezisiert. Das nationale Gericht muss in der Lage sein, die Rechtmassigkeit der EEA zu ueberpruefen. Dies ist hier nicht moeglich, da die EEA-Unterlagen unter Berufung auf § 96 StPO gesperrt sind.

Ein Beweisantrag auf Einholung eines Sachverstaendigengutachtens darf gemaess § 244 Abs. 4 S. 1 StPO nur abgelehnt werden, wenn das Gutachten zum Beweis bereits bewiesener Tatsachen dient oder offenkundig ungeeignet ist. Beides ist hier nicht der Fall.

Unterstuetzt durch: RA Walther Steinbach (fuer Drebenstedt), RA Felix Kraemer (Pflichtv. Iordache)

RA Dr. Magnus Schorlemmer
Stuttgart, in der Hauptverhandlung

Quellen: BGH 5 StR 457/21 (bundesgerichtshof.de); EuGH C-670/22 (curia.europa.eu); § 244 Abs. 2, Abs. 4 StPO, § 91a IRG (dejure.org); Art. 6 Abs. 1 EMRK.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

encrochat_auswertungsbericht_auszug.pdf

pdfs/encrochat_auswertungsbericht_auszug.pdf

ENCROCHAT / SKYECC — AUSWERTUNGSBERICHT

ARBEITSKOPIE · Nutzerdetails geschwärzt · Verfahren StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

Verfahren:	StA Stuttgart 4 Js 18.422/26
Sonderband:	SB ECC (EncroChat/SkyECC)
Bearbeiter:	[REDACTED — BKA-Dezernat SOK]
Berichtsdatum:	10. November 2025
Klassifizierung:	VERSCHLUSSSACHE — NUR FUER DEN DIENSTGEBRAUCH

1. Hintergrund und Ermittlungsgrundlage

Im Rahmen der Europaeischen Ermittlungsanordnung (EEA) vom 13. April 2020 (Ref. JO/2020/0413) wurde der EncroChat-Server durch die Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) der franzoesischen Republik abgeschoepft. Die erhobenen Daten wurden gemaess § 91a IRG i.V.m. RL 2014/41/EU an deutsche Behoerden uebermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat in dem vorliegenden Verfahren (EG Juwel) Auszuege aus dem EncroChat- und SkyECC-Datenbestand angefordert. Der vorliegende Bericht fasst die ausgewerteten Nachrichten zusammen, soweit sie fuer das Verfahren 4 Js 18.422/26 relevant sind.

2. Ausgewertete Konten / Nutzer

Pseudonym	Zuordnung (StA)	Kanal	Zeitraum aktiv	Nachrichten gesamt
[REDACTED]	[REDACTED — Beschuldigter 1]	EncroChat	Okt 2024 – Feb 2025	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED — Beschuldigter 2]	SkyECC	Jan 2025 – Okt 2025	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED — Beschuldigter 3]	SkyECC	Feb 2025 – Okt 2025	[REDACTED]

3. Exemplarische Nachrichtenausschnitte (geschwärzt)

Die folgenden Nachrichtenausschnitte sind repraesentative Beispiele aus dem gesichteten Material. Alle Klarnamen und Telefonnummern sind geschwärzt. Uhrzeiten und Datumsangaben entsprechen dem Originalmaterial.

[REDACTED], 16.10.2025 21:14 Uhr	"Morgen schauen wir uns das nochmal an, grosse Scheibe, wenig Leute donnerstags"
[REDACTED], 17.10.2025 18:42 Uhr	"Der Wagen ist fertig, Parkdeck B, Koenig, ich bin ab 9 da"
[REDACTED], 18.10.2025 09:55 Uhr	"Jetzt da oben, alles ruhig, eine Verkaeuer die aeltere"

[REDACTED], 19.10.2025
14:11 Uhr

"...schick das an die Adresse, Hamid weiss wo..."

4. Verwertbarkeits-Hinweis (Gerichtsseitig)

Der BGH hat mit Urteil vom 02.03.2022 (5 StR 457/21, BGHSt 66, 256) die grundsätzliche Verwertbarkeit von EncroChat-Daten im deutschen Strafverfahren bejaht. Voraussetzung ist der Nachweis, dass die Daten rechtmässig durch den Ursprungsstaat (Frankreich) erhoben wurden und die EEA den formellen Anforderungen entspricht. Die Verteidigung hat Einwände zur Verwertbarkeit erhoben (Az. LG Stuttgart 4 Qs 22/26, ausstehend).

[REDACTED — Weitere Auswertungsergebnisse und technische Details in Sonderband SB ECC, derzeit unter § 96 StPO-Sperrentscheidung — nur fuer interne Behoerden-Einsicht]

[REDACTED — Unterschrift LKA BW, Abt. 5.4]

Quellen: BGH 5 StR 457/21 (bundesgerichtshof.de); § 91a IRG (dejure.org); EuGH C-670/22 (curia.europa.eu); RL ARBEITSKOPIE · Nutzerdetails geschwärzt · Verfahren StA Stuttgart 4 Js 18.422/26

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

haftbefehl_auszug_korbiel_redacted.pdf

pdfs/haftbefehl_auszug_korbiel_redacted.pdf

AMTSGERICHT STUTTGART

Ermittlungsrichter · Haftbefehl — Auszug (geschwaerzte Arbeitsfassung) · AG Stuttgart 2025-2904 U/1 · 20. Oktober 2025

I. Beschuldigter

Korbiel, Mateusz, geb. 04. Maerz 1997, polnischer Staatsangehoeriger. Wohnanschrift in Deutschland: Zuffenhauser Str. 82, 70435 Stuttgart. Wohnanschrift in Polen geschwaerzt. Aufenthaltsort derzeit: JVA Stammheim, Stuttgart.

II. Tatvorwurf

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 18. Oktober 2025 gegen 10:45 Uhr in Stuttgart, Koenigstrasse 47, gemeinschaftlich mit weiteren Mittaetern einen bandenmaessigen schweren Raub begangen zu haben. Tatbeute: Schmuck und Uhren im Gesamtwert von ca. 1.700.000 EUR. Verletzte: Beate Goldhofer-Egenter und Selma Aydin.

Straftatbestand: § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB i.V.m. § 244a StGB.

III. Haftgruende (§ 112 StPO)

Dringender Tatverdacht ergibt sich insbesondere aus DNA-Spur an Tatwaffe, Fingerabdruck auf Pfefferspray, Videoauswertung Stadtcam STG-CAM-044 und Privatkamera Cafe Westermann, Funkzellenauswertung (§ 100g StPO) sowie Observationsberichten (§ 163f StPO).

Fluchtgefahr. Der Beschuldigte ist polnischer Staatsangehoeriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die zu erwartende Freiheitsstrafe erzeugt erheblichen Fluchtanreiz; Auslandsverbindungen und mutmassliche Bandenstruktur verstaerken das Risiko.

Verdunklungsgefahr. Gefahr der Absprache mit Mittaetern, Beeinflussung von Zeugen und Manipulation noch nicht ausgewerteter Datentraeger.

IV. Anordnung

Es wird Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte Mateusz Korbiel ist unverzueglich in Untersuchungshaft zu nehmen. Die Haft ist in der Justizvollzugsanstalt Stammheim zu vollziehen.

[Unterschrift und Richtersiegel geschwaerzt]

Ermittlungsrichter Meschede

Amtsgericht Stuttgart, 20. Oktober 2025

Arbeitsvermerk: Geschwaerzter Auszug aus der Ermittlungsakte. Die Arbeitsfassung dient der Verteidigungs- und Aktenauswertungsplanung; vor Verwendung in einem Schriftsatz sind Originalbeschluss, Zustellnachweis und Haftpruefungsprotokoll abzugleichen.

Quellen: § 112 StPO, § 112 Abs. 2 StPO, § 163f StPO, § 100g StPO, § 250 Abs. 2 StGB, § 244a StGB.